Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI
online@paragraf.rs
www.paragraf.rs

Preuzeto iz elektronske pravne baze **Paragraf Lex**



Sve informacije o propisu nađite OVDE

ZAKON

O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023, 120/2023 - usklađeni din. izn., 99/2024 - usklađeni din. izn., 109/2025, 118/2025 - usklađeni din. izn. i 35/2026)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se naknade za korišćenje javnih dobara, i to: obveznik plaćanja, osnovica, visina, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda od naknade, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) naknada je javni prihod koji se naplaćuje za korišćenje određenog javnog dobra;

2) javno dobro je prirodno bogatstvo, odnosno dobro od opšteg interesa i dobro u opštoj upotrebi (u daljem tekstu: javno dobro);

3) korišćenje javnog dobra, u smislu ovog zakona, podrazumeva neposredno korišćenje javnog dobra na osnovu zakona ili ugovora ili vršenje neposrednog uticaja na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javnog dobra činjenjem ili nečinjenjem;

4) obveznik plaćanja naknade za korišćenje javnog dobra je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (u daljem tekstu: obveznik naknade) koje koristi javno dobro;

5) osnovica za utvrđivanje naknade za korišćenje javnog dobra (u daljem tekstu: osnovica) je jedinica mere, vrednost dobra koje se koristi ili prihod koji se ostvaruje;

6) visina naknade je novčani iznos za korišćenje javnog dobra (u daljem tekstu: visina naknade).

Uvođenje naknada

Član 3

Naknade za korišćenje javnih dobara mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

II VRSTE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

Vrste naknada

Član 4

Ovim zakonom uvode se naknade za korišćenje javnih dobara, i to:

1) naknade za geološka istraživanja;

2) naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina;

3) naknade za korišćenje energije i energenata;

4) naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;

5) naknade za promenu namene i korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

6) naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači;

7) naknade za vode;

8) naknade za zaštitu životne sredine;

9) naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu;

10) naknade za korišćenje javnih puteva;

11) naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture;

12) naknada za korišćenje javne površine;

13) naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora;

14) naknada za korišćenje turističkog prostora;

15) naknade za elektronske komunikacije.

III NAKNADE ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Vrste naknada

Član 5

Naknade za geološka istraživanja su:

1) naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja koja su rađena za potrebe Republike Srbije koja su finansirana iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina - državna svojina, po osnovu koncesionih ugovora (u daljem tekstu: naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja);

2) naknada za primenjena geološka istraživanja;

3) naknada za zadržavanje prava na istražni prostor.

Geološka istraživanja u smislu ovog zakona su osnovna i primenjena geološka istraživanja definisana zakonom kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja

Obveznik naknade

Član 6

Obveznik naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja je korisnik tih podataka i dokumentacije.

Osnovica

Član 7

Osnovica naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja je valorizovana vrednost izvedenih istraživanja na određenom istražnom prostoru.

Valorizovanu vrednost iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja primenom koeficijenta godišnjeg rasta potrošačkih cena na vrednost izvršenih istraživanja u periodu koji počinje godinom u kojoj su geološka istraživanja izvršena, a završava se godinom u kojoj je obveznik naknade podneo zahtev za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja.

Visina naknade

Član 8

Visina naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja utvrđuje se primenom stope od 5% na osnovicu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako ne postoji specifikacija izvedenih istraživanja po vrsti i obimu, odnosno ako nije iskazana vrednost izvedenih geoloških istraživanja, za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja izvedenih pre 24. januara 1994. godine, visina naknade propisana je u Prilogu 1, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 9

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja, osim naknade za geološku dokumentaciju koja se sastoji od štampanih, vektorizovanih, skeniranih i georeferenciranih geoloških karata sa tumačem, utvrđuje se rešenjem ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja, na osnovu podataka iskazanih u podnetom zahtevu obveznika, po svakom podnetom zahtevu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana zakona sadrži:

1) poslovno ime pravnog lica, adresu i sedište, matični broj, PIB, kontakt i potpis ovlašćenog lica;

2) ime i prezime, zanimanje, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj, kontakt i potpis podnosioca zahteva, ukoliko zahtev podnosi fizičko lice;

3) naziv geološke dokumentacije za koju se podnosi zahtev;

4) svrhu za koju će se koristiti geološka dokumentacija.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Naknadu za geološku dokumentaciju koja se sastoji od štampanih, vektorizovanih, skeniranih i georeferenciranih geoloških karata sa tumačem utvrđuje i plaća obveznik u momentu podnošenja zahteva za korišćenje predmetne geološke dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz koji se prilaže i dokaz o plaćenoj naknadi.

Oslobođenja

Član 10

Oslobađaju se plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave;

4) crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama.

Naknada za primenjena geološka istraživanja

Obveznik naknade

Član 11

Obveznik naknade za primenjena geološka istraživanja je nosilac istraživanja kome je nadležni organ odobrio izvođenje primenjenih geoloških istraživanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Nosilac istraživanja je lice u smislu zakona kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Osnovica

Član 12

Osnovica naknade za primenjena geološka istraživanja je površina istražnog prostora izražena u kilometrima kvadratnim (km^2).

Visina naknade

Član 13

Visina naknade za primenjena geološka istraživanja propisana je u Prilogu 1, Tabela 2. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 14

Naknadu za primenjena geološka istraživanja utvrđuje obveznik na propisanom obrascu za kalendarsku godinu, počev od dana dostavljanja rešenja o odobrenju za vršenje primenjenih geoloških istraživanja.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom organu i utvrđena obaveza plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o odobrenju za vršenje primenjenih geoloških istraživanja.

Ako je rešenjem o odobrenju za vršenje primenjenih geoloških istraživanja odobreno izvođenje primenjenih geoloških istraživanja za period koji obuhvata više kalendarskih godina, naknada za prvu kalendarsku godinu utvrđuje se i plaća u skladu sa stavom 2. ovog člana, a za svaku narednu kalendarsku godinu naknada se utvrđuje i plaća do 31. januara godine za koju se vrši utvrđivanje i plaćanje.

Ako je period za koji je odobreno izvođenje primenjenih geoloških istraživanja kraći od kalendarske godine, naknada se utvrđuje srazmerno periodu korišćenja.

Pod nadležnim organom iz stava 2. ovog člana podrazumeva se organ koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 1. ovog člana.

Naknada za zadržavanje prava na istražni prostor

Obveznik naknade

Član 15

Obveznik naknade za zadržavanje prava na istražni prostor je nosilac istraživanja kome je nadležni organ odobrio zadržavanje prava na istražni prostor, u smislu zakona kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Osnovica

Član 16

Osnovica naknade za zadržavanje prava na istražni prostor je površina istražnog prostora izražena u kilometrima kvadratnim (km^2).

Visina naknade

Član 17

Visina naknade za zadržavanje prava na istražni prostor propisana je u Prilogu 1, Tabela 2. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 18

Naknadu za zadržavanje prava na istražni prostor utvrđuje obveznik na propisanom obrascu za kalendarsku godinu, počev od dana dostavljanja rešenja o zadržavanju prava na istražni prostor.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom organu, i utvrđena obaveza plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o zadržavanju prava na istražni prostor.

Ako je rešenjem o zadržavanju prava na istražni prostor odobreno zadržavanje prava na istražni prostor za period koji obuhvata više kalendarskih godina, naknada za prvu kalendarsku godinu utvrđuje se i plaća u skladu sa stavom 2. ovog člana, a za svaku narednu kalendarsku godinu naknada se utvrđuje i plaća do 31. januara godine za koju se vrši utvrđivanje i plaćanje.

Ako je period za koji je odobreno zadržavanje prava na istražni prostor kraći od kalendarske godine, naknada se utvrđuje srazmerno periodu zadržavanja prava na istražni prostor.

Pod nadležnim organom iz stava 2. ovog člana podrazumeva se organ kome se podnosi zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 1. ovog člana.

Pripadnost prihoda

Član 19

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 5. ovog zakona pripadaju budžetu Republike Srbije.

IV NAKNADA ZA KORIŠĆENJE RESURSA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA

Osnov za plaćanje naknade

Član 20

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina, naplaćuje se za korišćenje:

1) svih vrsta uglja i uljnih škriljaca;

2) ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostalih prirodnih gasova;

3) radioaktivnih sirovina;

4) svih metaličnih sirovina;

5) tehnogenih sirovina koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina;

6) nemetaličnih sirovina;

7) svih vrsta soli i sonih voda;

8) podzemnih voda iz kojih se dobijaju korisne mineralne sirovine, kao i podzemnih voda vezanih za rudarsku tehnologiju i gasove koji se sa njima javljaju;

9) ugljendioksida.

Obveznik naknade

Član 21

Obveznik naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina je nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja.

Mineralne sirovine imaju značenje u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja.

Nosilac eksploatacije je lice u smislu zakona kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Osnovica

Član 22

Osnovica naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina je:

1) prihod koji obveznik naknade ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina, određen na osnovu prihoda ostvarenog od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine;

2) neto prihod koji predstavlja prihod od prodaje krajnjeg proizvoda umanjen za troškove topljenja, rafinacije, transporta, pretovara, osiguranja i prodaje. Neto prihod se ne može umanjivati po osnovu amortizacije, troškova kapitala ili poreskih olakšica;

3) za korišćenje ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i prirodnih gasova prihod koji obveznik naknade ostvaruje od prodatih neprerađenih mineralnih sirovina, odnosno vrednost mineralnih sirovina ukoliko su utrošene za potrebe delatnosti obveznika, vrednovanih u skladu sa troškovima nastalim za njihovu proizvodnju prema prihvaćenim međunarodnim računovodstvenim standardima;

4) količina iskopane nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala izražena u tonama;

5) iskorišćeni ugljendioksid izražen u 1.000 m^3.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja bliže uređuje metodologiju svođenja količina i određivanja cene neprerađenih ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostalih prirodnih gasova.

Visina naknade

Član 23

Visina naknade iz člana 20. tač. 1) do 8) ovog zakona utvrđuje se primenom sledećih stopa:

1)	za sve vrste uglja i uljnih škriljaca	3% od prihoda
2)	za ugljovodonike u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostale prirodne gasove	7% od prihoda
3)	za radioaktivne sirovine	2% od prihoda
4)	za metalične sirovine	
	- neprečišćene (rovne) ili prečišćene pripremom	5% od prihoda
	- podvrgnute piro, hidro ili elektro metalurškom postupku	5% od neto prihoda
5)	tehnogene sirovine koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina	1% od prihoda
6)	za nemetalične sirovine, osim nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala	
	- neprečišćene (rovne) ili prečišćene pripremom	5% od prihoda
	- podvrgnute piro, hidro ili elektro metalurškom postupku	5% od neto prihoda
7)	za sve vrste soli i sonih voda	1% od prihoda
8)	za podzemne vode iz kojih se dobijaju korisne mineralne sirovine, kao i podzemne vode vezane za rudarsku tehnologiju i gasove koji se sa njima javljaju	3% od prihoda

Visina naknade za nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala po toni iskopane mineralne sirovine propisana je u Prilogu 1, Tabela 3. ovog zakona.

Visina naknade iz člana 20. tačka 9) ovog zakona za 1.000 m^3 iskorišćenog ugljendioksida propisana je u Prilogu 1, Tabela 4. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 24

Naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina utvrđuje obveznik za svaku vrstu korišćene, odnosno prodate količine mineralne sirovine pojedinačno za tromesečni period, odnosno za kalendarsku godinu na propisanom obrascu, počev od dana dobijanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

Obrazac iz stava 1. ovog člana za tromesečni period podnosi se nadležnom organu, i utvrđena obaveza plaća u roku od 15 dana po isteku tromesečja, a obrazac za utvrđenu konačnu godišnju obavezu podnosi se nadležnom organu, i utvrđena obaveza plaća najkasnije poslednjeg dana u februaru tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako je plaćeni iznos po tromesečnim periodima manji od iznosa utvrđenog u konačnom obračunu za tu kalendarsku godinu, razlika se plaća najkasnije poslednjeg dana u februaru tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako je u konačnom obračunu utvrđena manja obaveza od obaveze koja je utvrđena i plaćena po tromesečnim periodima, više plaćeni iznos se koristi za plaćanje utvrđene naknade za naredni tromesečni period, odnosno vraća obvezniku na njegov zahtev u slučaju da obvezniku u tekućem periodu prestaje odobrenje za izvođenje rudarskih radova.

Pod nadležnim organom, u smislu ovog člana, podrazumeva se ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine u smislu zakona kojim se uređuju rudarstvo i geološka istraživanja.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi rudarstva i geoloških istraživanja bliže propisuje sadržinu i način dostavljanja obrazaca iz stava 1. ovog člana.

Oslobođenje

Član 25

Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina ne plaća se za uzorke resursa i rezervi mineralnih sirovina koji se koriste za tehničko-tehnološka ispitivanja u industrijskim uslovima.

Pripadnost prihoda

Član 26

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 20. ovog zakona u visini od 60% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 40% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija.

Ako se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine prihodi ostvareni od naknada iz člana 20. ovog zakona u visini od 50% pripadaju budžetu Republike Srbije, u visini od 40% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 10% pripadaju budžetu autonomne pokrajine.

V NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ENERGIJE I ENERGENATA

Vrste naknada

Član 27

Naknade za korišćenje energije i energenata su:

1) naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte;

2) naknada za unapređenje energetske efikasnosti.

Energija i energenti, u smislu ovog zakona, su energija i energenti definisani zakonom kojim se uređuje energetika.

Član 28

Obveznik naknade za korišćenje energije i energenata podnosi prijavu za evidenciju ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike na obrascu prijave za evidenciju, u roku od 30 dana od dana dobijanja licence za obavljanje energetske delatnosti.

Obvezniku naknade iz stava 1. ovog člana ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi energetike dodeljuje odgovarajući evidencioni broj i vodi evidenciju obveznika naknade.

Po izvršenoj evidenciji ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi energetike izdaje energetskom subjektu dokaz o izvršenoj evidenciji i dodeljenom evidencionom broju.

Ako obveznik iz stava 1. ovog člana ne podnese prijavu za evidenciju, ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi energetike će dodeliti evidencioni broj po službenoj dužnosti, na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike bliže propisuje sadržinu i oblik obrasca prijave za evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Obveznici koji poseduju licencu za obavljanje energetske delatnosti, koji nisu evidentirani do dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 5. ovog člana, dužni su da podnesu prijavu za evidenciju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog podzakonskog akta.

Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Obveznik naknade

Član 29

Obveznik naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte je energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Osnovica

Član 30

Osnovica naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte je količina derivata nafte izražena u jedinici mere, i to:

- litar (l) za bezolovne motorne benzine, avionske benzine i gasna ulja;

- kilogram (kg) za tečni naftni gas, mlazna goriva i ulja za loženje.

Visina naknade

Član 31

Visina naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte propisana je u Prilogu 2. Tabela 1. ovog zakona.

Visina naknade usklađuje se sa Godišnjim programom obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, u roku od 15 dana od dana donošenja tog programa.

Usklađene iznose naknada iz stava 2. ovog člana donosi Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi energetike.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 32

Utvrđivanje naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte vrši se za bezolovni motorni benzin, avionski benzin, gasna ulja, tečni naftni gas, mlazna goriva i ulja za loženje (u daljem tekstu: derivati nafte) koji su proizvedeni u Republici Srbiji, odnosno koji su uvezeni u Republiku Srbiju.

Utvrđivanje naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte vrši obveznik naknade prilikom stavljanja derivata nafte u promet na tržište Republike Srbije i/ili prilikom otpreme goriva namenjenog snabdevanju vazduhoplova na međunarodnim linijama na dan otpreme goriva iz carinskog skladišta ili na dan sprovođenja postupka izvoznog carinjenja.

Stavljanjem u promet derivata nafte smatra se:

1) svako otpremanje derivata nafte iz proizvodnog pogona od strane proizvođača ovih proizvoda, osim otpremanja iz proizvodnog pogona u carinsko skladište utovareno u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje derivata nafte iz akciznog skladišta, osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište, utovareno u skladu sa carinskim propisima;

3) manjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) rashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, naknadu utvrđuje nadležni carinski organ, na dan obračuna uvoznih dažbina.

Ako obveznik naknade ne obračuna naknadu, odnosno ne dostavi nadležnom ministarstvu obračun naknade na propisanom obrascu u propisanom roku, mesečnu obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo na osnovu izveštaja dostavljenog u prethodnom mesecu, odnosno ukoliko taj izveštaj ne postoji na osnovu prosečnog obračuna naknade iskazane u dostavljenim izveštajima u prethodnim periodima.

Iznos naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte jednak je proizvodu količine derivata nafte i visine naknade iz člana 31. ovog zakona.

Član 33

Utvrđena naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte plaća se:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos naknade obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec za iznos naknade obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Utvrđena naknada pri uvozu plaća se u skladu sa propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina.

Ako je plaćeni iznos po mesečnim obračunima manji od iznosa utvrđenog u godišnjem obračunu naknade, utvrđena razlika se plaća do kraja februara tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

Ako je plaćeni iznos po mesečnim obračunima veći od iznosa utvrđenog u godišnjem obračunu za kalendarsku godinu, više plaćeni iznos uračunava se za plaćanje mesečne obaveze za naredni period.

Član 34

Obračun utvrđene naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na propisanom obrascu, obveznik naknade dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, i to:

1) mesečni obračun najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec;

2) godišnji obračun najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik, kao prilog uz mesečni, odnosno godišnji obračun iz stava 1. ovog člana dostavlja i:

1) mesečni, odnosno godišnji obračun količina derivata nafte stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenog na teritoriju Republike Srbije;

2) izveštaj o izvršenim uplatama za period za koji dostavlja obračun.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike bliže propisuje sadržinu i oblik obrasca mesečnog i godišnjeg obračuna količina derivata nafte stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenog na teritoriju Republike Srbije, obrasca mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrasca izveštaja o uplati, kao i način dostavljanja ovih obrazaca.

Oslobođenja

Član 35

Oslobađa se plaćanja naknade za obavezne rezerve nafte i derivata nafte energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte:

1) za promet derivata nafte koji se vrši sa teritorije Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) na teritoriju APKM, za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija broj 1244;

2) za derivate nafte koji će biti upotrebljeni u daljem procesu proizvodnje, o čemu je energetski subjekt dužan da dostavi dokaz nadležnom carinskom organu.

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

Obveznik naknade

Član 36

Obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti je energetski subjekt koji:

1) obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika;

2) obavlja energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima, biotečnostima, komprimovanim prirodnim gasom, utečnjenim prirodnim gasom i vodonikom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Osnovica

Član 37

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti je isporučena količina energije i energenata izražena u mernoj jedinici:

1) litar (l) za bezolovne motorne benzine i gasna ulja koja se koriste kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem;

2) kilogram (kg) za tečni naftni gas - autogas i ulja za loženje, komprimovani prirodni gas i utečnjeni prirodni gas;

3) kWh za električnu energiju i prirodni gas.

4) *(brisana)*

Izuzetno, za električnu energiju osnovica naknade je:

1) utrošena električna energija koja se utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije izražena u kWh za isporučenu količinu električne energije kupcu proizvođaču;

2) procenjena količina električne energije koju operator sistema dostavlja snabdevaču za određeni obračunski period, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike.

Visina naknade

Član 38

Visina naknade za unapređenje energetske efikasnosti propisana je u Prilogu 2, Tabela 2. ovog zakona.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana usklađuje se jednom godišnje sa Programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti, koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju energetska efikasnost i racionalna upotreba energije, u roku od 15 dana od dana donošenja tog programa.

Usklađene iznose naknada iz stava 2. ovog člana donosi Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi energetike.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 39

Utvrđivanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučenu električnu energiju i/ili prirodni gas krajnjem kupcu/potrošaču vrši obveznik naknade iz člana 36. tačka 1) ovog zakona prilikom ispostavljanja računa za isporučenu električnu energiju i/ili prirodni gas.

Utvrđivanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti kupcu proizvođaču električne energije vrši energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom prilikom ispostavljanja računa za električnu energiju.

Količina električne energije koja je osnovica za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu očitane potrošnje preko mernih uređaja na mestu primopredaje, odnosno na osnovu procenjene potrošnje električne energije od strane operatora sistema za određeni obračunski period u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Količina električne energije koja je osnovica za utvrđivanje naknade iz stava 2. ovog člana, utvrđuje se na osnovu utrošene električne energije obračunate u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije.

Količina obračunske energije prirodnog gasa koja je osnovica za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana za isporučeni prirodni gas, utvrđuje se preko mernih uređaja na mestu primopredaje, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Energetski subjekt koji nabavlja prirodni gas radi komprimovanja ili utečnjavanja u svrhu dalje prodaje komprimovanog prirodnog gasa ili utečnjenog prirodnog gasa, ne smatra se krajnjim kupcem prirodnog gasa u smislu zakona kojim se uređuje energetika.

Utvrđivanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni komprimovani prirodni gas i utečnjeni prirodni gas vrši obveznik naknade iz člana 36. tačka 2) ovog zakona prilikom ispostavljanja računa za isporučene energente krajnjem kupcu.

Utvrđivanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučene derivate nafte, vrši obveznik naknade iz člana 36. tačka 2) ovog zakona prilikom stavljanja u promet derivata nafte.

Stavljanjem u promet derivata nafte smatra se promet derivata nafte uređen članom 32. stav 3. ovog zakona.

Za derivate nafte koji se uvoze radi stavljanja na tržište u Republici Srbiji, nadležni carinski organ je dužan da utvrdi obavezu plaćanja naknade pri uvozu, na dan obračuna uvoznih dažbina.

Osnovica za utvrđivanje iznosa naknade se umanjuje za količinu električne energije, otkupljenu po podsticajnoj ceni od proizvođača koji imaju status povlašćenog proizvođača električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije i zakonom kojim se uređuje energetska efikasnost i racionalna upotreba energije.

Ako obveznik naknade ne obračuna naknadu, odnosno obračun naknade ne dostavi na propisanom obrascu i u propisanom roku organu, odnosno organizaciji za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, mesečnu obavezu utvrđuje taj organ, odnosno organizacija na osnovu izveštaja dostavljenog u prethodnom mesecu, odnosno ukoliko taj izveštaj ne postoji na osnovu prosečnog obračuna naknade iskazane u dostavljenim izveštajima u prethodnim periodima.

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti utvrđuje se kao proizvod količine energenata/energije isporučene krajnjim kupcima, odnosno procenjene količine električne energije i visine naknade iz člana 38. ovog zakona.

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti za utrošenu električnu energiju kod kupca proizvođača utvrđuje se kao proizvod utrošene električne energije, utvrđene u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora, i visine naknade iz člana 38. ovog zakona.

Član 40

Utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti plaća se najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. ovog člana utvrđena naknada za unapređenje energetske efikasnosti pri uvozu derivata nafte plaća se u skladu sa propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina.

Ako je plaćeni iznos naknade po mesečnim obračunima manji od iznosa utvrđenog u godišnjem obračunu naknade, utvrđena razlika se plaća do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako je plaćeni iznos naknade po mesečnim obračunima veći od iznosa utvrđenog u godišnjem obračunu, više plaćeni iznos uračunava se za plaćanje mesečne obaveze za naredni period.

Član 41

Obračun utvrđene naknade za unapređenje energetske efikasnosti na propisanom obrascu, obveznik naknade dostavlja organu, odnosno organizaciji za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, i to:

1) mesečni obračun najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec;

2) godišnji obračun najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznik, kao prilog uz mesečni, odnosno godišnji obračun iz stava 1. ovog člana dostavlja:

1) mesečni, odnosno godišnji obračun količina energije, odnosno energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenih na teritoriju Republike Srbije;

2) izveštaj o izvršenim uplatama za period za koji dostavlja obračun.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike bliže propisuje sadržinu i oblik obrasca mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenih na teritoriju Republike Srbije, obrasca mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrasca izveštaja o uplati, kao i način dostavljanja ovih obrazaca.

Oslobođenja

Član 41a

Naknadu za unapređenje energetske efikasnosti ne plaćaju:

1) energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte u slučajevima iz člana 35. ovog zakona;

2) energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje električne energije za električnu energiju koja se koristi za balansiranje sistema;

3) energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti prenosa električne energije i upravljanje prenosnim sistemom za električnu energiju koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga;

4) energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti prenosa električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, energetski subjekt za obavljanje energetske delatnosti distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, odnosno za obavljanje energetske delatnosti distribucije električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom, za električnu energiju koja se koristi za obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu;

5) energetski subjekt za količinu obračunske energije prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa koju je isporučio krajnjem kupcu a koji se koristi kao sirovina za proizvodnju.

Kupac je dužan da za svrhu oslobođenja iz stava 1. tačke 5) ovog člana dostavi energetskom subjektu pismenu izjavu da će nabavljeni prirodni gas, odnosno utečnjeni prirodni gas koristiti kao sirovinu u proizvodnji.

Pripadnost prihoda

Član 42

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 27. ovog zakona pripadaju budžetu Republike Srbije.

VI NAKNADA ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Obveznik

Član 43

Obveznik naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta je lice na čiji zahtev se vrši promena namene poljoprivrednog zemljišta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta može podneti vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta kojem je odgovarajućim planskim dokumentom planirana druga namena, a koje se do privođenja planiranoj nameni koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Promena namene poljoprivrednog zemljišta može se vršiti i bez odgovarajućeg planskog dokumenta iz stava 2. ovog člana u slučaju pošumljavanja, kao i u slučaju podizanja poljozaštitnih pojaseva.

Poljoprivredno zemljište je zemljište u smislu zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište kao i uslovi njegovog korišćenja.

Osnovica

Član 44

Osnovica za promenu namene poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se na osnovu prosečne cene kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta u odgovarajućoj, odnosno graničnoj zoni, određene aktom jedinice lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za godinu u kojoj se utvrđuje naknada.

Ukoliko je utvrđena prosečna cena kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta u više graničnih zona primeniće se cena kvadratnog metra koja je najpovoljnija za obveznika.

Ukoliko nije utvrđena prosečna cena u zoni niti graničnim zonama, vrednost zemljišta utvrđuje ovlašćeni sudski veštak za poslove poljoprivrede, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Visina naknade

Član 45

Visina naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se primenom stope od 50% na osnovicu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 46

Utvrđivanje naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta vrši rešenjem opštinska, odnosno gradska uprava na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika zemljišta ili po nalogu poljoprivrednog inspektora.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

2) kopija plana katastarske parcele;

3) izvod iz odgovarajućeg planskog dokumenta o nameni katastarske parcele;

4) saglasnost ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi poljoprivrede za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u slučajevima u kojima se namena poljoprivrednog zemljišta menja radi:

(1) pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta;

(2) eksploatacije mineralnih sirovina (gline, šljunka, peska, treseta, kamena i dr.), i/ili izvođenja radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme;

5) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

U slučaju kada je poljoprivrednom zemljištu planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, ono se do privođenja nameni koristi za poljoprivrednu proizvodnju, a obveznik naknade je dužan da plati naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta pre izdavanja građevinske dozvole.

Utvrđenu obavezu iz stava 1. ovog člana obveznik naknade dužan je da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi poljoprivrede u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Oslobođenja

Član 47

Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta ne plaća se u slučaju:

1) gradnje ili rekonstrukcije porodične stambene zgrade poljoprivrednog domaćinstva u cilju poboljšanja uslova stanovanja članova tog domaćinstva ili u slučaju prirodnog razdvajanja poljoprivrednog domaćinstva najviše do 200 m^2 stambenog prostora;

2) izgradnje ekonomskih objekata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje, a vlasniku je poljoprivreda osnovna delatnost;

3) promene namene, odnosno vrste zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko izvršene na osnovu zakona, planskog dokumenta ili odluke nadležnog organa do 15. jula 1992. godine, odnosno do dana stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 49/92);

4) određivanja lokacije za groblje ili proširenje groblja;

5) izgradnje objekata koji služe za odbranu od poplava, za odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta ili za uređenje bujica;

6) regulacije vodotoka u funkciji uređenja poljoprivrednog zemljišta;

7) izgradnje i proširenja poljskih puteva koji doprinose racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta;

8) pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na klasu;

9) podizanja poljozaštitnih pojaseva;

10) izgradnje objekata koji su aktom Vlade proglašeni objektima od značaja za Republiku Srbiju, kao i za izgradnju objekata javne namene u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta kada je obveznik plaćanja Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i javna preduzeća čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Ekonomski objekti u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana su objekti koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje, i to: objekti za smeštaj mehanizacije, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje životinja, objekti za potrebe grejanja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja, objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.

Ispunjenost uslova za oslobođenje od plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta, rešenjem utvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana obveznik naknade, pored dokumentacije iz člana 46. stav 2. ovog zakona, podnosi i sledeću dokumentaciju:

1) podatak o površini za koju se vrši promena namene i idejni projekat objekta u slučaju izgradnje objekta;

2) podatke o uslovima stanovanja i članovima porodičnog domaćinstva u slučaju izgradnje porodičnog stambenog objekta iz stava 1. tačka 1) ovog člana;

3) kopiju planskog dokumenta ili odluke nadležnog organa u slučaju kada je promena namene izvršena do dana stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 49/92);

4) dokaz nadležnog organa o identifikaciji parcele u slučaju iz tačke 3) ovog stava.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi poljoprivrede.

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Pripadnost prihoda

Član 48

Prihodi od naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u visini od 60% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 40% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište čija se namena menja.

VII NAKNADE ZA PROMENU NAMENE I KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Vrste naknada

Član 49

Naknade za promenu namene i korišćenje šuma i šumskog zemljišta su:

1) naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta;

2) naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta.

Šuma i šumsko zemljište su šuma i zemljište u smislu zakona kojim se uređuju šume.

Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta

Obveznik naknade

Član 50

Obveznik naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta je korisnik ili sopstvenik šuma i šumskog zemljišta na čiji zahtev se vrši promena namene šuma i šumskog zemljišta.

Osnovica

Član 51

Osnovica naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta je vrednost šume i šumskog zemljišta čija se namena menja utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Vrednost šume i šumskog zemljišta iz stava 1. ovog člana utvrđuje stručna služba korisnika ili sopstvenika šuma, odnosno ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Visina naknade

Član 52

Visina naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta jednaka je petostrukoj vrednosti osnovice.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 53

Naknadu za promenu namene šume i šumskog zemljišta utvrđuje rešenjem ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva, na osnovu zahteva zainteresovanog lica.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se do dana otpočinjanja krčenja šume, navedenog u rešenju.

Dan otpočinjanja krčenja šume je datum koji je korisnik, odnosno sopstvenik šuma i šumskog zemljišta kome je odobrena promena namene šuma i šumskog zemljišta, naveo u zahtevu za utvrđivanje naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta kao datum otpočinjanja krčenja šume.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 54

Naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta ne plaća se:

1) radi izgradnje objekata za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i odbrane zemlje, u skladu sa propisima koji uređuju izgradnju tih objekata;

2) u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta i šuma;

3) *(brisana)*

4) za zemljište u svojini sopstvenika površine do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma ili šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju, kome je odobrena promena namene rešenjem ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva;

5) prilikom izgradnje objekata od značaja za Republiku Srbiju, kao i za izgradnju objekata javne namene u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta kada je obveznik plaćanja Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i javna preduzeća čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Pripadnost prihoda

Član 55

Prihodi ostvareni od naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta pripadaju budžetu Republike Srbije, osim prihoda ostvarenih od naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta na teritoriji autonomne pokrajine koji pripadaju budžetu autonomne pokrajine.

Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

Član 56

Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta su:

1) naknada za korišćenje drveta;

2) naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene.

Naknada za korišćenje drveta

Obveznik naknade

Član 57

Obveznik naknade za korišćenje drveta je korisnik, odnosno sopstvenik šuma i šumskog zemljišta.

Korisnik šuma, odnosno sopstvenik šuma je lice u smislu zakona kojim se uređuju šume.

Osnovica

Član 58

Osnovica za obračun naknade za korišćenje drveta je vrednost drvnih sortimenata, prema cenovniku korisnika šuma na šumskom kamionskom putu, na koji saglasnost daje Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Vrednost drvnih sortimenata za korisnike, odnosno sopstvenike šuma, osim fizičkih lica, obračunava se na osnovu količine posečenih drvnih sortimenata.

Vrednost drvnih sortimenata za sopstvenike šuma - fizička lica obračunava se na osnovu količine doznačenih drvnih sortimenata.

Šumski kamionski put je objekat (osim vlaka) izgrađen prvenstveno radi obavljanja poslova gazdovanja šumama.

Doznačeni drvni sortimenti, predstavljaju količinu drveta posle izvršenog odabiranja, obeležavanja doznačnim žigom i evidentiranja stabala za seču od strane ovlašćenog lica, u smislu zakona kojim se uređuju šume.

Visina naknade

Član 59

Naknada za korišćenje drveta utvrđuje se primenom stope od 3% na osnovicu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 60

Naknadu za korišćenje drveta obračunava obveznik naknade za mesečni period, na propisanom obrascu, koji dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva u roku od 15 dana po isteku meseca za koji se utvrđuje.

Obračunata obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Obveznik naknade je dužan da vodi evidenciju o drvnim sortimentima koje koristi.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je sopstvenik šuma fizičko lice, obaveza plaćanja naknade utvrđuje se u postupku doznake (obeležavanja stabala za seču), na doznačnom listu, od strane lica koje ima ovlašćenje za obavljanje doznake u skladu sa zakonom kojim se uređuju šume.

Obaveza iz stava 5. ovog člana plaća se pre seče.

Oslobođenje

Član 61

Naknada za korišćenje drveta ne plaća se za drvne sortimente sa površina na kojima se vrši sanacija štete u skladu sa sanacionim planom.

Pripadnost prihoda

Član 62

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje drveta u visini od 70% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave, osim prihoda ostvarenih na teritoriji autonomne pokrajine koji u visini od 70% pripadaju budžetu autonomne pokrajine, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave, koja se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene

Obveznik naknade

Član 63

Obveznik naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene je lice koje koristi šumsko zemljište u državnoj svojini u nešumske namene.

Pod korišćenjem šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene podrazumeva se korišćenje šumskog zemljišta za namene koje nisu u funkciji gazdovanja šumama u skladu sa planskim dokumentima, a koje su razvrstane prema srodnosti korišćenja šumskog zemljišta, za:

1) geološka istraživanja, eksploataciju mineralnih sirovina i mineralne, polu-mineralizovane i izvorske vode;

2) postavljene podzemne i nadzemne objekte i vodove komunalne i energetske infrastrukture, kao i postavljenu infrastrukturu za elektronske komunikacije;

3) postavljene objekte za obavljanje delatnosti, odnosno za drugi način korišćenja šumskog zemljišta u svrhu obavljanja delatnosti;

4) postavljene objekte i korišćenje zemljišta za sopstvene potrebe fizičkih lica (vikend kuće i okućnice koje nisu zidane i nemaju temelj);

5) privez plovnih objekata;

6) korišćenje šumskih puteva.

Obvezniku naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene ne može se naplaćivati zakupnina za to šumsko zemljište u državnoj svojini.

Osnovica

Član 64

Osnovica naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene je:

1) površina zemljišta izražena u metrima kvadratnim (m^2) za namene iz člana 63. stav 2. tač. 1), 2) i 4) ovog zakona;

2) površina zemljišta izražena u metrima kvadratnim (m^2), odnosno dužina izražena u m za namene iz člana 63. stav 2. tačka 3) ovog zakona;

3) broj priveza za namene iz člana 63. stav 2. tačka 5) ovog zakona;

4) zapremina izražena u metrima kubnim (m^3), masa izražena u tonama (t), odnosno broj vozila za namene iz člana 63. stav 2. tačka 6) ovog zakona.

Visina naknade

Član 65

Visine naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene, po pojedinačnoj nameni korišćenja, utvrđene su u Prilogu 3, u Tabelama 1. do 6. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 66

Naknadu za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene utvrđuje rešenjem korisnik šuma i šumskog zemljišta.

Naknade za namene iz člana 63. stav 2. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog zakona utvrđuju se za kalendarsku godinu, a plaćanje se vrši akontaciono, u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec i konačno po isteku godine, ukoliko po isteku godine postoji razlika u odnosu na osnovicu naknade na osnovu koje je utvrđena akontacija u toku godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine manji od iznosa utvrđenog u konačnom obračunu za tu kalendarsku godinu, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine veći od iznosa obaveze utvrđene u konačnom obračunu naknade za tu kalendarsku godinu, više plaćeni iznos se koristi za plaćanje akontacija za naredni period.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu u roku iz stava 2. ovog člana.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 2. ovog člana za tekuću godinu obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 2. ovog člana za tekuću godinu.

Obveznicima koji prvi put započinju korišćenje zemljišta za namene iz člana 63. stav 2. ovog zakona, akontaciona obaveza se utvrđuje rešenjem u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o korišćenju zemljišta, srazmerno vremenu korišćenja a plaćanje utvrđene obaveze vrši se u roku od 15 dana po isteku meseca.

Naknade za namene iz člana 63. stav 2. tačka 3) ovog zakona utvrđuju se za kalendarsku godinu, odnosno mesečni period, odnosno na dnevnom nivou u zavisnosti od pojedinačne namene korišćenja navedene u Prilogu 3. ovog zakona.

Naknade iz člana 63. stav 2. tačka 6) ovog zakona za korišćenje šumskih saobraćajnica i šumskog zemljišta za održavanje trka i sličnih manifestacija, čija je visina određena na dnevnom nivou, utvrđuju se rešenjem i utvrđena naknada plaća pre otpočinjanja korišćenja.

Korisnik šuma i šumskog zemljišta je dužan da vodi evidenciju o korišćenju šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene i utvrđenoj naknadi na propisanom obrascu, koji dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine u roku od 15 dana po isteku meseca.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi šumarstva bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 9. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 11. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Oslobođenja

Član 67

Naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene ne plaća se za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za:

1) postavljanje i korišćenje privremenih objekata za pčelarstvo;

2) postavljanje i korišćenje objekata za prečišćavanje voda;

3) ispitivanje protivgradnih raketa;

4) postavljanje i korišćenje privremenih objekata za stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje se nalazi iznad 500 m nadmorske visine;

5) postavljanje i korišćenje torova za stoku, pašarenje i žirenje;

6) postavljanje i korišćenje reprocentara za uzgoj divljači;

7) *(brisana)*

8) za fotografisanje retkih vrsta i snimanje zvučnih efekata.

Pripadnost prihoda

Član 68

Prihodi ostvareni od naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene iz člana 63. tač. 1) do 5) ovog zakona u visini od 80% pripadaju i uplaćuju se na račun korisnika šuma i šumskog zemljišta a u visini od 20% budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu autonomne pokrajine ako se šumsko zemljište nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Prihodi ostvareni od naknada za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene iz člana 63. tačka 6) ovog zakona pripadaju i uplaćuju se na račun korisnika šuma i šumskog zemljišta.

VIII NAKNADA ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI

Obveznik naknade

Član 69

Obveznik naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači je korisnik lovišta.

Lovostajem zaštićene vrste divljači su vrste divljači koje se zaštićuju zabranom lova u određenom periodu lovne godine u skladu sa propisima kojima se uređuju divljač i lovstvo.

Korisnik lovišta je pravno lice koje ispunjava uslove za sprovođenje lovnog gazdovanja, u smislu zakona kojim se uređuju divljač i lovstvo.

Lovna godina iz stava 2. ovog člana je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine.

Osnovica

Član 70

Osnovica naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači je vrednost planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači, osim vrednosti planiranog odstrela fazana, za tekuću lovnu godinu utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuju divljač i lovstvo.

Vrednost planiranog odstrela utvrđuje se prema cenovniku koji propisuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi lovstva.

Vrednost planiranog odstrela iz stava 2. ovog člana utvrđuje se do kraja februara, za narednu lovnu godinu.

Visina naknade

Član 71

Visina naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači utvrđuje se primenom stope od 10% na osnovicu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 72

Obveznik naknade dužan je da ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi lovstva dostavi obračunatu naknadu za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta za narednu lovnu godinu, na propisanom obrascu, najkasnije do 1. aprila tekuće lovne godine.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana u iznosu od 30% plaća se najkasnije do 15. aprila tekuće lovne godine, a iznos od 70% utvrđene obaveze plaća se najkasnije do 31. decembra tekuće lovne godine.

Obrazac iz stava 1. ovog člana propisuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi lovstva u skladu sa propisima kojima se uređuju divljač i lovstvo.

Pripadnost prihoda

Član 73

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači pripadaju budžetu Republike Srbije.

Ako su prihodi od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetu autonomne pokrajine.

IX NAKNADE ZA VODE

Vrste naknada

Član 74

Naknade za vode su:

1) naknada za korišćenje voda;

2) naknada za izvađeni rečni nanos;

3) naknada za odvodnjavanje;

4) naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema;

5) naknada za ispuštene vode.

Pojmovi vode, rečni nanos, vodni objekti i sistemi i recipijent imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju vode.

Naknada za korišćenje voda

Obveznik naknade

Član 75

Obveznik naknade za korišćenje voda je lice koje:

1) vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke, komunalne i druge slične namene;

2) koristi termalne vode na području koje se ne smatra banjom, kao i lice koje koristi termalne vode na području koje se smatra banjom, a nije obveznik naknade za prirodni lekoviti faktor;

3) koristi vodu za uzgoj riba u ribnjacima;

4) vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;

5) zahvata vodu radi flaširanja, odnosno zahvata vodu radi korišćenja u finalnom proizvodu;

6) koristi vodu za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe.

Osnovica

Član 76

Osnovica naknade za korišćenje voda je:

1) za namene iz člana 75. tač. 1)-4) ovog zakona:

(1) količina zahvaćene, odnosno isporučene vode izražena u metrima kubnim (m^3), kada postoje uređaji za merenje količine zahvaćene, odnosno isporučene vode;

(2) projektovani kapacitet zahvaćene vode na vodozahvatu izražen u metrima kubnim (m^3), kada ne postoje uređaji za merenje količine zahvaćene vode;

(3) površina poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjava, izražena u hektarima (ha), kada ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode;

(4) površina toplovodnih ribnjaka i ribnjaka za sportski ribolov izražena u hektarima (ha), kada ne postoji mogućnost merenja količine zahvaćene, odnosno isporučene vode;

2) za namene iz člana 75. tačka 5) ovog zakona količina prodate flaširane vode izražena u litrima (l), odnosno količina vode u proizvodu izražena u litrima (l);

3) za namene iz člana 75. tačka 6) ovog zakona količina proizvedene električne energije na pragu hidroelektrane ili termoelektrane izražena u kilovat časovima (kWh).

Visina naknade

Član 77

Visina naknade za korišćenje voda, prema kvalitetu vode i nameni, propisana je u Prilogu 4, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 78

Naknadu za korišćenje voda utvrđuje ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine rešenjem, za kalendarsku godinu.

Utvrđena naknada iz stava 1. ovog člana plaća se, kao akontacija, u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec i konačno po isteku godine ukoliko po isteku godine postoji razlika u odnosu na osnovicu naknade na osnovu koje je utvrđena akontacija u toku godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine manji od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine veći od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu u roku iz stava 2. ovog člana.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu.

Lice koje u toku godine otpočne prvi put da koristi vodu, dužno je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana računajući od dana početka korišćenja vode dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje mesečne akontacije naknade (podatke o procenjenoj količini zahvaćene, odnosno isporučene vode, odnosno prodate flaširane vode, površini ribnjaka, količini proizvedene električne energije, odnosno snazi postrojenja i druge podatke).

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obveznik je dužan da, organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, dostavi podatke o zahvaćenoj količini vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za korišćenje voda, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede bliže propisuje sadržinu i izgled obrazaca iz st. 6. i 8. ovog člana.

Oslobođenja

Član 79

Naknada za korišćenje voda ne plaća se za opšte korišćenje voda.

Opšte korišćenje voda iz stava 1. ovog člana podrazumeva korišćenje voda bez prethodnog tretmana, odnosno bez upotrebe posebnih uređaja (pumpe, natege i drugo) ili izgradnje vodnih objekata, i to za piće i sanitarno-higijenske potrebe, napajanje stoke u domaćinstvu, rekreaciju, uključujući i kupanje, gašenje požara i plovidbu.

Naknada za izvađeni rečni nanos

Obveznik naknade

Član 80

Obveznik naknade za izvađeni rečni nanos je pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom.

Osnovica

Član 81

Osnovica naknade za izvađeni rečni nanos je količina izvađenog rečnog nanosa izražena u metrima kubnim (m^3).

Visina naknade

Član 82

Visina naknade za izvađeni rečni nanos, prema vrsti pozajmišta, po metru kubnom (m^3) propisana je u Prilogu 4, Tabela 2. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 83

Naknadu za izvađeni rečni nanos utvrđuje ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine rešenjem za mesečni period.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši vađenje rečnog nanosa dužan je da podatke o lokaciji, vrsti i količini izvađenog rečnog nanosa i načinu vađenja rečnog nanosa dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine i javnom vodoprivrednom preduzeću, na propisanom obrascu, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede bliže propisuje sadržinu i izgled obrasca iz stava 2. ovog člana.

Oslobođenja

Član 84

Naknada za izvađeni rečni nanos ne plaća se za količine izvađenog rečnog nanosa koji se koristi za izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, koje vrši javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Naknada za odvodnjavanje

Obveznik naknade

Član 85

Obveznik naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, i to:

1) poljoprivrednog zemljišta osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta;

2) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

3) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

4) saobraćajne infrastrukture (javnih i nekategorisanih puteva, železničke infrastrukture, luka, pristaništa, aerodroma i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije;

5) dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije.

Korisnikom iz stava 1. ovog člana smatra se:

1) zakupac, držalac i korisnik nepokretnosti u javnoj svojini po osnovu ugovora;

2) zakupac stambenog i drugog objekta, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3) korisnik nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina (imalac prava korišćenja, javno preduzeće ili društvo kapitala kao korisnik nepokretnosti na osnovu posebnog zakona, osnivačkog akta ili ugovora), kao i upravljač javnog puta, odnosno upravljač železničke infrastrukture na osnovu posebnog zakona ili osnivačkog akta;

4) imalac prava korišćenja građevinskog zemljišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje režim građevinskog zemljišta;

5) držalac nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova.

Izuzetno od stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana, obveznik naknade za odvodnjavanje nije fizičko lice i preduzetnik - vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, i to:

1) zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar poljoprivrednih gazdinstava);

2) objekta upisanog u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

3) objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Osnovica

Član 86

Osnovica naknade za odvodnjavanje je:

1) za poljoprivredno zemljište, osim trstika i močvare - površina zemljišta izražena u hektarima (ha);

2) za neobraslo šumsko zemljište - površina zemljišta izražena u hektarima (ha);

3) za građevinsko zemljište, osim zemljišta pod stambenim i objektom namenjenim za obavljanje delatnosti - površina građevinskog zemljišta izražena u hektarima (ha);

4) za objekte saobraćajne infrastrukture i druga dobra u opštoj upotrebi - površina zemljišta izražena u hektarima (ha) objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi;

5) za građevinsko zemljište pod stambenim objektom i objektom namenjenim za obavljanje delatnosti - površina zemljišta izražena u metrima kvadratnim (m^2) tog zemljišta.

Visina naknade

Član 87

Visina naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta, prema melioracionom području, klasi i kulturi poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, propisana je u Prilogu 4, Tabelama 3. do 7. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 88

Naknadu za odvodnjavanje utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće u čijoj nadležnosti je upravljanje sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini rešenjem, na godišnjem nivou.

Poslove iz stava 1. ovog člana nadležno javno vodoprivredno preduzeće vrši kao poverene.

Nadležna služba za katastar nepokretnosti dužna je da javnom vodoprivrednom preduzeću iz stava 1. ovog člana, dostavlja, na njegov zahtev, bez naknade, ažurirane podatke o zemljištu i vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti iz člana 85. stav 1. tač. 1-4) ovog zakona, radi utvrđivanja obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi poljoprivrede dužno je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća dostavlja podatke o licima, odnosno objektima upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava, Centralni registar objekata i Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Ministarstvo u čijoj je nadležnosti zaključivanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije i organ koji obavlja poslove utvrđivanja i obračunavanja poreza na imovinu u jedinici lokalne samouprave dužni su da nadležnom javnom vodoprivrednom preduzeću iz stava 1. ovog člana dostavljaju, na njegov zahtev, bez naknade, podatke o zakupljenom poljoprivrednom zemljištu, odnosno stambenom i poslovnom objektu, kao i podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima tih nepokretnosti radi utvrđivanja obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Pravno lice koje na teritoriji opštine/grada obavlja komunalnu delatnost prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda dužno je da, radi utvrđivanja obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje, javnom vodoprivrednom preduzeću iz stava 1. ovog člana dostavlja, na njegov zahtev, bez naknade, ažurirane podatke o katastarskim opštinama na kojima je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije.

Utvrđenu naknadu iz stava 1. ovog člana pravno lice plaća akontaciono, u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec, a fizičko lice u jednakim tromesečnim ratama, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Do utvrđivanja naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, fizičko lice plaća akontaciju u visini tromesečne obaveze iz prethodne godine, a pravno lice u visini obaveze za poslednji mesec prethodne godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija u toku godine manji od iznosa naknade utvrđene rešenjem za tekuću godinu, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ako je obveznik akontativno platio više nego što je obavezan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem za tekuću godinu više plaćena naknada se uračunava kao akontacija naknade za narednu godinu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 89

Naknada za odvodnjavanje ne plaća se za građevinsko zemljište pod poslovnim i stambenim objektima, ako se plaća naknada za odvodnjavanje za poslovni, odnosno stambeni objekat.

Ako je proglašena vanredna situacija, Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede može doneti akt kojim se obveznik iz člana 85. stav 1. tačka 1) ovog zakona oslobađa obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje.

Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini

Obveznik naknade

Član 90

Obveznik naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini je:

1) vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, kao i za druge potrebe;

2) lice koje vodne objekte i sisteme u javnoj svojini koristi za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i za druge namene.

Osnovica

Član 91

Osnovica naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini za navodnjavanje, snabdevanje vodom stanovništva, industrije, ribnjaka i drugih korisnika je:

1) instalisani kapacitet:

(1) za snabdevanje vodom stanovništva i industrije izražen u litrima u sekundi (l/s);

(2) za navodnjavanje i snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika izražen u hektarima (ha);

2) angažovani kapacitet:

(1) ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode izražen u metrima kubnim (m^3);

(2) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode za snabdevanje stanovništva i industrije maksimalna količina vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom izražena u metrima kubnim (m^3);

(3) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode za navodnjavanje i za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika površina izražena u hektarima (ha).

Osnovica naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini za uzgoj riba i za sportski ribolov u akumulacijama i kanalima je površina vodnog ogledala izražena u hektarima (ha).

Ako se voda za namene iz stava 1. ovog člana isporučuje preko crpne stanice visokog pritiska osnovica naknade je instalisani kapacitet te crpne stanice izražen u litrima u sekundi (l/s).

Osnovica naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata je:

1) ako postoji uređaj za merenje količine ispuštene otpadne vode količina ispuštene otpadne vode izražena u metrima kubnim (m^3);

2) ako ne postoji uređaj za merenje količine ispuštene otpadne vode:

(1) količina zahvaćene vode izražena u metrima kubnim (m^3);

(2) maksimalni instalisani vodozahvatni kapacitet, ako ne postoji uređaj za merenje količine zahvaćene vode.

Visina naknade

Član 92

Visina naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini, i to za korišćenje:

1) vodnih objekata melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka, uključujući i naknadu za korišćenje crpne stanice visokog pritiska za isporuku vode, propisana je u Prilogu 4, Tabelama 8. i 9. ovog zakona;

2) vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje, uključujući i naknadu za korišćenje crpne stanice visokog pritiska za isporuku vode, propisana je u Prilogu 4, Tabelama 10. i 11. ovog zakona;

3) vodnih objekata (akumulacija i kanala) za uzgoj riba propisana je u Prilogu 4, Tabeli 12. ovog zakona;

4) vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda propisana je u Prilogu 4, Tabeli 13. ovog zakona;

5) vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodina, propisana je u Prilogu 4, Tabelama 14. i 15. ovog zakona;

6) vodnih objekata Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav" za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika i za navodnjavanje propisana je u Prilogu 4, Tabelama 16. i 17. ovog zakona;

7) objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata na teritoriji AP Vojvodine za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika i za uzgoj riba propisana je u Prilogu 4, Tabelama 18, 19. i 20. ovog zakona.

Ukoliko vodni objekti melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka, vodni objekti melioracionih sistema za navodnjavanje i vodni objekti regionalnih sistema za navodnjavanje i drugi vodni objekti zahvataju vodu iz Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav" obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav", u visini utvrđenoj ovim zakonom.

Ukoliko se obvezniku naknade voda isporučuje preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu za korišćenje crpne stanice visokog pritiska, u visini utvrđenoj ovim zakonom.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede utvrđuje metodologiju za obračun naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema za odvođenje otpadnih voda i za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 93

Naknadu za korišćenje vodnih objekata i sistema u javnoj svojini utvrđuje rešenjem javno vodoprivredno preduzeće u čijoj su nadležnosti upravljanje tim vodnim objektima i sistemima, za kalendarsku godinu.

Poslove iz stava 1. ovog člana nadležno javno vodoprivredno preduzeće vrši kao poverene.

Utvrđena naknada iz stava 1. ovog člana plaća se, kao akontacija, u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec i konačno po isteku godine ukoliko po isteku godine postoji razlika u odnosu na osnovicu naknade na osnovu koje je utvrđena akontacija u toku godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 3. ovog člana u toku godine manji od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 3. ovog člana u toku godine veći od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine više plaćena naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema uračunava se kao akontacija naknade za naredni period.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini mesečne naknade za prethodnu godinu u roku iz stava 3. ovog člana.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu.

Lice koje u toku godine otpočne prvi put da koristi vodne objekte i vodne sisteme, dužno je da javnom vodoprivrednom preduzeću iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana računajući od dana početka korišćenja vodnog objekta i vodnog sistema, dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje mesečne akontacije naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema.

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o količini zahvaćene, odnosno ispuštene vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede bliže propisuje sadržinu i izgled obrasca iz st. 7. i 8. ovog člana.

Naknada za ispuštenu vodu

Obveznik naknade

Član 94

Obveznik naknade za ispuštenu vodu je lice koje neposredno ili posredno:

1) ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero, akumulaciju i slično;

2) vrši sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije;

3) proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim - protočnim sistemom za hlađenje.

Osnovica

Član 95

Osnovica naknade za ispuštenu vodu je količina ispuštene vode izražena u metrima kubnim (m^3).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako obveznik naknade za ispuštenu vodu iz člana 94. tačka 3) ovog zakona nema merne uređaje za merenje količine ispuštene vode, osnovica za obračun naknade je proizvedena električna energija izražena u kilovat-satima (kWh).

Visina naknade

Član 96

Visina naknade za ispuštenu vodu, u zavisnosti od vrste ispuštene otpadne vode u recepijent ili javnu kanalizaciju propisana je u Prilogu 4. Tabela 21. ovog zakona.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana povećava se u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, i to:

1) za 50% kada je recipijent zona sanitarne zaštite izvorišta;

2) za 25% kada je recipijent vodno telo namenjeno rekreaciji.

Način utvrđivanja i plaćanja naknade

Član 97

Naknadu za ispuštenu vodu utvrđuje ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine rešenjem, za kalendarsku godinu.

Utvrđena naknada iz stava 1. ovog člana plaća se, kao akontacija, u jednakim mesečnim ratama, do 15. u mesecu za prethodni mesec i konačno po isteku godine ukoliko po isteku godine postoji razlika u odnosu na osnovicu naknade na osnovu koje je utvrđena akontacija u toku godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine manji od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine veći od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu u roku iz stava 2. ovog člana.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu.

Lice koje u toku godine otpočne prvi put da ispušta vode, dužno je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana računajući od dana početka ispuštanja vode dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje mesečne akontacije naknade.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o ispuštenoj količini vode u prethodnoj godini, ukoliko ima uređaj za merenje, odnosno drugi podatak koji predstavlja osnovicu za utvrđivanje naknade za ispuštenu vodu, do 20. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi vodoprivrede bliže propisuje sadržinu i izgled obrazaca iz st. 6. i 8. ovog člana.

Pripadnost prihoda

Član 98

Prihodi ostvareni od naknada za vode iz člana 74. ovog zakona pripadaju budžetu Republike Srbije, a prihodi ostvareni od tih naknada na teritoriji autonomne pokrajine pripadaju budžetu autonomne pokrajine.

X NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Vrste naknada

Član 99

Naknade za zaštitu životne sredine su:

1) naknada za korišćenje ribarskog područja;

2) naknada za korišćenje zaštićenog područja;

3) naknada za sakupljanje, korišćenje i promet vrsta divlje flore, faune i gljiva;

4) naknade za zagađivanje životne sredine;

5) naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine;

6) naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada;

7) naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad;

8) naknada za zagađivanje voda.

Naknada za korišćenje ribarskog područja

Obveznik naknade

Član 100

Obveznik naknade za korišćenje ribarskog područja jeste korisnik ribarskog područja.

Pojmovi ribarsko područje i korisnik ribarskog područja imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Osnovica

Član 101

Osnovica naknade za korišćenje ribarskog područja je vrednost izdatih dozvola za privredni ribolov, odnosno vrednost dozvola za rekreativni ribolov.

Vrednost dozvole za privredni ribolov utvrđuje korisnik ribarskog područja uz saglasnost ministarstva u čijoj su nadležnosti zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Vrednost dozvole za rekreativni ribolov određuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Pod pojmovima privredni ribolov i rekreativni ribolov podrazumeva se lov koji je definisan zakonom kojim se uređuju zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Visina naknade

Član 102

Visina naknade za korišćenje ribarskog područja iznosi:

1) 15% od vrednosti dozvole za privredni ribolov;

2) 10% od vrednosti dozvole za rekreativni ribolov.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 103

Naknadu za korišćenje ribarskog područja utvrđuje obveznik naknade za tromesečni period, na propisanom obrascu, koji dostavlja nadležnom ministarstvu, a za ribarsko područje koje se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, u roku od 15 dana po isteku tromesečnog perioda.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se do 15. u mesecu za prethodno tromesečje.

Kontrolu utvrđivanja i plaćanja obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana vrši inspektor nadležan za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Korisnik ribarskog područja dužan je da vodi evidenciju o izdatim dozvolama za privredni, odnosno rekreativni ribolov, na osnovu koje vrši obračun naknade.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 1. ovog člana.

Pripadnost prihoda

Član 104

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje ribarskog područja pripadaju budžetu Republike Srbije, a prihodi ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine pripadaju budžetu autonomne pokrajine.

Naknada za korišćenje zaštićenog područja

Član 105

Naknada za korišćenje zaštićenog područja plaća se za:

1) obavljanje delatnosti u zaštićenom području (delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti; delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata; delatnost trgovine, zanatskih usluga; rudarstva; energetike; saobraćaja i dr.);

2) vikendice i druge nekomercijalne objekte za odmor na teritoriji zaštićenog područja;

3) upotrebu vozila na motorni pogon na zaštićenom području;

4) održavanje turističkih, rekreativnih, sportskih i drugih manifestacija i aktivnosti;

5) korišćenje imena i znaka zaštićenog područja;

6) posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima;

7) za zauzeće prostora za objekte koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja, a koji su u vlasništvu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Naknada za korišćenje zaštićenog područja iz stava 1. tačka 7) ovog člana plaća se ukoliko nije plaćena naknada iz stava 1. tačka 1), odnosno iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Zaštićeno područje je područje koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Obavljanje delatnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti dopušteno u skladu sa propisima kojim se uređuje zaštita prirode.

Vikendice i drugi nekomercijalni objekti su objekti koji služe za povremeni boravak lica.

Obveznik naknade

Član 106

Obveznik naknade za korišćenje zaštićenog područja je korisnik zaštićenog područja, odnosno lice koje obavlja poslove ili raspolaže nepokretnostima i drugim stvarima na zaštićenom području, posećuje zaštićeno područje radi odmora, sporta, rekreacije i sličnih potreba i na drugi način koristi zaštićeno područje.

Visina naknade

Član 107

Najviši iznosi naknade za korišćenje zaštićenog područja po predmetima utvrđivanja te naknade, propisani su u Prilogu 5. ovog zakona.

Visinu naknade za korišćenje zaštićenog područja svojim aktom utvrđuje upravljač zaštićenog područja za predmete utvrđivanja naknade koje naplaćuju na području kojim upravljaju, najviše do iznosa propisanih u Prilogu 5. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 108

Utvrđivanje naknade za korišćenje zaštićenog područja vrši upravljač zaštićenog područja rešenjem za kalendarsku godinu, odnosno srazmerno periodu korišćenja, kada je period korišćenja kraći od kalendarske godine.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana za kalendarsku godinu, plaća se tromesečno, u roku od 15 dana po isteku tromesečja.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana za period korišćenja kraći od kalendarske godine, plaća se mesečno, u roku od 15 dana po isteku meseca.

Izuzetno od st. 1. do 3. ovog člana, naknade za korišćenje zaštićenog područja koje se plaćaju dnevno, obveznik naknade plaća ovlašćenom licu upravljača zaštićenog područja, prilikom ulaska u zaštićeno područje, na osnovu izdatog odgovarajućeg računa, odnosno ulaznice na ulaznim mestima, odnosno informativnim punktovima, informativnim centrima ili na drugi način.

Obvezniku koji otpočinje obavljanje delatnosti u zaštićenom području utvrđuje se akontaciona obaveza, u roku od 15 dana od dana početka obavljanja delatnosti, a plaćanje se vrši u roku iz stava 2. ovog člana.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine (za nacionalni park i kada je zaštićeno područje proglašeno aktom Vlade), odnosno organu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine autonomne pokrajine (za nacionalni park i kada je zaštićeno područje proglašeno aktom Vlade a nalazi se na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno kada je proglašeno aktom nadležnog organa autonomne pokrajine), odnosno organu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave (kada je zaštićeno područje proglašeno aktom jedinice lokalne samouprave).

Žalba iz stava 6. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Oslobođenja i olakšice

Član 109

Naknade za korišćenje zaštićenog područja oslobađaju se:

1) fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zaštićeno područje i fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja se graniči sa teritorijom jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi zaštićeno područje, i to: za ulazak i korišćenje motornog vozila;

1a) fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području za korišćenje nepokretnosti u zaštićenom području u kojem imaju prebivalište;

2) fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području, i to: za ulazak i korišćenje motornog vozila;

3) deca predškolskog uzrasta za posetu zaštićenom području;

4) fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama za ulazak/posetu i korišćenje motornog vozila u zaštićenom području;

5) penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza - poslednjeg primljenog čeka od penzije za ulazak i korišćenje motornog vozila;

6) korisnici kod kojih su, usled elementarne nepogode ili drugih razloga, nastupile okolnosti koje bitno otežavaju uslove rada i poslovanja za vreme trajanja tih okolnosti;

7) obveznici za postavljanje i korišćenje privremenih objekata za pčelarstvo;

8) korisnici stvari u javnoj svojini koji obavljaju aktivnosti od opšteg interesa koji za obavljanje tih aktivnosti koriste nepokretnosti posebne namene koje su u posebnom režimu u skladu sa zakonom;

9) registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva koja obrađuju poljoprivredno zemljište u granicama zaštićenog područja.

Obveznici naknade čije aktivnosti su utvrđene programom upravljanja zaštićenim područjem i neposredno doprinose unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja mogu da ostvare pravo na olakšicu samo za te aktivnosti na osnovu podnetog zahteva i pod uslovom da ispunjavaju propisane kriterijume.

Pravo na olakšicu iz stava 2. ovog člana, za period za koji se obračunava naknada, utvrđuje rešenjem upravljač zaštićenog područja.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine (za nacionalni park i kada je zaštićeno područje proglašeno aktom Vlade), odnosno organu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine autonomne pokrajine (za nacionalni park i kada je zaštićeno područje proglašeno aktom Vlade a nalazi se na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno kada je proglašeno aktom nadležnog organa autonomne pokrajine), odnosno organu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave (kada je zaštićeno područje proglašeno aktom jedinice lokalne samouprave).

Aktivnosti koje neposredno doprinose unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja, kriterijume za ostvarivanje prava na olakšicu, i bliži postupak ostvarivanja prava na olakšicu, uključujući rokove za podnošenje zahteva, kao i rok za odlučivanje po podnetom zahtevu, propisuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

Pripadnost prihoda

Član 110

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje zaštićenog područja pripadaju upravljaču i uplaćuju se na račun upravljača tog područja.

Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Obveznik naknade

Član 111

Obveznik naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva je lice koje vrši sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva.

Pojmovi zaštićene vrste divlje flore, faune i gljiva upotrebljavaju se u smislu zakona kojim se uređuje zaštita prirode.

Osnovica

Član 112

Osnovica naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva je jedinična vrednost odobrenih zaštićenih vrsta divlje flore i gljiva za sakupljanje po kilogramu (kg), odnosno vrednost odobrene divlje faune za sakupljanje po jedinki (komad).

Jedinična vrednost zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva je cena koju utvrđuje ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi trgovine, a pre objavljivanja konkursa za izdavanje dozvole za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe.

Visina naknade

Član 113

Visina naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva utvrđuje se primenom stope od 10% na osnovicu.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 114

Utvrđivanje naknade, vrši obveznik naknade, na osnovu obaveštenja ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine o odobrenim količinama divlje flore i gljiva, odnosno odobrenim jedinkama divlje faune za sakupljanje, kao i vrednosti istih, na propisanom obrascu, koji dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine uz zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja o odobrenoj količini zaštićenih vrsta divlje flore i gljiva, odnosno obaveštenja o odobrenim jedinkama divlje faune za sakupljanje, i dokaz o izvršenoj uplati dostavlja ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine uz zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine bliže propisuje sadržinu obrasca iz stava 1. ovog člana.

Pripadnost prihoda

Član 115

Prihodi ostvareni od naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva pripadaju budžetu Republike Srbije.

Naknade za zagađivanje životne sredine

Vrste naknada

Član 116

Naknade za zagađivanje životne sredine su:

1) naknada za emisije SO_2, NO_2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad;

2) naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač;

3) naknada za plastične kese.

Pojmovi emisija SO_2, emisija NO_2, praškaste materije i supstance koje oštećuju ozonski omotač upotrebljavaju se u smislu zakona kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Naknada za emisije SO_2, NO_2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad

Obveznik naknade

Član 117

Obveznik naknade za emisije SO_2, NO_2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad je:

1) lice koje uzrokuje zagađivanje životne sredine emisijama SO_2, NO_2 odnosno praškastim materijama iz postrojenja, pojedinačnih izvora emisija, za koje se izdaje integrisana dozvola, odnosno praškastim materijama iz asfaltnih baza;

2) proizvođač, odnosno odlagač opasnog otpada za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola;

3) javna komunalna preduzeća, pravna lica i preduzetnici, koja upravljaju komunalnim otpadom.

Pojedinačni izvori emisije SO_2, NO_2 i praškastih materija, u smislu ovog zakona, jesu tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u vazduh:

1) SO_2 u količini većoj od 100 kg godišnje;

2) NO_2 u količini većoj od 30 kg godišnje;

3) praškaste materije u količini većoj od 10 kg godišnje.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, za asfaltne baze primenjuje se emisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog produkta, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% praškastih materija u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju.

Osnovica

Član 118

Osnovica naknade za emisije SO_2, NO_2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad je za emisije SO_2, NO_2, praškaste materije količina emisije izražena u tonama (t), odnosno za proizvedeni ili odloženi otpad količina proizvedenog ili odloženog opasnog otpada izražena u tonama (t).

Visina naknade

Član 119

Visina naknade za zagađivanje životne sredine emisijama SO_2, NO_2, emisijama praškastih materija (iz postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, odnosno iz asfaltnih baza) i za proizvedeni ili odloženi otpad, propisana je u Prilogu 6, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 120

Utvrđivanje naknade za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja SO_2, NO_2, praškastim materijama, i proizvedenim ili odloženim otpadom obvezniku naknade vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine rešenjem za kalendarsku godinu, na osnovu izveštaja agencije za zaštitu životne sredine.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Konačan obračun naknade vrši se na osnovu podataka o godišnjim količinama emisija SO_2, NO_2, praškastih materija odnosno otpada, u prethodnom obračunskom periodu i visine naknade za jednu tonu emisije i korektivnih podsticajnih koeficijenata.

Naknada za emisije SO_2, NO_2 i praškaste materije obračunava se prema izrazu:

$N = N_1 \times E \times K_k$, gde je:

N - iznos naknade za emisiju SO_2 u dinarima ili iznos naknade za emisiju NO_2 u dinarima ili iznos naknade za emisiju praškastih materija u dinarima;

N_1 - naknada za jednu tonu emisije SO_2 ili naknada za jednu tonu emisije NO_2 ili naknada za jednu tonu emisije praškastih materija;

E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini;

K_k - korektivni podsticajni koeficijent koji zavisi od količine i porekla emisije.

Korektivni podsticajni koeficijent za emisije SO_2, NO_2 i praškastih materija izračunava se prema izrazu $K_k = k_1 \times k_2 \times k_3$ u kojem je:

k_1 - korektivni podsticajni koeficijent prema godišnjoj količini emisije;

k_2 - korektivni podsticajni koeficijent prema poreklu emisije;

k_3 - korektivni podsticajni koeficijent prema propisanim graničnim vrednostima emisije.

Korektivni podsticajni koeficijent k_1 utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije SO_2 i iznosi za:

1) količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje - 1,00;

2) količinu emisije jednaku ili veću od 100, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;

3) količinu emisije veću od 0,1, a manju od 100 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k_1 utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije NO_2 i iznosi za:

1) količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje - 1,00;

2) količinu emisije jednaku ili veću od 50, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;

3) količinu emisije veću od 0,03, a manju od 50 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k_1 utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije praškastih materija i iznosi za:

1) količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje - 1,00;

2) količinu emisije jednaku ili veću od 10, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;

3) količinu emisije veću od 0,01, a manju od 10 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k_2 utvrđuje se prema poreklu emisije SO_2 ili NO_2 ili praškastih materija i iznosi za:

1) emisije usled sagorevanja goriva - 1,0;

2) emisije iz tehnološkog procesa - 1,0.

Korektivni podsticajni koeficijent k_3 utvrđuje se prema propisanim graničnim vrednostima emisije i iznosi za:

1) vrednosti emisija utvrđene kontinualnim merenjem koje tokom kalendarske godine ne prelaze propisane granične vrednosti emisije i propisane uslove - 0,8;

2) vrednosti emisije utvrđene kontinualnim merenjem koje tokom kalendarske godine prelaze propisane granične vrednosti emisije, odnosno propisane uslove i za vrednosti emisije koje nisu utvrđene kontinualnim merenjem - 1,0.

Na obračunavanje naknade za praškaste materije koje su emitovane iz asfaltnih baza, odnosno za proizvedeni ili odloženi otpad ne primenjuje se korektivni podsticajni koeficijent.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 121

Utvrđena naknada iz člana 120. stav 1. ovog zakona se plaća akontaciono, na osnovu obaveze koja je utvrđena za prethodnu godinu:

1) u roku od 15 dana po isteku tromesečja kada je iznos utvrđene obaveze jednak ili veći od 1.000.000 dinara, a manji od 12.000.000 dinara;

2) u roku od 15 dana od isteka meseca, kada je iznos utvrđene obaveze jednak ili veći od 12.000.000 dinara.

Izuzetno od stava 1. ovog člana utvrđena naknada iz člana 120. stav 1. ovog zakona se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja u slučaju kada je iznos utvrđene obaveze manji od 1.000.000 dinara.

Ako je iznos plaćenih akontacija veći od iznosa koji se utvrdi konačnim obračunom naknade za obračunski period, više plaćen iznos naknade na osnovu akontacionih uplata obveznik koristi za izmirenje obaveza za naredni period ili se po podnetom zahtevu obveznika vrši povraćaj više uplaćenog iznosa u slučaju kada nije obveznik naknade u narednom periodu.

Ako je obveznik naknade po osnovu akontacija uplatio manji iznos od iznosa koji se utvrdi konačnim obračunom naknade za period za koji je akontacija plaćena, dužan je da utvrđenu razliku plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 122

Obveznik je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama emisija SO_2, NO_2, praškastih materija i otpada u Nacionalni registar izvora zagađivanja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Za obveznika naknade koji nije dostavio podatke u Nacionalni registar izvora zagađivanja u roku iz stava 1. ovog člana, ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine će obračunati naknadu na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o količini emisije SO_2, NO_2, praškastih materija, odnosno količine otpada.

Način dostavljanja podataka o godišnjim količinama emisija SO_2, NO_2, praškastih materija i otpada u Nacionalni registar izvora zagađivanja, kao i obrasce na kojima se dostavljaju podaci o godišnjim količinama emisija SO_2, NO_2, praškastih materija i otpada u Nacionalni registar izvora zagađivanja, bliže uređuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

Član 123

Obveznik naknada za zagađivanje životne sredine dužan je da prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi životne sredine podatke o:

1) promeni vlasništva, zakupa ili drugog prava na pojedinačnom izvoru emisije SO_2, NO_2, praškastih materija, odnosno deponije;

2) početku rada novog pojedinačnog izvora emisije SO_2, NO_2, odnosno praškastih materija;

3) datumu trajnog zatvaranja postojećeg pojedinačnog izvora emisije SO_2, NO_2, odnosno praškastih materija.

Prijavu podataka iz stava 1. ovog člana obveznik je dužan da dostavi u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

Olakšice

Član 124

Obveznik naknade za zagađivanje životne sredine ima pravo na povraćaj, odnosno smanjenje dela utvrđene i plaćene naknade za zagađivanje životne sredine od postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu životne sredine, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ako integrisanu dozvolu pribavi pre roka utvrđenog programom usklađivanja rada pojedinih grana sa zahtevima za izdavanje integrisane dozvole;

2) ako sredstva za koja se vrši povraćaj, odnosno smanjuje naknada koristi za realizaciju programa prilagođavanja rada postojećeg postrojenja propisanim uslovima;

3) ako se na osnovu izveštaja inspekcije o merenju emisije utvrdi da je smanjeno zagađivanje životne sredine ispod propisanih graničnih vrednosti, odnosno smanjena količina proizvedenog ili odloženog otpada.

Povraćaj dela naknade koju je obveznik platio u prethodnom obračunskom periodu vrši se ako:

1) opasan otpad izvozi radi tretmana, odnosno odlaganja u inostranstvo;

2) otpad predaje na tretman, odnosno odlaganje u postrojenja za upravljanje otpadom.

Povraćaj dela naknade iz stava 2. ovog člana utvrđuje se najviše do visine godišnje naknade koju je obveznik platio u prethodnom obračunskom periodu i koja se procentualno umanjuje, srazmerno količini izvezenog otpada, odnosno količini otpada koji je predat na tretman odnosno odlaganje, u odnosu na ukupno proizvedenu količinu otpada.

Obveznik naknade ima pravo na smanjenje utvrđene i plaćene naknade za emisije SO_2, NO_2 i praškastih materija od obračunate naknade za naredni obračunski period srazmerno procentualnom smanjenju zagađivanja životne sredine ispod propisane granične vrednosti u prethodnom obračunskom periodu.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine odlučuje svake godine o pravu na povraćaj, odnosno smanjenje naknade u periodu važenja integrisane dozvole, odnosno za koji je izvršena njena revizija.

Povraćaj, odnosno smanjenje naknade vrši se na zahtev obveznika.

Zahtev za povraćaj, odnosno smanjenje plaćene naknade podnosi se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana obveznik podnosi sledeću dokumentaciju:

1) dokaz o izvršenoj uplati naknade;

2) ispravu kojom se potvrđuje da je otpad izvezen, predat na tretman, odnosno odlaganje u postrojenja za upravljanje otpadom;

3) godišnji program korišćenja sredstava za koji se vrši povraćaj, odnosno smanjenje naknade.

Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač

Obveznik naknade

Član 125

Obveznik naknade za zagađivanje životne sredine supstancama koje oštećuju ozonski omotač je lice koje uvozi supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Osnovica

Član 126

Osnovica naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač je količina uvezene supstance izražena u kilogramima (kg).

Visina naknade

Član 127

Visina naknade za zagađivanje životne sredine supstancama koje oštećuju ozonski omotač, propisana je u Prilogu 6, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 128

Utvrđivanje naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine rešenjem, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja jedinstvene carinske isprave.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izdate dozvole za uvoz i podataka iz jedinstvene carinske isprave o uvezenoj količini supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Jedinstvenu carinsku ispravu obveznik naknade dužan je da dostavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine najkasnije u roku od osam dana od dana uvoza supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Naknada za plastične kese

Obveznik naknade

Član 129

Obveznik naknade za zagađivanje životne sredine plastičnim kesama je proizvođač, odnosno uvoznik plastičnih kesa, osim kompostabilnih kesa po standardu SRPS EN 13432:2005.

Plastične kese, u smislu ovog zakona, su ambalaža izrađena od plastičnog materijala, sa ručkom ili bez ručke dostupne u maloprodajnom objektu koje su namenjene za nošenje robe ili proizvoda.

Osnovica

Član 130

Osnovica naknade za plastične kese je količina proizvedenih, odnosno uvezenih plastičnih kesa na tržištu Republike Srbije, izraženih u tonama (t).

Visina naknade

Član 131

Visina naknade za zagađivanje životne sredine proizvedenim, odnosno uvezenim plastičnim kesama propisana je u Prilogu 6, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 132

Utvrđivanje naknade za plastične kese vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine rešenjem za kalendarsku godinu na osnovu izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Utvrđivanje naknade za plastične kese vrši se za period kraći od kalendarske godine u slučaju prestanka poslovanja, statusne promene koja dovodi do prestanka rada obveznika ili promene delatnosti obveznika, konačnog tretmana ukupne količine opasnog otpada, kao i potpune obustave proizvodnje opasnog otpada.

Obveznik naknade je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije unosom podataka u nacionalni registar izvora zagađivanja životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako obveznik naknade ne dostavi godišnji izveštaj u Nacionalni registar izvora zagađivanja u propisanom roku, ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine utvrđuje naknadu na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o količini plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Obrazac dnevne evidencije o proizvedenim, uvezenim i izvezenim plastičnim kesama, kao i obrazac na kome se dostavlja godišnji izveštaj o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i način njegovog dostavljanja, uređuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

Pripadnost prihoda

Član 133

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 116. ovog zakona u visini od 60% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 40% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zagađivač.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prihodi ostvareni od naknade za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u visini od 80% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 20% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zagađivač.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Obveznik naknade

Član 134

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je:

1) pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu;

2) vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju, odnosno transport sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija namenjenih daljoj prodaji iz skladišta, na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju.

Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti) prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, kao i iznose naknada za određene aktivnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana u okviru iznosa propisanih u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona, uslove za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, utvrđuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

Pod obavljanjem aktivnosti podrazumeva se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama.

Pod izdvojenom poslovnom jedinicom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se poslovni prostor i poslovne prostorije izvan sedišta u kojima obveznik obavlja delatnost, kao i zemljište i prostorije na zemljištu koje služe za obavljanje delatnosti.

Izdvojenom poslovnom jedinicom se smatra i obavljanje delatnosti na gradilištu u neprekidnom trajanju dužem od 12 meseci.

Pod stepenom negativnog uticaja koji nastaje obavljanjem aktivnosti smatra se neposredan, kao i posredan uticaj delatnosti koju obavlja obveznik naknade na zagađivanje životne sredine (vode, vazduha, zemljišta, šuma, geoloških resursa, biljnog i životinjskog sveta) kojima se unose zagađujuće materije ili energija u životnu sredinu (stvaranje buke, vibracije, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja), koji ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.

Osnovica

Član 135

Osnovica naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti je stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koje nastaje obavljanjem aktivnosti.

Osnovica naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju, odnosno transport sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija namenjenih daljoj prodaji iz skladišta, na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju je količina tereta, odnosno nosivost transportnog sredstva ukoliko ne postoje podaci o količini tereta prilikom transporta izražena u tonama (t).

Visina naknade

Član 136

Maksimalna visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisana je u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona.

Visina naknade iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona propisuje se aktom Vlade, a visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 2) ovog zakona svojim aktom utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 137

Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine obvezniku iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda (u daljem tekstu: nadležni organ JLS), rešenjem za kalendarsku godinu, srazmerno periodu obavljanja aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine u gradu čijim posebnim aktima je to uređeno.

Izuzetno pravnom licu, odnosno preduzetniku i ogranku stranog pravnog lica naknada se ne utvrđuje za kalendarsku godinu u kojoj je osnovano, odnosno registrovano.

Nadležni organ JLS može naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine utvrditi na osnovu prijave, bilansa, poslovnih knjiga i evidencija, računovodstvenih iskaza, poslovne dokumentacije i drugih isprava kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, prikupljene od obveznika ili trećih lica, kao i svakog drugog dokaznog sredstva kojim se činjenice mogu utvrditi.

Utvrđivanje i plaćanje naknade iz člana 134. stav 1. tačka 2) ovog zakona vrši obveznik, na osnovu visine naknade propisane aktom jedinice lokalne samouprave, pre preuzimanja ili isporuke robe.

Naknada iz stava 1. ovog člana se plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmerno broju dana u tromesečju za koje se naknada plaća u odnosu na obavezu utvrđenu za kalendarsku godinu, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do dospelosti obaveze po rešenju o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana, obveznik naknade plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine.

Pozitivnu razliku između naknade iz stava 1. ovog člana utvrđene rešenjem nadležnog organa i akontaciono plaćene naknade za tromesečje za koje je obaveza naknade dospela, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju naknade.

Ako je obveznik akontaciono platio više naknade iz stava 1. ovog člana, nego što je bio dužan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem, više plaćena naknada koristi se za namirenje naknade za naredno tromesečje ili se vraća obvezniku na njegov zahtev.

Ako se po proteku kalendarske godine obvezniku utvrdi naknada iz stava 1. ovog člana za tu godinu, utvrđena naknada se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi finansija, preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Ukupan iznos naknade koju obveznik iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona plaća ne može biti veći od 0,4% ukupnog prihoda u prethodnoj godini.

Za paušalno oporezovanog preduzetnika pod ukupnim prihodom smatra se paušalno utvrđen prihod rešenjem poreskog organa za prethodnu godinu.

Član 138

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade nadležnom organu JLS na čijoj teritoriji obveznik naknade obavlja aktivnost do 30. aprila tekuće godine.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 2) ovog zakona za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca podnosi prijavu nadležnom organu JLS, odnosno gradske uprave do 15. u narednom mesecu.

Obveznik koji je počeo da obavlja delatnost, obveznik koji je registrovao privremeni prekid ili prestao da obavlja delatnost dužan je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana od dana registrovanja promene, dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje naknade.

Izgled, sadržinu i način dostavljanja prijava iz st. 1, 2. i 3. ovog člana bliže uređuje ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine.

Oslobođenja

Član 138a

Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ne plaća:

1) direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

2) preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa zakonom o registraciji;

3) udruženje - nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl. pri čemu na pravo na ovo oslobođenje ne utiče ostvarivanje drugih vrsta prihoda koji nisu poslovni;

4) upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem.

Lica iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana nemaju obavezu podnošenja prijave iz člana 138. stav 1. ovog zakona, uključujući i lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana u slučaju kada se finansiraju isključivo od donacija, dotacija, subvencija, članarina, članskih doprinosa, i sl.

Pripadnost prihoda

Član 139

Prihodi ostvareni od naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave.

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Obveznik naknade

Član 140

Obveznik naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda koji te proizvode stavlja na tržište u Republici Srbiji ili ih koristi kao krajnji potrošač.

Izuzetno od stava 1. ovog člana fizičko lice koje proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada uvozi za sopstvene potrebe nije obveznik naknade, osim kada uvozi proizvode iz stava 3. tačka 5) ovog člana.

Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada su:

1) gume - spoljni pneumatici i to:

(1) uvezene, proizvedene ili protektirane gume za motorna vozila (automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letilice, vučene mašine, druge mašine i uređaji i ostali slični proizvodi, stavljeni na tržište kao poseban proizvod;

(2) gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letilica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja, i ostalih sličnih proizvoda;

2) baterije i akumulatori, koji se prema nameni i vrsti razvrstavaju na:

(1) uvezene i proizvedene startere (olovno-kisele) za motorna vozila (automobile, autobuse, kamione, motocikle i dr.), poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letilice, vučene mašine, druge mašine i uređaje i ostale slične proizvode, stavljene na tržište kao poseban proizvod;

(1a) startere (olovno-kisele) koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letilica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja, i ostalih sličnih proizvoda;

(2) prenosne baterije i akumulatore (nikl-kadmijumske i druge);

(3) industrijske baterije i akumulatore (olovno kisele, nikl-kadmijumske i druge);

3) mineralna i sintetička ulja, osim baznih mineralnih i sintetičkih ulja koja se koriste kao sirovina u proizvodnji novog proizvoda i maziva i ulja koja se ne mogu sakupiti radi tretmana;

4) električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1.000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju. Električni i elektronski proizvodi se razvrstavaju prema nameni u sledeće razrede:

(1)	Razred 1.	Veliki kućni aparati;
(2)	Razred 2.	Mali kućni aparati;
(3)	Razred 3.	Oprema informatičke tehnologije (IT) i telekomunikacije;
(4)	Razred 4.	Oprema široke potrošnje za razonodu;
(5)	Razred 5.	Oprema za osvetljenje: osvetljenja;
	Razred 5.1.	Oprema za osvetljenje;
	Razred 5.2.	Ravne fluorescentne sijalice; kompaktne fluorescentne sijalice; visokonaponske sijalice uključujući sijalice sa natrijumskim parama i sijalice sa metalhalogenim parama; niskonaponske natrijumske sijalice; ostale sijalice;
(6)	Razred 6.	Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih mašina i alata);
(7)	Razred 7.	Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport;
(8)	Razred 8.	Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju);
(9)	Razred 9.	Instrumenti za praćenje i nadzor;
(10)	Razred 10.	Automati.

5) vozila kategorije M1, N1, L2 i L6, u skladu sa propisima koji uređuju bezbednost saobraćaja na putevima.

6) *(brisana)*

Pojmovi gume, baterije, ulja, električni i elektronski proizvodi, upotrebljavaju se u smislu zakona kojim se uređuje upravljane otpadom.

Osnovica

Član 141

Osnovica naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je:

1) količina uvezenih, proizvedenih, odnosno protektiranih guma, kao i guma koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih automobila, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova (letelica), drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume izražena u kilogramima;

2) količina proizvedenih, odnosno uvezenih baterija i akumulatora, kao i baterija ili akumulatora koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila i uređaja izražena u kilogramima (kg);

3) količina proizvedenih, odnosno uvezenih mineralnih i sintetičkih ulja, izuzev baznih ulja, maziva i ulja koja se ne mogu sakupiti radi tretmana izražena u kilogramima (kg);

4) količina proizvedenih, odnosno uvezenih električnih i elektronskih proizvoda izražena u kilogramima (kg), odnosno komadima, odnosno iznos PDV-a po komadu;

5) količina proizvedenih, odnosno uvezenih vozila koja je navedena u dokumentu o homologaciji vozila, odnosno saobraćajnoj dozvoli izražena u kilogramima (kg).

6) *(brisana)*

Osnovica za obračun naknade za vozila koja nisu obuhvaćena navedenim kategorijama plaća se za proizvode koji su sastavni delovi vozila, i to (gume - spoljni pneumatici, akumulatori - starteri po kg), a na osnovu tehničkih uputstava proizvođača motornog vozila.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju da se težina guma - spoljnih pneumatika na vozilima ne može utvrditi, osnovica za obračun naknade iznosi 3% od težine uvezenih ili proizvedenih vozila.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju da se težina akumulatora ili startera koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila iz stava 2. ovog člana ne može utvrditi, osnovica za obračun naknade iznosi 1,5% od težine uvezenih ili proizvedenih vozila.

Visina naknade

Član 142

Visina naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisana je u Prilogu 7, Tabele 1-5. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 143

Utvrđivanje naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine rešenjem za kalendarsku godinu na osnovu Izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, osim za proizvode iz člana 140. stav 3. tačka 5) ovog zakona za koje utvrđivanje vrši nadležni carinski organ.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Obračunavanje naknade vrši obveznik naknade, i to:

1) proizvođač, na dan izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod;

2) uvoznik, prilikom stavljanja proizvoda u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, osim za proizvode iz člana 140. stav 3. tačka 5) ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, naknadu za proizvode iz člana 140. stav 3. tačka 5) ovog zakona utvrđuje nadležni carinski organ, na dan obračuna uvoznih dažbina.

Obračunata naknada iz stava 3. ovog člana plaća se tromesečno, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog tromesečja, a za uvozne proizvode iz člana 140. stav 3. tačka 5) ovog zakona, naknada se plaća u skladu sa propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina.

Ako je iznos plaćenih tromesečno obračunatih naknada veći od iznosa koji se, u skladu sa stavom 1. ovog člana, utvrdi konačnim obračunom naknade za kalendarsku godinu, više plaćen iznos naknade koristi se za izmirenje obaveza za naredni period ili se po podnetom zahtevu obveznika vrši povraćaj više uplaćenog iznosa u slučaju da nije obveznik naknade u narednom periodu.

Ako je iznos plaćenih tromesečno obračunatih naknada manji od iznosa koji se, u skladu sa stavom 1. ovog člana, utvrdi konačnim obračunom naknade za kalendarsku godinu, obveznik je dužan da utvrđenu razliku plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 144

Obveznik naknade dužan je da vodi dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i na osnovu tih podataka izrađuje godišnji izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada stavljenih na tržište Republike Srbije.

Dnevnu evidenciju iz stava 1. ovog člana obveznik naknade vodi u pisanom i/ili elektronskom obliku na propisanom obrascu.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana, obveznik dostavlja agenciji za zaštitu životne sredine unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obvezniku naknade koji nije dostavio Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o količini uvezenih proizvoda iz stava 3. ovog člana, Agencija će na osnovu carinske isprave utvrditi količine uvezenih proizvoda, sačiniti godišnji izveštaj i dostaviti ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, osim za obveznika - uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada iz člana 140. stav 3. tačka 5) ovog zakona.

Agencija za zaštitu životne sredine će dostaviti republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine spisak obveznika koji nisu dostavili godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana, radi postupanja inspekcije po članu 274. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, godišnji izveštaj ne dostavljaju proizvođači i uvoznici:

1) proizvoda koji su uvezeni radi oplemenjivanja i izvoza;

2) proizvoda koji su uvezeni radi daljeg izvoza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinski promet i zakonom kojim se uređuje carinski postupak;

3) proizvodi koji su uvezeni radi ugradnje u novi proizvod koji se prijavljuje u skladu sa ovim zakonom;

4) delova motornih vozila za koje se plaća naknada iz člana 140. stav 3. ovog zakona;

5) velikih nepokretnih industrijskih mašina i alata;

6) ulja i maziva, koji se tokom eksploatacije mašina i uređaja troše, odnosno ne mogu se sakupiti radi tretmana;

7) baznih ulja;

8) jestivih ulja;

9) proizvoda koji su uvezeni za službene potrebe stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava (u daljem tekstu DKP), lične potrebe šefova stranih DKP, uključujući i članove njihovih porodica.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine propisuje sadržinu obrasca dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja, kao i način dostavljanja godišnjeg izveštaja Agenciji iz st. 2. i 3. ovog člana.

Član 145

U slučaju prestanka poslovanja, statusne promene, odnosno promene delatnosti obveznik je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promene, dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine:

1) prijavu o prestanku poslovanja, statusnim promenama, odnosno promeni delatnosti;

2) izveštaj o količini proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada stavljeni na tržište Republike Srbije za period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje godišnji izveštaj.

Oslobođenje

Član 146

Naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada oslobođeni su proizvođač, odnosno uvoznik za:

1) proizvode koji predstavljaju predmet donacije ili humanitarne pomoći namenjene fizičkim licima za korišćenje u domaćinstvima u slučaju elementarnih nepogoda;

2) proizvode koji predstavljaju predmet donacije ili humanitarne pomoći namenjene korišćenju za medicinsku i zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim i socijalnim ustanovama u svrhu lečenja i prevencije bolesti;

3) mineralna i sintetička ulja, koja se koriste kao sirovina u proizvodnji novog proizvoda, za ulja koja se dodaju benzinima kod dvotaktnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, za maziva i ulja za podmazivanje lanaca motornih testera i kliznih staza, kao i za ulja koja se koriste kao elektroizolaciona ulja u procesu proizvodnje distributivnih i energetskih transformatora i prigušnica, nazivne snage preko 50 kVA;

4) gume koje su sastavni deo invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala;

5) putničko vozilo kategorije M1 namenjeno za osobe sa invaliditetom;

6) proizvode koji su uvezeni radi oplemenjivanja i izvoza;

7) proizvode koji su uvezeni radi daljeg izvoza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinski promet i zakonom kojim se uređuje carinski postupak;

8) proizvode koji su uvezeni radi ugradnje u novi proizvod koji se prijavljuje u skladu sa ovim zakonom;

9) delove motornih vozila za koje se plaća naknada iz člana 140. stav 3. ovog zakona;

10) velike nepokretne industrijske mašine i alati;

11) ulja i maziva, koji se tokom eksploatacije mašina i uređaja troše, odnosno ne mogu se sakupiti radi tretmana;

12) bazna ulja;

13) jestiva ulja;

14) proizvode koji su uvezeni za službene potrebe stranih DKP, lične potrebe šefova stranih DKP, uključujući i članove njihovih porodica.

Proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda iz stava 1. tačka 1) ovog člana, dostavljaju ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine, dokumentaciju kojom se potvrđuje poreklo i karakteristike proizvoda, kao i potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o obimu i vrsti elementarne nepogode i visini i vrsti nastale štete.

Proizvođač, odnosno uvoznik proizvoda iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dostavljaju ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine, dokumentaciju kojom se potvrđuje da se proizvodi koriste u svrhu lečenja i prevencije bolesti.

Proizvođači, odnosno uvoznici mineralnih i sintetičkih ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, dostavljaju ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine, dokumentaciju kojom se potvrđuje da se proizvodi koriste kao sirovine u proizvodnji novog proizvoda koji posle upotrebe postaje posebni tok otpada, da se koriste kao dodatak benzinima kod dvotaktnih motora, za skidanje kalupa i građevinskih oplata, za podmazivanje lanaca motornih testera i kliznih staza odnosno da je mineralno i sintetičko ulje iskorišćeno kao elektroizolaciono ulje u proizvodnji distributivnih i energetskih transformatora i prigušnica, nazivne snage preko 50 kVA, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Velike nepokretne industrijske mašine i alati su veliki sklopovi postrojenja, opreme i/ili komponenata, koji zajedno funkcionišu za određenu primenu, koji se na određenom mestu trajno montiraju ili demontiraju i koje se koriste i održavaju u industrijskom proizvodnom pogonu ili objektu za istraživanje i razvoj.

Pripadnost prihoda

Član 147

Prihodi ostvareni od naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada pripadaju budžetu Republike Srbije.

Naknada za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad

Obveznik naknade

Član 148

Obveznik naknade za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad (u daljem tekstu: naknada za ambalažu) je isporučilac koji prvi stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije:

1) ambalažu u koju se pakuje proizvod na mestu prodaje krajnjem korisniku;

2) upakovan proizvod.

Ambalaža, primarna, sekundarna, tercijarna (transportna) i povratna ambalaža je ambalaža u smislu zakona kojim se uređuje ambalaža i ambalažni otpad.

Pojmovi ambalažni otpad, operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, proizvođač ambalaže, paker/punilac, isporučilac upotrebljavaju se u smislu zakona kojim se uređuje ambalaža i ambalažni otpad.

Osnovica

Član 149

Osnovica naknade za ambalažu je količina ambalaže izražena u kilogramima (kg).

Visina naknade

Član 150

Naknada za ambalažu se utvrđuje za ambalažu ili upakovan proizvod prema vrsti (papir/karton, plastika, staklo, metal, drvo i ostalo) i količini ambalaže.

Naknada se obračunava prema preovlađujućem materijalu u sastavu ambalaže ili njene komponente ili upakovanog proizvoda, i to:

1) na različite materijale od kojih je sačinjena višeslojna ambalaža koji se ne mogu fizički odvojiti ili izdvojiti;

2) na delove od kojih je izrađena ambalaža ili njena komponenta koji se ne mogu fizički odvojiti ručno ili jednostavnim fizičkim putem.

Naknada se obračunava za svaku komponentu ambalaže ili upakovanog proizvoda koja se može odvojiti ručno ili jednostavnim fizičkim putem.

Naknada za ambalažu se obračunava prema nameni ambalaže bez obzira da li se koristi za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Naknada za ambalažu obračunava se prema ispunjenosti nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, i to:

1) opštih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada bez obzira na vrstu ambalaže;

2) specifičnih ciljeva za reciklažu ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže.

Naknadu iz stava 5. ovog člana čini zbir naknade za opšte ciljeve za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada i naknade za specifične ciljeve za reciklažu po vrstama ambalaže:

Naknada = naknada (opšti ciljevi) + naknada (specifični ciljevi)

Obračun naknada za opšte i specifične ciljeve vrši se prema sledećim formulama:

1) opšti ciljevi za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada:

naknada (opšti ciljevi) ponovno iskorišćenje = N x (PI - (Opi+ΣORi)), pri čemu je: PI = cPI x T;

naknada (opšti ciljevi) reciklaža = N x (R - ΣORi) gde je R = cR x T;

gde je:

N = koeficijent naknade za ponovno iskorišćenje i reciklažu 1 kg ambalažnog otpada, izražen u dinarima;

cPI = procenat ponovnog iskorišćenja ambalažnog otpada utvrđen kao opšti cilj za svaku godinu;

cR = procenat reciklaže ambalažnog otpada utvrđen kao opšti cilj za svaku godinu;

R = količina ambalažnog otpada koju je neophodno reciklirati prema opštem cilju izražena u kilogramima;

PI = količina ambalažnog otpada koju je neophodno ponovno iskoristiti;

OPi = ukupna količina ambalažnog otpada koji je ponovno iskorišćen, izražena u kilogramima;

ΣORi = ukupna količina ambalažnog otpada koji je recikliran, izražena u kilogramima (i = staklo, papir/karton, metal, plastika, drvo, kao i/ili drugi ambalažni materijali);

T = ukupna količina ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima;

Ako je količina ambalažnog otpada koji je ponovno iskorišćen veća od količine koju je neophodno ponovno iskoristiti tj. ako je Opi > PI, izraz (PI - Opi) se uzima da je jednak 0 (nuli).

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je OR > R, izraz (R - OR) se uzima da je jednak 0 (nuli).

2) specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada:

Naknada (specifični ciljevi) = NRi x Σ (Ri - ORi) pri čemu je: R = cR x T;

gde je:

NR = koeficijent naknade za reciklažu 1 kg ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže, izražen u dinarima (i = staklo, metal i drvo);

cR = procenat reciklaže ambalažnog otpada utvrđen kao specifični cilj za svaku godinu (i = staklo, metal i drvo);

T = ukupna količina ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima (i = staklo, metal i drvo);

R = količina ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže koju je neophodno reciklirati prema specifičnom cilju, izražena u kilogramima (i = staklo, metal i drvo);

OR = količina ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže koja je reciklirana, izražena u kilogramima (i = staklo, metal i drvo).

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je ORi > Ri, izraz (Ri - OR i) uzima se da je jednak 0 (nuli).

Plastika

Naknada za ukupnu plastiku specifičan cilj

Nr x (Rp - Σ ORpi) pri čemu je: Rp = cRp x Tp;

gde je:

Nr = koeficijent naknade za reciklažu 1 kg plastičnog ambalažnog otpada, izražen u dinarima;

Rp = količina plastičnog ambalažnog otpada koju je neophodno reciklirati prema opštem cilju izražena u kilogramima;

cRp = procenat reciklaže plastičnog ambalažnog otpada utvrđen kao specifični cilj za svaku godinu;

Tp = ukupna količina plastične ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima;

ΣOR p= ukupna količina plastičnog ambalažnog otpada koji je recikliran, izražena u kilogramima (i = polietilen, pet i ostale vrste plastike).

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je ORp > ΣRpi, izraz (Rpi - ΣORpi) se uzima da je jednak 0 (nuli).

Naknada za pojedine vrste plastike

Nrpi x Σ (Rpi - ORpi) pri čemu je: Rpi = cRpi x Tpi

gde je:

Nrp = koeficijent naknade za reciklažu 1 kg pojedinih vrsta plastičnog ambalažnog otpada, izražen u dinarima (i = polietilen, pet i ostale vrste plastike);

cRp = procenat reciklaže utvrđen kao specifični cilj za pojedine vrste plastičnog ambalažnog otpada za svaku godinu (i = polietilen, pet i ostale vrste plastike);

Tp = ukupna količina pojedine plastične ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima (i = polietilen, pet i ostale vrste plastike);

Rp = količina plastičnog ambalažnog otpada prema vrsti plastične ambalaže koju je neophodno reciklirati prema specifičnom podcilju, izražena u kilogramima (i=polietilen, pet i ostale vrste plastike);

ORp = količina plastičnog ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže koja je reciklirana, izražena u kilogramima (i = polietilen, pet i ostale vrste plastike).

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je ORpi > Rpi, izraz (Rpi - ORpi) se uzima da je jednak 0 (nuli).

Papir

Naknada za ukupan papir specifičan cilj:

Nrk x (Rk - ΣORki) pri čemu je: Rk = cRk x Tk;

gde je:

Nrk = koeficijent naknade za reciklažu 1 kg papirnog ambalažnog otpada, izražen u dinarima;

Rk = količina papirnog ambalažnog otpada koju je neophodno reciklirati prema opštem cilju izražena u kilogramima;

Tk = ukupna količina papirne ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima;

cRk = procenat reciklaže papirnog ambalažnog otpada utvrđen kao opšti cilj za svaku godinu;

ΣORki = ukupna količina papirnog ambalažnog otpada koji je recikliran, izražena u kilogramima (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je ORki > ΣRk, izraz (Rk - ΣORki) se uzima da je jednak 0 (nuli).

Naknada za pojedine vrste papira:

Nrki x Σ (Rki - OR ki) pri čemu je Rki = cRki x Tki:

gde je:

Nrk = koeficijent naknade za reciklažu 1 kg pojedinih vrsta papirnog ambalažnog otpada, izražen u dinarima (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

cRk = procenat reciklaže pojedine vrste papirnog ambalažnog otpada utvrđen kao specifični cilj za svaku godinu (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

Tk = ukupna količina pojedine papirne ambalaže koja je plasirana na tržište u toku godine izražena u kilogramima (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

Rk = količina plastičnog ambalažnog otpada prema vrsti plastične ambalaže koju je neophodno reciklirati prema specifičnom podcilju, izražena u kilogramima (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

ORk = količina plastičnog ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže koja je reciklirana, izražena u kilogramima (i = papir i višeslojna kartonska ambalaža za napitke);

Ako je količina ambalažnog otpada koji je recikliran veća od količine koju je neophodno reciklirati tj. ako je ORki > Rki, izraz (Rki - Orki) se uzima da je jednak 0 (nuli).

Koeficijenti naknade za ponovno iskorišćenje i reciklažu, kao i koeficijenti naknade za reciklažu po vrstama ambalaže, za 1 kg ambalažnog otpada, izraženi u dinarima, dati su u Prilogu 7, Tabela 7. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 151

Utvrđivanje naknade za ambalažu vrši se na osnovu godišnjeg izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ambalaža i ambalažni otpad.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana obveznik naknade dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine, unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja za prethodnu kalendarsku godinu.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da godišnji izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Utvrđivanje naknade za ambalažu vrši ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, rešenjem za kalendarsku godinu.

Obvezniku naknade koji nije dostavio Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj iz stava 2. ovog člana ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine će utvrditi obavezu plaćanja na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine o količinama ambalaže i/ili upakovanog proizvoda koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad, odnosno količini uvezenih proizvoda.

Utvrđenu naknadu, obveznik je dužan da plati:

1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja kada je ukupan iznos utvrđene naknade manji od 1.000.000 dinara;

2) u roku od 15 dana po isteku tromesečja kada je ukupan iznos utvrđene naknade jednak ili veći od 1.000.000 dinara.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine propisuje sadržinu i način dostavljanja godišnjeg izveštaja iz stava 2. ovog člana.

Oslobođenje

Član 152

Naknada za ambalažu ne plaća se za:

1) upakovan proizvod ako ukupna količina ambalažnih sirovina korišćenih za taj proizvod koji se stavlja u promet, u toku jedne kalendarske godine ne prelazi količinu od 1.000 kg;

2) ambalažu sa dugim vekom trajanja i povratnu ambalažu na koju se primenjuje kaucijski sistem;

3) izvezenu ambalažu ili upakovan proizvod, odnosno izvezenu ambalažu ili upakovan proizvod koji je predmet ponovnog uvoza, a za koji je već plaćena naknada po drugim propisima;

4) ambalažu ili upakovan proizvod uvezen u nekomercijalne svrhe ili koji je fizičko lice kupilo za sopstvene potrebe;

5) ambalažu ili upakovan proizvod koji se transportuje iz inostranstva u slobodne zone radi skladištenja ili ako se ne vrši njegovo prepakivanje;

6) proizveden, uvezen ili izvezen ambalažni materijal koji služi za dalju proizvodnju ambalaže.

Oslobođenje od plaćanja naknade za ambalažu ostvaruje i obveznik koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je obveznik plaćanja koji obezbeđuje sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom ispunio sve opšte i specifične ciljeve za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada;

2) da je obveznik plaćanja koji je ugovorom preneo obavezu na operatera ispunio sve opšte i specifične ciljeve za ponovno iskorišćenje i reciklažu.

Oslobođenje od plaćanja naknade utvrđuje se rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove životne sredine.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obveznik naknade koji je obavezu upravljanja ambalažnim otpadom ugovorom preneo na operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom plaća 80% od utvrđene visine naknade ako operater nije ispunio nacionalne ciljeve, proporcionalno količini ambalaže koju je stavio u promet.

Pripadnost prihoda

Član 153

Prihodi ostvareni od naknade za ambalažu pripadaju budžetu Republike Srbije.

Naknada za zagađivanje voda

Član 154

Naknada za zagađivanje voda plaća se za neposredno ili posredno zagađivanje vode recipijenta srazmerno stepenu zagađenosti otpadne vode, odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet vode recipijenta i pogoršavaju uslovi njenog korišćenja.

Obveznik naknade

Član 155

Obveznik plaćanja naknade za zagađivanje vode je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje:

1. ispušta otpadne vode kojima se neposredno zagađuju vode recipijenta ili se pogoršava njihov kvalitet i uslovi njegovog korišćenja, uključujući lica koja ispuštaju otpadne vode na osnovu vodnih dozvola ili rešenja o objedinjenim uslovima zaštite životne sredine (integrisane dozvole, studije procene uticaja i dr.), kao i pravna lica koja ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, a kojima voda nije isporučena putem objekata javnog snabdevanja vodom (vodovodom);

2. proizvodi ili uvozi mineralna đubriva, hemijska sredstva za zaštitu bilja i deterdžente na bazi fosfata i stavlja ih u promet na tržište na području Republike Srbije.

Osnovica

Član 156

Osnovica naknade za zagađivanje voda je količina ispuštene otpadne vode izražena u metrima kubnim (m^3) i količina zagađenja izražena u kilogramima (kg) u ispuštenoj otpadnoj vodi, odnosno količina izražena u kilogramima (kg) azota, odnosno količina hemijskih sredstava za zaštitu bilja izražena u kilogramima (kg), odnosno količina fosfata u deterdžentima izražena u kilogramima (kg) koji su proizvedeni ili uvezeni na područje Republike Srbije.

Visina naknade

Član 157

Visina naknade za neposredno zagađivanje voda je propisana u Prilogu 7, Tabela 8.1. ovog zakona, a visina naknade za posredno zagađivanje propisana je u Prilogu 7, Tabela 8.2. ovog zakona.

Član 158

Naknada za neposredno zagađivanje voda sastoji se iz dva dela, i to: iz naknade za ukupnu količinu ispuštene otpadne vode koja je usklađena sa propisanim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija (P) i naknade za ispuštanje otpadnih voda u kojima se zagađujuće materije nalaze iznad graničnih vrednosti emisije - GVE (V) za određeni privredni sektor, a obračunava se prema količini (m^3) ispuštene otpadne vode i stepenu njenog zagađenja.

Dozvoljeno opterećenje računa se za sledeće parametre: hemijska potrošnja kiseonika (HPK), biohemijska potrošnja kiseonika u toku prvih pet dana kultivacije pod odgovarajućim uslovima (BPK_5), ukupan azot (N_U), ukupan fosfor (P_U), toksični metali (M_I).

Izmerena ukupna količina ispuštene otpadne vode na godišnjem nivou (Q), utvrđuje se na osnovu podataka o stvarno ispuštenoj količini otpadne vode izmerene na uređaju za kontinualno merenje protoka ispuštene vode u recipijent.

Izuzetno, ukoliko obveznik plaćanja naknade ne vrši merenje količina ispuštenih otpadnih voda ili izmerena količina otpadne vode nije u skladu sa bilansom vode u tehnološkom procesu, Q se utvrđuje na osnovu podataka o količini zahvaćene ili isporučene vode obvezniku.

Član 159

Godišnja visina naknade za neposredno zagađivanje voda predstavlja visinu:

1) (R) - naknade na godišnjem nivou za otpadne vode u kojima se količine zagađujućih materija usklađene sa propisanim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija;

2) (V) - naknade na godišnjem nivou za otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija iznad propisanih graničnih vrednosti emisija.

Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se preko cene za:

1) ukupnu količinu ispuštene otpadne vode u kojima se količine zagađujućih materija usklađene sa propisanim graničnim vrednostima (RSD_P);

2) ispuštanje otpadnih voda u kojima su količine zagađujućih materija iznad propisanih graničnih vrednosti emisije (RSD_V), u skladu sa Prilogom 7, deo 8.3. ovog zakona.

Godišnja visina naknade za neposredno zagađivanje voda iz stava 1. ovog člana povećava se u slučaju da je recipijent u zaštićenoj oblasti, i to za:

1) zone sanitarne zaštite izvorišta za 50%;

2) vodna tela namenjena rekreaciji za 25%.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 160

Utvrđivanje naknade za zagađivanje voda vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine rešenjem na osnovu godišnjeg izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine.

Obveznik naknade za neposredno zagađivanje voda dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj najkasnije do 31. marta tekuće godine unosom podataka u informacioni sistem nacionalnog registra izvora zagađivanja za prethodnu kalendarsku godinu.

Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako obveznik naknade nije dostavio Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj iz stava 2. ovog člana u propisanom roku, ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine će obračunati naknadu na osnovu izveštaja republičkog inspektora zaštite životne sredine.

Izuzetno, u slučaju da inspektor zaštite životne sredine nije u mogućnosti da pribavi podatke neophodne za godišnji izveštaj, naknada će biti obračunata prema količini zahvaćene ili isporučene vode obvezniku.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se, kao akontacija, mesečno do 15. u mesecu za prethodni mesec i konačno po isteku godine ukoliko po isteku godine postoji razlika u odnosu na osnovicu naknade na osnovu koje je utvrđena akontacija u toku godine.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 6. ovog člana u toku godine manji od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 6. ovog člana u toku godine veći od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine više plaćena naknada za ispuštenu vodu uračunava se kao akontacija za naredni period.

Do utvrđivanja naknade iz stava 1. ovog člana po rešenju za tekuću godinu, obveznik je dužan da plati akontaciju u visini mesečne naknade iz prethodne godine.

Nakon utvrđivanja naknade iz stava 1. ovog člana po rešenju za tekuću godinu obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi, preko ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine propisuje sadržinu godišnjeg izveštaja iz stava 2. ovog člana, kao i izgled obrasca i način njegovog dostavljanja.

Član 161

Obveznik naknade za posredno zagađivanje vode koji proizvodi ili uvozi na tržište Republike Srbije mineralna đubriva, odnosno sredstva za zaštitu bilja, odnosno deterdžente sa fosfatima, dužan je da, na propisanom obrascu, njihovu vrstu i količinu prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Uprava carina prijavljuje ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine - Agenciji za zaštitu životne sredine, uvoznika, odnosno vrstu i količinu uvezenih mineralnih đubriva, sredstava za zaštitu bilja i deterdženata.

Ministar u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine propisuje sadržinu i izgled obrasca iz stava 1. ovog člana.

Član 162

Obveznik naknade za zagađivanje voda dužan je da prijavi ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine:

1) promenu vlasništva, zakupa ili drugog prava nad postrojenjima, pogonima i drugim objektima koji ispuštaju svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju i koje sadrže zagađujuće materije, naročito opasne i druge zagađujuće materije;

2) početak rada novog pojedinačnog izvora emisije otpadnih voda koje potiču od rada postrojenja, pogona i drugih objekata koji putem svojih otpadnih voda ispuštaju u recipijent ili javnu kanalizaciju zagađujuće materije, naročito opasne i druge zagađujuće materije;

3) datum trajnog zatvaranja postojećeg pojedinačnog izvora emisije otpadnih voda koje potiču od rada postrojenja, pogona i drugih objekata koji putem svojih otpadnih voda ispuštaju u recipijent ili javnu kanalizaciju zagađujuće materije, naročito opasne i druge zagađujuće materije.

Prijavu iz stava 1. ovog člana obveznik je dužan da dostavi u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

Ako obveznik ne dostavi prijavu iz stava 2. ovog člana, ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine će obračunati naknadu prema količini zahvaćene ili isporučene vode.

Olakšice

Član 163

Obvezniku naknade umanjuje se utvrđena naknada za 50% u periodu izgradnje novog postrojenja ili rekonstrukcije postojećeg postrojenja radi poboljšanja efikasnosti procesa prečišćavanja otpadnih voda.

Ukoliko obveznik ne sprovede odgovarajuće aktivnosti iz stava 1. ovog člana u periodu od tri godine, retroaktivno se obračunava naknada do punog iznosa, sa rokom plaćanja od 90 dana.

Pripadnost prihoda

Član 164

Sredstva ostvarena od naknade za zagađivanje voda prihod su budžeta Republike Srbije.

XI NAKNADE ZA PLOVIDBU I KORIŠĆENJE LUKA, PRISTANIŠTA I OBJEKATA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NA DRŽAVNOM VODNOM PUTU

Vrste naknada

Član 165

Naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu su:

1) naknade za korišćenje luka i pristaništa, i to:

(1) naknada za upotrebu obale;

(2) naknada za pristajanje;

(3) ležarina;

2) naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu, i to:

(1) naknada za plovidbu državnim vodnim putem;

(2) naknada za korišćenje brodske prevodnice na državnom vodnom putu;

(3) naknada za korišćenje zimovnika na državnom vodnom putu.

Luka i pristanište su prostor, odnosno objekti definisan zakonom kojim se uređuje plovidba i luke.

Naknade za korišćenje luka i pristaništa

Naknada za upotrebu obale

Obveznik naknade

Član 166

Obveznik naknade za upotrebu obale je primalac ili krcatelj čija se roba ukrcava ili iskrcava u luci, odnosno pristaništu ili privremenom pretovarnom mestu.

Ako je primalac ili krcatelj čija se roba ukrcava ili iskrcava u luci, odnosno pristaništu strano pravno lice, obveznik naknade je carinski zastupnik, predstavništvo tog pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji, ili drugo pravno lice koje u ime i za račun stranog pravnog lica snosi troškove u Republici Srbiji.

U slučaju prevoza putnika, obveznik naknade za upotrebu obale je turistička agencija (organizator turističkog putovanja ili posrednik u prodaji turističkog putovanja) ili drugo pravno lice koje u ime i za račun stranog pravnog lica snosi troškove u Republici Srbiji.

Naknada za upotrebu obale naplaćuje se za svakog putnika koji prelazi preko linije obale.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, obveznik naknade za upotrebu obale je putnik u slučaju kada namerava da se iskrca radi privremenog turističkog izlaska sa broda, a nije zaključio sa agentom broda ili turističkim operaterom ugovor kojim se uređuje plaćanje naknade.

Osnovica

Član 167

Osnovica naknade za upotrebu obale je količina ukrcane, odnosno iskrcane robe izražena u tonama (t).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica naknade za upotrebu obale za šljunak, pesak i kamene agregate je količina izražena u metrima kubnim (m^3), za transportne kontejnere količina izražena u "TEU", a za putnička vozila osnovica je broj vozila.

Osnovica naknade u putničkom saobraćaju je broj ukrcanih, odnosno iskrcanih putnika.

Visina naknade

Član 168

Visina naknade za upotrebu obale propisana je u Prilogu 8, Tabele 1. i 2. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 169

U teretnom saobraćaju naknadu za upotrebu obale utvrđuje Agencija za upravljanje lukama (u daljem tekstu: regulatorno telo za upravljanje lukama) rešenjem.

Utvrđivanje naknade vrši se na osnovu podataka iz prijave koju obveznik podnosi regulatornom telu nadležnom za upravljanje lukama najkasnije 24 časa nakon isplovljenja.

Obveznik naknade je u obavezi da navede tačne i potpune podatke u prijavi.

Količina i namena tereta koja je deklarisana u prijavi dokazuje se službenim dokumentom (teretnica, tovarni list, carinska dokumentacija i slično) čija se kopija dostavlja uz prijavu.

Broj putnika deklarisan u prijavi dokazuje se službenim dokumentom (brodskim raportom ili posebnom izjavom brodara, brodskog agenta ili turističkog operatera) koji se dostavljaju uz prijavu.

U putničkom saobraćaju regulatorno telo nadležno za upravljanje lukama, na osnovu podataka iz prijave koju putnik, brodski agent ili turistička agencija (organizator turističkog putovanja ili posrednik u prodaji turističkog putovanja) podnosi najkasnije 24 časa nakon isplovljenja broda, ispostavlja rešenje putniku, agentu broda ili turističkom operateru koji je organizator putovanja.

Ako do isplovljavanja broda iz luke, odnosno pristaništa dođe do promene podataka u odnosu na podatke iz prijave, obveznik naknade je dužan da regulatornom telu za upravljanje lukama odmah prijavi nastalu promenu.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Naknada za upotrebu obale za ukrcavanje ili iskrcavanje utečnjenog naftnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa umanjuje se za 30%.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi saobraćaja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Obrazac prijave iz stava 2. ovog člana propisuje regulatorno telo za upravljanje lukama.

Naknada za pristajanje

Obveznik naknade

Član 170

Obveznik naknade za pristajanje je vlasnik ili brodar broda koji direktno, odnosno indirektno koristi luku, odnosno pristanište ili privremeno pretovarno mesto u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja robe ili putnika.

Obveznik naknade za pristajanje broda koji vije stranu zastavu je agent broda, odnosno predstavništvo privrednog društva koje je upisani vlasnik broda, a koje je registrovano u Republici Srbiji.

Osnovica

Član 171

Osnovica naknade za pristajanje je nosivost broda za samohodne brodove izražena u tonama (t), snaga pogonskog motora po kilovatu (kW) za potiskivače i tegljače, kao i vreme provedeno u luci na ukrcavanju i/ili iskrcavanju robe ili putnika, odnosno dužina broda preko svega izražena u metrima (m) za putničke brodove kao i vreme provedeno u luci ili pristaništu.

Visina naknade

Član 172

Visina naknade za pristajanje propisana je u Prilogu 8, Tabela 3. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 173

Utvrđivanje naknade za pristajanje vrši regulatorno telo za upravljanje lukama rešenjem.

Utvrđivanje obaveze se vrši na osnovu podataka iz prijave koju je obveznik dužan da podnese regulatornom telu najkasnije 24 časa nakon isplovljenja broda.

Obveznik naknade je u obavezi da navede tačne i potpune podatke u prijavi.

Podaci za utvrđivanje naknade naznačeni u prijavi dokazuju se službenim dokumentom (brodsko svedočanstvo, svedočanstvo o baždarenju, raport broda i slično) čija se kopija dostavlja uz prijavu.

Plaćanje se vrši najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Kada se plovilo snabdeva utečnjenim prirodnim gasom kao pogonskim gorivom na terminalu za snabdevanje broda pogonskim gorivom, naknada za pristajanje umanjuje se za 30%.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi saobraćaja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Obrazac prijave iz stava 2. ovog člana propisuje regulatorno telo za upravljanje lukama.

Ležarina

Obveznik naknade

Član 174

Obveznik naknade za ležarinu je vlasnik broda koji direktno, odnosno indirektno (preko drugog plovila) koristi luku, odnosno pristanište u bilo koju drugu svrhu različitu od one za koju se plaća naknada za pristajanje, a naročito kada:

1) koristi luku, odnosno pristanište posle završetka obavljanja poslova ukrcavanja, odnosno iskrcavanja robe na brod;

2) boravi u luci ili pristaništu nakon isteka vremena određenog za boravak u luci ili pristaništu putničkog broda, pri čemu se putnici ne nalaze na brodu;

3) boravi u luci ili pristaništu van mesta koje je određeno za ukrcavanje, odnosno iskrcavanje putnika na putnički brod, ili boravi u luci između dve nautičke sezone.

Obveznik naknade za brod koji vije stranu zastavu je agent plovila, odnosno predstavništvo privrednog društva koje je upisani vlasnik plovila, a koje je registrovano u Republici Srbiji.

Osnovica

Član 175

Osnovica naknade za ležarinu je dužina broda izražena u metrima (m) i nedeljiva 24 časa za svaki brod, koji počinje da teče šest časova nakon ukrcavanja, odnosno iskrcavanja robe, odnosno nakon isteka vremena određenog za boravak putničkog broda.

Visina naknade

Član 176

Visina naknade za ležarinu propisana je u Prilogu 8, Tabela 4. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 177

Utvrđivanje naknade vrši regulatorno telo za upravljanje lukama rešenjem.

Utvrđivanje naknade vrši se na osnovu podataka iz prijave koju je obveznik dužan da podnese regulatornom telu za upravljanje lukama najkasnije 24 časa nakon isplovljenja broda iz luke, odnosno pristaništa.

Obveznik naknade je u obavezi da navede tačne i potpune podatke u prijavi.

Obveznik naknade dužan je da utvrđeni iznos naknade za ležarinu plati najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Za putnički brod koji koristi luku, odnosno pristanište u periodu između dve nautičke sezone, naknada se utvrđuje u iznosu od 33% od propisane visine naknade.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi saobraćaja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Obrazac prijave iz stava 2. ovog člana propisuje regulatorno telo za upravljanje lukama.

Oslobođenja

Član 178

Od obaveze plaćanja naknada za korišćenje luka i pristaništa iz člana 165. stav 1. tačka 1) ovog zakona oslobođen je:

1) obveznik naknade za domaća javna plovila;

2) obveznik čija plovila borave u luci, odnosno pristaništu:

(1) usled više sile, dok ona traje;

(2) radi iskrcavanja brodolomaca ili umrlih lica i njihovih pratilaca;

(3) radi lekarske pomoći članovima posade ili putnicima;

(4) radi gašenja požara;

(5) za plovila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove radi obavljanja službenih zadataka.

Viša sila iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana ne obuhvata pojavu leda na unutrašnjim vodnim putevima koja prouzrokuje sklanjanje broda u luku kao zimsko sklonište.

Naknada iz člana 165. stav 1. tačka 1) ovog zakona ne naplaćuje se u slučaju kada se plovilo snabdeva gorivom na terminalu za snabdevanje broda pogonskim gorivom.

Od obaveze plaćanja naknade za ležarinu oslobođen je vlasnik broda koji se koristi za potrebe obavljanja određenih lučkih delatnosti (boksaža plovila i slično), kao i vlasnik domaćeg broda koji koristi pristanište za sopstvene potrebe kojim upravlja kao lučki operater ili operativnu obalu u delu luke kojom upravlja kao lučki operater za stacioniranje tog broda tokom godine pod uslovom da dobije saglasnost regulatornog tela nadležnog za upravljanje lukama za korišćenje dela operativne obale luke u tu svrhu.

Naknade za korišćenje luka i pristaništa ne plaćaju plovila za korišćenje sidrišta u lukama, odnosno pristaništima kojima upravljaju operateri koji su to pravo stekli u procesu privatizacije, odnosno svojinske transformacije.

Pripadnost prihoda

Član 179

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 165. stav 1. ovog zakona pripadaju i uplaćuju se na račun regulatornog tela nadležnog za upravljanje lukama do iznosa planiranih rashoda utvrđenih godišnjim finansijskim planom tog regulatornog tela, a višak iznad tog iznosa, uključujući i sredstva koja nisu utrošena na planirane rashode, pripadaju budžetu Republike Srbije.

Izuzetno, ukoliko su određeni delovi lučke infrastrukture u proglašenom lučkom području za čije se korišćenje plaća naknada iz člana 165. stav 1. tačka 1) ovog zakona u svojini lučkog operatera koji su to pravo stekli u procesu privatizacije, odnosno svojinske transformacije, shodno članu 217. stav 1. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon, 113/17 - dr. zakon i 41/18), regulatorno telo za upravljanje lukama deo prihoda koji ne može da bude manji od 50% prihoda koji se ostvare naplatom naknada iz člana 165. stav 1. tačka 1) ovog zakona u toj luci, odnosno pristaništu, uplaćuje tom lučkom operateru.

Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na lučke operatere koji su postupke privatizacije, na osnovu kojih su stekli pravo svojine na delovima lučke infrastrukture, započeli posle 4. juna 2003. godine, a što se utvrđuje uvidom u dokumentaciju iz postupka privatizacije.

Naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu

Obveznik naknade

Član 180

Obveznik plaćanja naknada za plovidbu državnim vodnim putem ovog zakona je vlasnik plovila, agent plovila, odnosno predstavništvo privrednog društva koje je upisano kao vlasnik plovila, a koje je registrovano u Republici Srbiji ili brodar.

Obveznik naknada za korišćenje brodske prevodnice na državnom vodnom putu i naknada za korišćenje zimovnika na državnom vodnom putu je korisnik državnih vodnih puteva.

Osnovica

Član 181

Osnovica naknade za plovidbu državnim vodnim putem, naknade za korišćenje brodske prevodnice na državnom vodnom putu i naknade za korišćenje zimovnika za teretne (samohodne brodove, potisnice i tegljenice) je nosivost teretnog plovila izražena u tonama (t), a za potisnice, tegljače, ostala plovila koja imaju sopstveni pogon, nisu teretni brodovi i koriste se u privredne svrhe kao i za putnička plovila je snaga pogonskog motora izražena u kW.

Visina naknada

Član 182

Visina naknade za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu propisana je u Prilogu 9, Tabele 1-3. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 183

Utvrđivanje naknade vrši ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi saobraćaja rešenjem, odnosno organ autonomne pokrajine u čijoj su nadležnosti plovidba i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 184

Od obaveze plaćanja naknada iz člana 165. stav 1. tačka 2) ovog zakona oslobođen je vlasnik javnog i ratnog plovila.

Pripadnost prihoda

Član 185

Prihodi ostvareni od naknada za plovidbu i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu pripadaju budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu autonomne pokrajine ako su naplaćeni za korišćenje državnog vodnog puta odnosno za korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu na teritoriji autonomne pokrajine.

XII NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA

Vrste naknada

Član 186

Naknade za korišćenje javnih puteva u smislu ovog zakona su:

1) naknada za vanredni prevoz, i to za:

(1) prekoračenje dozvoljene dimenzije;

(2) prekoračenje dozvoljene ukupne mase;

(3) prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja;

2) naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta, u skladu sa propisima;

3) posebna naknada za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina);

4) naknada za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta;

5) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu;

6) naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na javnom putu.

Javni put, odnosno državni put jeste put u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi.

Naknada za vanredni prevoz

Obveznik naknade

Član 187

Obveznik naknade za vanredni prevoz je lice kome je izdata dozvola za obavljanje vanrednog prevoza u skladu sa zakonom kojim se uređuju javni putevi.

Osnovica

Član 188

Osnovica naknade za vanredni prevoz (prekoračenje najveće dozvoljene dužine, širine, visine vozila izražene u metrima, prekoračenje najveće dozvoljene ukupne mase vozila (zbir mase vozila i mase tereta na vozilu), odnosno prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila (zbir mase vozila i mase tereta na vozilu) je dužina relacije izražena u kilometrima (km) koju vozilo prelazi, sa ili bez tereta.

Visina naknade

Član 189

Visina naknade za vanredni prevoz u zavisnosti od prekoračenja najveće dozvoljene dimenzije vozila (dužine, širine, odnosno visine), prekoračenje najveće ukupne mase vozila i skupa vozila, prekoračenja najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za jednostruke, dvostruke, trostruke, odnosno četvorostruke osovine, propisana je u Prilogu 10. ovog zakona, Tabele 1. do 6.

Prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila iz stava 1. ovog člana se utvrđuje kao razlika stvarnog osovinskog opterećenja i dozvoljenog osovinskog opterećenja. Prekoračenje za dvostruke, trostruke i višestruke osovine, obračunava se kao količnik razlike stvarnog osovinskog opterećenja dvostruke, trostruke i višestruke osovine i dozvoljenog osovinskog opterećenja i broja osovina.

Najveća dozvoljena dužina, širina, visina vozila, odnosno najveće osovinsko opterećenje je najveća dozvoljena dužina, širina, visina vozila, odnosno najveće osovinsko opterećenje u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 190

Naknadu za vanredni prevoz utvrđuje upravljač javnog puta za vozilo sa ili bez tereta rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Kada vozilo, sa ili bez tereta prekoračuje dozvoljenu dužinu, širinu i visinu na više mesta naknada iz člana 186. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona utvrđuje se za svaku vrstu prekoračenja posebno, i to za samo najveću dimenziju iz svakog prekoračenja primenom visine naknade propisane u Prilogu 10, Tabela 1. ovog zakona.

Ukoliko vozilo, sa ili bez tereta, prekoračuje više dimenzija, ukupna naknada predstavlja zbir naknada za prekoračenja po pojedinim dimenzijama.

Ukupan iznos naknade za prekoračenje najvećih dozvoljenih dimenzija vozila obračunava se kao proizvod zbira jediničnih naknada za dužinu, širinu, visinu (din/km) i dužine relacije d izražene u kilometrima (km).

Naknada iz člana 186. stav 1. tačka 1) podtačka (2) ovog zakona za prekoračenje ukupne mase vozila ili skupa vozila iznad 40 t, odnosno kada je zakonom propisana manja dozvoljena ukupna masa vozila ili skupa vozila i 44 t za troosovinsko motorno vozilo sa dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom kada se prevozi 40-stopni ISO kontejner kao kombinovana prevozna operacija, obračunava se kao proizvod visine naknada propisanih u Prilogu 10, Tabela 2. ovog zakona i dužine pređene relacije. Za prekoračenja veća od 160 t, visina naknade iz Tabele 2. uvećava se za 100 dinara/km za svaku sledeću tonu.

Naknada iz člana 186. stav 1. tačka 1) podtačka (3) ovog zakona obračunava se za vozilo sa ili bez priključnog vozila na jednoj ili više jednostrukih osovina, ili na dvostrukoj, trostrukoj ili višestrukoj osovini koje prekoračuje dozvoljeno osovinsko opterećenje, množenjem visine naknade propisane u Prilogu 10. Tabele 3. do 6. ovog zakona za utvrđeno prekoračenje sa dužinom pređenog puta izražene u kilometrima (km).

Za prevoze koji se vrše po jednoj dozvoli za više identičnih prevoza, naknada se obračunava tako što se naknada za pojedinačni prevoz množi sa brojem odobrenih prevoza.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se pre otpočinjanja vanrednog prevoza, a najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja visine naknade.

Za vozila ili priključna vozila za koja se izdaje vremenska dozvola utvrđuje se godišnja naknada, čija je visina propisana u Prilogu 10, Tabela 7. ovog zakona.

Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored javnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta

Obveznik naknade

Član 191

Obveznik naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored državnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta (u daljem tekstu: naknada za postavljanje reklamnih tabli pored državnog puta) je lice koje koristi državni put za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored državnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta.

Obveznik naknade za postavljanje sredstava za oglašavanje pored odnosno na ulicama i opštinskim putevima, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač ulice ili opštinskog puta (u daljem tekstu: naknada za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta) je lice koje je postavilo sredstvo za oglašavanje na osnovu plana postavljanja sredstava za oglašavanje na ulicama i opštinskim putevima, nakon sprovedenog postupka javnog konkursa odnosno kroz realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementom koncesije.

Bliže uslove i kriterijume za sprovođenje javnog konkursa odnosno za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementom koncesije, iz stava 2. ovog člana, uključujući i način određivanja naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta, uređuje se aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Osnovica

Član 192

Osnovica naknade za postavljanje reklamnih tabli pored državnog puta, odnosno opštinskog puta je ukupna površina svih strana za oglašavanje postavljene table izražena u metrima kvadratnim (m^2).

Visina naknada

Član 193

Visina naknade za postavljanje reklamnih tabli pored državnog puta, propisana je u Prilogu 10, Tabela 8. ovog zakona.

Visina minimalne naknade za postavljanje reklamnih tabli pored opštinskog puta, propisana je u Prilogu 10, Tabela 9. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 194

Naknadu za postavljanje reklamnih tabli na državnom putu utvrđuje upravljač državnog puta, rešenjem, a plaćanje se vrši u 12 jednakih mesečnih rata do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Naknadu za postavljanje reklamnih tabli na opštinskom putu, utvrđuje jedinica lokalne samouprave prilikom zaključivanja ugovora sa obveznikom naknade po okončanom javnom konkursu, odnosno ugovora o javno - privatnom partnerstvu.

Putarina

Obveznik naknade

Član 195

Obveznik putarine je:

1) vozač;

2) vlasnik motornog vozila;

3) lice koje na osnovu ugovora ima pravo korišćenja vozila;

4) korisnik usluge elektronske naplate putarine;

5) pružalac usluga EENP.

Osnovica

Član 196

Osnovica za putarinu je dužina relacije javnog puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima (km).

Visina naknade

Član 197

Putarina obuhvata infrastrukturnu naknadu i naknadu za eksterne troškove.

Infrastrukturna naknada je naknada koja treba da obezbedi povraćaj troškova izgradnje, održavanja, poslovanja i razvoja u vezi sa izgrađenom infrastrukturom.

Troškovi izgradnje su svi troškovi povezani s izgradnjom mreže javnih puteva ili pojedinog putnog objekta na javnom putu ili novim investicijama u rekonstrukciju i održavanje ranije izgrađene mreže javnih puteva ili pojedinog putnog objekta na javnom putu.

Pod pojedinim putnim objektom na javnom putu podrazumeva se most, tunel i vijadukt.

Naknada eksternih troškova je naknada troškova nastalih zbog zagađenja vazduha, emisije CO_2 ili štetnih uticaja buke koje su posledica odvijanja saobraćaja.

Trošak zagađenja vazduha zbog saobraćaja je trošak štete uzrokovane ispuštanjem čestica i prekursora ozona, kao što su azot oksid i ispariva organska jedinjenja, za vreme odvijanja saobraćaja.

Trošak štetnog uticaja buke zbog saobraćaja je trošak štete uzrokovane bukom koju emituju vozila u drumskom saobraćaju.

Trošak emisije CO_2 zbog saobraćaja je trošak štete uzrokovane ispuštanjem CO_2 za vreme rada vozila.

Ponderisana prosečna infrastrukturna naknada je ukupan prihod od infrastrukturne naknade tokom određenog perioda, podeljen brojem kilometara koje su vozila prešla na deonicama javnog puta i pojedinom putnom objektu na javnom putu, na kojima se naplaćivala naknada tokom tog perioda.

Ponderisana prosečna naknada za eksterne troškove je ukupan prihod od naknada za eksterne troškove tokom određenog perioda, podeljen brojem kilometara koje su vozila prešla na deonicama javnih puteva i pojedinom putnom objektu na javnom putu, na kojima se naplaćivala naknada tokom tog perioda.

Kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za putarinu su: kategorija vozila i karakteristike deonice javnog puta.

Visina putarine za jedan kilometar javnog puta propisana je u Prilogu 10, Tabela 10. ovog zakona.

Visina putarine iz Tabele 10. uvećava se, na osnovu dužine putnog objekta koje vozilo prelazi na javnom putu, i to: za mostove i vijadukte za dva i po puta i za tunele za pet puta.

U zatvorenom sistemu za naplatu putarine naknada se izračunava tako što se propisana visina putarine za jedan kilometar javnog puta, za određenu kategoriju vozila, množi sa dužinom pređene relacije.

U otvorenom sistemu putarine naknada se izračunava tako što se propisana visina putarine za jedan kilometar javnog puta, za određenu kategoriju vozila, množi sa dužinom cele deonice javnog puta pod naplatom.

Iznos naknade za određenu deonicu javnog puta za državne puteve utvrđuje se odlukom upravljača državnog puta uz saglasnost Vlade, a za opštinske puteve, odnosno ulice, odlukom upravljača opštinskog puta, odnosno ulice, uz saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u skladu sa kriterijumima i visinom naknade iz st. 10, 11. i 12. ovog člana.

Motorna vozila koja koriste javni put prema tehničkim karakteristikama, i to broju osovina, visini vozila kod prve osovine, ukupnoj visini i najvećoj dozvoljenoj masi, razvrstavaju se u pet kategorija od IA do IV.

Prva A kategorija obuhvata motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla.

Prva kategorija obuhvata:

1) motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,30 m, mereno kod prve osovine;

2) motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,90 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg.

Druga kategorija obuhvata:

1) motorna vozila sa dve osovine jednake ili niže od 1,30 m, mereno kod prve osovine, sa prikolicom;

2) motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,90 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, sa prikolicom;

3) motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,90 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg.

Treća kategorija obuhvata:

1) motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,30 m, mereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg;

2) motorna vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili veće od 1,90 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg;

3) motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,90 m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg, sa prikolicom.

Četvrta kategorija obuhvata motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolice) i visine veće od 1,30 m, mereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg.

Ukupna visina motornog vozila sa propisanim pritiskom u gumama meri se vertikalno od kolovoza.

Osnovna načela za raspodelu troškova i proračun putarina, minimalne zahteve za naplatu naknade za eksterne troškove i referentne vrednosti naknade za eksterne troškove (troškovi zbog zagađenja vazduha, emisije CO_2 i štetnog uticaja buke), okvirno utvrđivanje kategorije vozila u odnosu na broj osovina, najveću dozvoljenu masu i stepen oštećenja kolovoza, granične emisije štetnih gasova, način i postupak oslobađanja od naplate putarine, način ostvarivanja prava na popust i kriterijume za ostvarivanje prava na popust, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 198

Putarina se plaća na naplatnim stanicama upravljača javnog puta.

Putarina za motorna vozila domaće registracije utvrđuje se i naplaćuje u dinarima.

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima, ali se može platiti i u evrima.

Putarina iz stava 3. ovog člana obračunava se u dinarima, a naplaćuje u dinarima ili evrima po važećem srednjem kursu evra, u skladu sa propisima koji uređuju plaćanje i naplaćivanja u efektivnom stranom novcu. Cene u evrima se prilikom obračuna zaokružuju: 0,01 do 0,49 na 0,50 a od 0,51 do 0,99 na 1,00 evro. Usklađivanje se vrši pri promeni srednjeg kursa evra od +/- 1%.

Visina putarine iz odluke upravljača javnog puta u dinarima zaokružuje se, i to: 0,01 do 4,99 na 0,00 a od 5,00 do 9,99 na 10,00 dinara.

Naplata putarine za motorna vozila strane registracije može se vršiti i u efektivnom stranom novcu u vrstama deviza koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije.

Pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, koje obavlja javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, putarinu može plaćati kroz avansnu mesečnu ili godišnju pretplatu za upotrebu određene deonice autoputa.

Visina mesečne pretplate za upotrebu deonice auto-puta obračunava se tako što se iznos naknade za određenu kategoriju vozila i deonicu auto-puta množi sa brojem 40 i važi za naznačen mesec.

Visina godišnje pretplate za upotrebu deonice auto-puta obračunava se tako što se iznos naknade za određenu kategoriju vozila i deonicu auto-puta množi sa brojem 400 i važi 12 meseci od dana izdavanja.

Postupak izdavanja i način korišćenja odobrenja za upotrebu auto-puta sa pretplatom propisuje upravljač javnog puta.

Plaćanje putarine za motorna vozila fizičkih i pravnih lica može se vršiti elektronskim putem, upotrebom uređaja za ENP u "pripejd" sistemu kroz avansnu uplatu sredstava na uređaj za ENP ili u "postpejd" sistemu na osnovu ispostavljenih računa za ostvareno korišćenje puteva, uz prethodno zaključen ugovor sa upravljačem javnog puta ili ovlašćenim distributerom i putem veb platforme.

Za IA kategoriju vozila nije predviđena usluga elektronske naplate putarine.

Korisnici motornih vozila IV kategorije dužni su da plaćaju putarinu isključivo upotrebom uređaja za ENP.

U zatvorenom sistemu naplate putarine, obveznik putarine je dužan da kod izlaska sa deonice pod naplatom, preda dokument koji je dobio prilikom ulaska u zatvoreni sistem naplate putarine, a u elektronskom sistemu naplate da kod izlaska sprovede elektronsku registraciju uz pomoć elektronskog uređaja za ENP, sa kojim se registrovao kod poslednjeg ulaska u zatvoreni sistem.

Plaćanje putarine se može vršiti gradskim kartama koje se izdaju fizičkim licima koja imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koja ima zaključen ugovor sa upravljačem javnog puta.

Uslove izdavanja i korišćenja gradske karte propisuju teritorijalna jedinica i upravljač javnog puta.

Vanredni postupak naplate putarine

Član 198a

U vanrednom postupku naplate putarine, putarina se naplaćuje obvezniku za svako odstupanje od redovnog postupka naplate putarine, kao što su: zloupotrebe, oštećenja, gubitak ili upotreba suprotno uputstvima za korišćenje uređaja za elektronsku naplatu putarine, magnetne kartice, gradske karte, dozvole za besplatan prolazak, kao i za neplaćanje računa za putarinu u skladu sa zaključenim ugovorom u "postpejd" sistemu ili putem veb platforme.

U vanrednom postupku naplate putarine, obvezniku će se putarina naplatiti na licu mesta ili naknadno, zavisno od slučaja odstupanja od redovnog postupka naplate putarine.

Postupak, slučajeve u kojima se sprovodi vanredni postupak naplate putarine i način obračuna visine putarine u vanrednom postupku naplate putarine bliže uređuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

U vanrednom postupku naplate putarine najveći iznos koji se može obračunati i naplatiti obvezniku je cena putarine za najdužu relaciju odgovarajuće deonice, uvećana za troškove vanrednog postupka.

Oslobađanja

Član 199

Putarina se ne plaća za vozila:

1) MUP-a (vozila u vlasništvu MUP-a);

2) hitne pomoći (specijalna vozila izvedena za određene funkcije sa posebno uređenom karoserijom, snabdevenom uređajima ili opremom za obavljanje tih funkcija, ako su kao takva registrovana i daju posebne svetlosne i zvučne znake i ambulantna vozila namenjena za transport bolesnih ili povređenih lica i opremljena specijalnom opremom za takvu namenu);

3) Vojske Srbije i vozila mobilisana za potrebe Vojske Srbije;

4) profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara i vozila Gorske službe spašavanja, kao subjekta od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se uređuje smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama;

5) pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Vozila iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana, koja nisu vidno obeležena, u obavezi su da kroz naplatne stanice prolaze isključivo pomoću uređaja za ENP.

Po odobrenju upravljača javnog puta putarina se ne plaća za vozila:

1) osoba sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod koje je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, za jedno vozilo prve kategorije, koje ima u svom vlasništvu, odnosno koje koristi po osnovu ugovora o lizingu i kada se nalazi u vozilu. U slučaju kada je podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za besplatan prolazak maloletno lice sa invaliditetom, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti, dozvola se može izdati za vozilo u vlasništvu roditelja ili zakonskog zastupnika ili člana domaćinstva sa istim mestom prebivališta ili boravišta kao osoba sa invaliditetom;

2) republičke inspekcije za državne puteve i republičke inspekcije za drumski saobraćaj;

3) privrednih društava i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za čije korišćenje se plaća putarina;

4) koja su u funkciji organizovanja i kontrole naplate putarine;

5) udruženja građana i pravnih lica, za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru domaćih ili međunarodnih humanitarnih akcija koje se odvijaju u slučaju proglašenog vanrednog stanja ili ratnog stanja ili vanredne situacije;

6) angažovana u međunarodnim mirovnim misijama;

7) udruženja građana koja se bave zaštitom osoba sa invaliditetom, registrovana na teritoriji Republike Srbije, za jedno vozilo koje udruženje ima u svom vlasništvu.

Za vozila iz stava 3. tač. 5) i 6) ovog člana dozvola se izdaje za pojedinačnu vožnju.

Po odobrenju upravljača javnog puta putarina se plaća u umanjenom iznosu:

1) za 10% za plaćanje putarine elektronskim putem, upotrebom uređaja za ENP putem WEB platforme za poljoprivrednike koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju upis poljoprivrednih gazdinstava u registar;

2) do 10% za pravna i fizička lica koji putarinu plaćaju putem uređaja za ENP;

3) do 10% za korisnike vozila sa "EURO" emisijskim razredom, za vozila IV kategorije, putem uređaja za ENP;

4) do 13% za korisnike vozila na električni pogon od prve do četvrte kategorije, koji koriste uređaj za ENP.

Popusti ili sniženja ne mogu se odobriti nijednom korisniku javnog puta u pogledu elementa putarine koji se odnosi na naknadu za eksterne troškove.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 200

Upravljač državnog puta dužan je da podatke o ličnosti korisnika državnog puta, za potrebe naplate putarine, ENP i EENP, obrađuje u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i propisima o zaštiti podataka i sigurnosti u elektronskim komunikacijama.

Član 201

Upravljač državnog puta za potrebe naplate putarine i ENP obrađuje sledeće podatke o ličnosti: video zapis vozila; registarske oznake vozila; datum, mesto i vreme započinjanja i okončanja upotrebe državnog puta.

Za potrebe izdavanja odobrenja iz člana 199. stav 3. ovog zakona, upravljač državnog puta obrađuje sledeće podatke o ličnosti podnosioca zahteva: ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; broj lične karte; fotografiju; adresu; registarsku oznaku vozila; ime i prezime vlasnika vozila.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se šest meseci, a najduže godinu dana od dana nastanka, odnosno do okončanja sudskog postupka ukoliko se video zapis koristi kao dokazni materijal.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se najduže godinu dana od prestanka važenja izdatog odobrenja.

Upravljač državnog puta za potrebe ENP-a u svrhu zaključenja ugovora o kupoprodaji uređaja za ENP obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime; jedinstveni matični broj građana; broj lične karte; adresu; marku i registarsku oznaku vozila.

Podaci iz stava 5. ovog člana čuvaju se najduže godinu dana od dana isteka ugovora.

Naknada za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta

Obveznik naknade

Član 202

Obveznik naknade za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta (u daljem tekstu: naknada za korišćenje delova putnog zemljišta), a koje je u opštoj upotrebi jeste vlasnik nepokretnosti koja se priključuje na javni put kome je izdato rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnog priključka, osim fizičkog lica koje nepokretnost koristi za sopstvene potrebe, uključujući i neposrednog držaoca nepokretnosti koji je priključen na javni put bez rešenja nadležnog organa o ispunjenosti uslova za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnog priključka nadležnog organa.

Pod korišćenjem delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta podrazumeva se korišćenje zemljišta koje je zauzeto izgradnjom saobraćajnog priključka (dodatnih traka i pristupnog puta bez zelenih površina) na delu putne parcele.

Izuzetno, pod korišćenjem delova putnog zemljišta javnog puta u naselju podrazumeva se i korišćenje putnog zemljišta za parking, kao prateći sadržaj javnog puta ukoliko je predviđen tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju javnog puta.

Osnovica

Član 203

Osnovica naknade za korišćenje delova putnog zemljišta je metar kvadratni (m^2) putnog zemljišta koje je zauzeto izgradnjom saobraćajnog priključka (dodatnih traka i pristupnog puta bez zelenih površina) na delu putne parcele.

Visina naknade

Član 204

Godišnja visina naknade za korišćenje putnog zemljišta državnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač puta, u zavisnosti od kategorije puta, propisana je u Prilogu 10, Tabele 11. i 11.1 ovog zakona, a najviši godišnji iznos naknade za korišćenje putnog zemljišta opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koje koristi upravljač opštinskog puta i ulice propisana je u Tabeli 12. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave propisuje svojim aktom iznos naknade i olakšice za naknade za opštinske puteve i ulice.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 205

Naknadu za korišćenje delova putnog zemljišta državnog puta utvrđuje upravljač državnog puta rešenjem za kalendarsku godinu, a plaćanje se vrši mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Naknada za korišćenje delova putnog zemljišta opštinskog puta utvrđuje se rešenjem upravljača opštinskog puta i ulice za kalendarsku godinu, a plaćanje se vrši mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Naknada počinje da se utvrđuje od datuma uručenja rešenja o ispunjenosti uslova za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnog priključka.

Obaveza plaćanja naknade prestaje datumom sačinjavanja zapisnika o uklanjanju saobraćajnog priključka.

Do utvrđivanja naknade iz stava 2. ovog člana za tekuću godinu, obveznik naknade plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Obveznik kome su izdati uslovi za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnog priključka na javni put je dužan da, organu nadležnom za utvrđivanje ove naknade, u tehničkoj dokumentaciji koju dostavlja u postupku izdavanja rešenja o ispunjenosti izdatih uslova, dostavi podatke o površini zauzetog putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač.

Obveznik naknade dužan je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade dostavi podatke o promeni vlasništva na nepokretnosti koja je priključena na javni put, kao i o drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Neposredni držalac nepokretnosti koji je priključenje na javni put izvršio bez dozvole nadležnog organa dužan je da upravljaču javnog puta dostavi podatke za identifikaciju (adresa, PIB, matični broj i podatke o površini zauzetog putnog zemljišta overene od ovlašćene geodetske organizacije).

Protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Oslobođenja

Član 205a

Naknadu za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta ne plaćaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Naknada za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta se ne obračunava za vreme redovnog, periodičnog održavanja ili rekonstrukcije javnog puta ako je izvođenjem radova onemogućen pristup objektu.

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

Obveznik naknade

Član 206

Obveznik naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu je vlasnik teretnog vozila, odnosno skupa vozila i vlasnik autobusa registrovanih u inostranstvu koji koriste državni put.

Osnovica

Član 207

Osnovica naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu za teretno vozilo, odnosno skup vozila je bruto-tonski kilometar, a za autobuse je vozilo-kilometar.

Prikolica za prevoz prtljaga putnika koji putuju autobusom koji vuče prikolicu smatra se sastavnim delom autobusa.

Bruto-tonski kilometar predstavlja kretanje jedne tone ukupne mase teretnog vozila, odnosno skupa vozila na rastojanju od jednog kilometra.

Ukupna masa teretnog vozila, odnosno skupa vozila označava masu teretnog vozila, odnosno skupa vozila (uključujući masu goriva u rezervoaru, pribora i opreme) zajedno sa masom posade vozila i tereta koji se prevozi.

Vozilo-kilometar predstavlja kretanje autobusa na rastojanju od jednog kilometra.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 208

Utvrđivanje i naplatu naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu vrši carinski organ na graničnom prelazu ili na drugom mestu na kome se vrši nadzor.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se prilikom prelaska granice.

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu se utvrđuje primenom koeficijenta za obračun naknade koji je propisan u Prilogu 10, Tabela 13. ovog zakona, na osnovicu.

Oslobođenja

Član 209

Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu ne plaća se:

1) za motorna vozila koja obavljaju prevoz medicinske opreme u hitnim slučajevima, naročito u slučaju prirodnih katastrofa i humanitarnih potreba;

2) shodno međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi sprovođenja međunarodnih ugovora, po principu reciprociteta.

Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na javnom putu

Obveznik naknade

Član 210

Obveznik naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta (u daljem tekstu: naknada za postavljanje instalacija) je lice koje koristi javni put za postavljanje instalacija.

Osnovica

Član 211

Osnovica naknade za postavljanje instalacija je dužina postavljenih instalacija izražena u metrima (m).

Visina naknade

Član 212

Visina naknade za postavljanje instalacija u zavisnosti od prečnika (širine) i vrste instalacija na državnom putu propisana je u Prilogu 10, Tabela 14. ovog zakona a najviši iznos naknade za postavljanje instalacija na opštinskom putu i ulici propisana je u Prilogu 10, Tabela 15. ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave propisuje svojim aktom iznos naknade u zavisnosti od broja stanovnika, stepena razvijenosti i dr. kriterijuma, kao i olakšice za plaćanje naknade za opštinske puteve i ulice.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 213

Jednokratnu naknadu za postavljanje instalacija na državnom putu utvrđuje upravljač državnog puta rešenjem, a jednokratnu naknadu za postavljanje instalacija na opštinskom putu ili ulici utvrđuje rešenjem upravljač opštinskog puta i ulice.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u rokovima utvrđenim rešenjem.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Oslobođenja

Član 213a

Naknadu za postavljanje instalacija ne plaćaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Pripadnost prihoda

Član 214

Prihodi ostvareni od naknada iz člana 186. stav 1. ovog zakona na državnom putu pripadaju upravljaču državnog puta i uplaćuju se upravljaču državnog puta, a prihodi od naknada ostvarenih na opštinskom putu i ulici pripadaju i uplaćuju se na račun upravlja tih puteva i ulica.

XIII NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Vrste naknada

Član 215

Naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture u smislu ovog zakona su:

1) naknada za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu;

2) naknada za privremeno korišćenje poslovnog prostora i reklamnog prostora u zaštitnom pružnom pojasu, i na drugom zemljištu i objektima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture (u daljem tekstu: naknada za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora);

3) naknada za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture;

4) naknada za konstituisanje prava službenosti prolaza;

5) naknada za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture.

Javna železnička infrastruktura jeste železnička infrastruktura u smislu zakona kojim se uređuje železnica.

Naknada za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu

Obveznik naknade

Član 216

Obveznik naknade za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu je vlasnik, odnosno korisnik industrijske železnice, odnosno industrijskog koloseka, koji pribavlja saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj železnici i industrijskom koloseku saglasno zakonu kojim se uređuju železnice.

Visina naknade

Član 217

Visina naknade za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu propisana je u Prilogu 11, Tabela 1. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 218

Naknadu za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu utvrđuje rešenjem upravljač javne železničke infrastrukture.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Naknada za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora

Obveznik naknade

Član 219

Obveznik naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora je pravno ili fizičko lice koje koristi poslovni ili reklamni prostor u pružnom pojasu i na drugom zemljištu i objektima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture.

Pod poslovnim prostorom, u smislu ovog člana, se podrazumevaju poslovni objekti, službeni objekti, vestibili, lokali, magacini, itd.

Pod reklamnim prostorom, u smislu ovog člana, se podrazumeva postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno obaveštavanje ili oglašavanje u pružnom pojasu i na drugom zemljištu, objektima i zaštitnim ogradama i manipulativnim prostorima, koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture.

Objektima, u smislu ovog člana, se smatraju železničke stanice, stajališta, poslovne i službene zgrade, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i sl.

Osnovica

Član 220

Osnovica za obračun naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora je površina prostora izražena u metrima kvadratnim (m^2).

Visina naknade

Član 221

Visina naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora u zavisnosti od teritorije i namene propisana je u Prilogu 11, Tabela 2. ovog zakona.

Pri ponavljanju oglašavanja poslovnog i reklamnog prostora, za koji nije bilo nijedne ponude, početna cena se može umanjiti do 30%.

U naknadu nisu uračunati troškovi redovnog održavanja, električne energije, vode i kanalizacije, grejanja, PTT usluga, iznošenja smeća, čišćenja, odvodnjavanja, kao i drugih usluga, taksi i poreza koje snosi obveznik.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 222

Naknadu za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora utvrđuje upravljač javne železničke infrastrukture rešenjem za kalendarsku godinu, počev od momenta ulaska u posed.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se mesečno na osnovu ispostavljene fakture u roku od 15 dana po isteku meseca.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 222a

Naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora za korišćenje poslovnog prostora oslobađaju se direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, osim organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

Obveznik naknade

Član 223

Obveznik naknade za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture (u daljem tekstu: naknada za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa), a koje je u opštoj upotrebi je pravno ili fizičko lice koje privremeno koristi delove zemljišta pružnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture za postavljanje objekta, odnosno privremenog objekta.

Pružni pojas je zemljišni i drugi prostor u smislu zakona kojim se uređuju železnice.

Osnovica

Član 224

Osnovica naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa za postavljanje objekta i privremenog objekta je površina korišćenog dela zemljišta pružnog pojasa izražena u metrima kvadratnim (m^2).

Visina naknade

Član 225

Visina naknade za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa, u zavisnosti od namene objekata i lokacije propisana je u Prilogu 11, Tabela 3. ovog zakona.

U naknadu za privremeno korišćenje nisu uračunati troškovi redovnog održavanja, električne energije, vode i kanalizacije, grejanja, PTT usluga, iznošenja smeća, čišćenja, odvodnjavanja, kao i drugih usluga, taksi i poreza.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 226

Naknadu za privremeno korišćenje delova zemljišta pružnog pojasa utvrđuje upravljač javne železničke infrastrukture rešenjem za kalendarsku godinu, počev od ulaska u posed.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se mesečno, do desetog u mesecu za prethodni mesec, na osnovu ispostavljene fakture.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Naknada za konstituisanje prava službenosti prolaza

Obveznik naknade

Član 227

Obveznik naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza je:

1) upravljač komunalne infrastrukture u slučajevima izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije komunalne infrastrukture;

2) upravljač industrijske železnice i upravljač industrijskog koloseka u slučajevima izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture industrijske železnice i industrijskog koloseka.

Industrijska železnica je železnica u smislu zakona kojim se uređuje železnica.

Upravljač komunalne infrastrukture, u smislu ovog zakona, je svaki vlasnik ili investitor komunalne infrastrukture, odnosno finansijer komunalne infrastrukture na koga je preneto pravo upravljanja ugovorom između investitora i finansijera saglasno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i vršilac komunalne delatnosti na koga je aktom jedinice lokalne samouprave, odnosno rešenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti, preneto pravo upravljanja komunalnom infrastrukturom saglasno posebnim propisima.

Osnovica

Član 228

Osnovica naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za linijske objekte komunalne infrastrukture, kao i industrijske železnice i industrijskog koloseka je dužina izražena u metrima (m), odnosno za prateće objekte i montažne uređaje, kao i za ustanovljenje prava službenosti prolaza za izgradnju i rekonstrukciju ulica, puta, pristupnog puta, mosta, nadvožnjaka, industrijskog koloseka na zemljištu i nad zemljištem - površina izražena u metrima kvadratnim.

Visina naknade

Član 229

Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza u zavisnosti od prečnika voda, kao i mesta postavljanja voda (kroz trup pruge, odnosno paralelno sa prugom u pružnom pojasu, odnosno iznad pruge), odnosno površine pratećeg objekta, data je u Prilogu 11, Tabela 4.1. do 4.3. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 230

Naknadu za konstituisanje prava službenosti prolaza utvrđuje rešenjem upravljač javne železničke infrastrukture za kalendarsku godinu.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, na osnovu ispostavljene fakture.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 230a

Naknadu za konstituisanje prava službenosti prolaza ne plaća operator distributivnog sistema električne energije.

Naknada za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

Obveznik naknade

Član 231

Obveznik plaćanja naknade za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture (u daljem tekstu: naknada za postavljanje telekomunikacione opreme) je pravno lice koje je vlasnik telekomunikacione opreme.

Osnovica

Član 232

Osnovica naknade za postavljanje telekomunikacione opreme je pojedinačni uređaj, odnosno za kontejnere površina zemljišta izražena u metrima kvadratnim, odnosno za stub visina izražena u metrima.

Visina naknade

Član 233

Visina naknade za postavljanje telekomunikacione opreme u zavisnosti od vrste uređaja, površine kontejnera, dužine stuba, lokacije i mesta montaže propisana je u Prilogu 11, Tabele 5.1. do 5.4. ovog zakona.

U naknadu nisu uračunati troškovi redovnog održavanja, električne energije, vode i kanalizacije, grejanja, PTT usluga, iznošenja smeća, čišćenja, odvodnjavanja, kao i drugih usluga, taksi i poreza.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 234

Naknadu za postavljanje telekomunikacione opreme utvrđuje rešenjem upravljač javne železničke infrastrukture, za kalendarsku godinu.

Utvrđena obaveza iz stava 1. ovog člana plaća se mesečno, do desetog u mesecu za prethodni mesec, na osnovu ispostavljene fakture.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Pripadnost prihoda

Član 235

Prihodi ostvareni od naknada za korišćenje javne železničke infrastrukture pripadaju upravljaču javne železničke infrastrukture i uplaćuju se na račun upravljača javne železničke infrastrukture.

XIV NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Vrste naknada

Član 236

Naknade za korišćenje javne površine, su:

1) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;

2) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave;

3) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju.

Pod korišćenjem prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, u smislu stava 1. tačke 1) ovog člana, smatra se zauzeće javne površine:

- objektom privremenog korišćenja: kiosk, tezga, bašta, aparat za sladoled, bankomat, automat za prodaju štampe, pokretni objekat za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga, montažni objekat za obavljanje delatnosti javnih komunalnih preduzeća, telefonska govornica i slični objekti, bašta ugostiteljskog objekta;

- za zabavni park, cirkus, sportske terene, za održavanje koncerata, festivala i drugih manifestacija, za održavanje sportskih priredbi, za objekte i stanice za iznajmljivanje bicikla, za korišćenje posebno obeleženog prostora za teretno vozilo za snabdevanje, odnosno za početnu obuku vozača i drugo.

Korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe u smislu stava 1. tačke 1) ovog člana odnosi se na privremeno korišćenje prostora na javnoj površini i ne obuhvata korišćenje trajnog karaktera izgradnjom objekata infrastrukture.

Pod korišćenjem javne površine za oglašavanje, u smislu stava 1. tačke 2) ovog člana, smatra se korišćenje površine sredstva za oglašavanje, postavljenog na javnoj površini ili na površini objekta koji se nalazi na javnoj površini (stubovi, baloni, stajališta javnog prevoza, ekrani, elektronski displeji, svetleća slova i slično), za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Pod korišćenjem javne površine za oglašavanje, u smislu stava 1. tačke 2) ovog člana, smatra se i korišćenje površine objekta, odnosno sredstva za oglašavanje koje se postavlja na površinama koje nisu javne, kada se takvim korišćenjem vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Pod neposrednim uticajem na raspoloživost javne površine, u smislu stava 5. ovog člana, podrazumeva se uticaj sredstva za oglašavanje koje je postavljeno na površinu koja nije javna na mogućnost korišćenja javne površine za istu ili drugu namenu, u skladu sa tehničkim propisima.

Pod uticajem na kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, u smislu stava 5. ovog člana, podrazumeva se uticaj sredstva za oglašavanje koje je postavljeno na površinu koja nije javna na izgled javne površine u skladu sa propisima iz oblasti urbanizma, sigurnost lica koja se kreću javnom površinom i stvari na javnoj površini, kao i bezbednost učesnika u saobraćaju, očuvanje i unapređenje izgleda javne površine.

Javna površina u smislu ovog zakona jeste površina utvrđena planskim dokumentom jedinice lokalne samouprave koja je dostupna svim korisnicima pod jednakim uslovima:

- javna saobraćajna površina (put, ulica, pešačka zona i sl.);

- trg;

- javna zelena površina (park, skver, gradska šuma i sl.);

- javna površina bloka (parkovski uređene površine i saobraćajne površine).

Javna površina u smislu ovog zakona jeste i javna površina za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i površina i objekti za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Obveznik naknade

Član 237

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine.

Osnovica

Član 238

Osnovica naknade za korišćenje javne površine je površina utvrđena dozvolom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno drugim aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju korišćenja javne površine bez dozvole nadležnog organa izražena u metrima kvadratnim (m^2).

Visina naknade

Član 239

Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je u Prilogu 12. ovog zakona.

Izuzetno, iznos naknade iz stava 1. ovog člana može biti viši od propisanog u slučaju korišćenja javne površine bez dozvole nadležnog organa.

Kriterijumi za propisivanje visine naknada su: vreme korišćenja, zona ukoliko je zona utvrđena aktom jedinice lokalne samouprave, tehničko-upotrebne karakteristike objekta, odnosno vrsta sredstva za oglašavanje.

Aktom skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje se visina naknade u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 240

Utvrđivanje naknade za korišćenje javne površine vrši se prema površini prostora, odnosno sredstva za oglašavanje ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta, odnosno vrsti sredstva za oglašavanje, srazmerno odobrenom vremenu korišćenja, utvrđenog dozvolom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Naknada iz stava 1. ovog člana umanjuje se za 50% u slučaju korišćenja sredstva za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, postavljenog na površinu koja nije javna, kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine.

U slučaju korišćenja javne površine na način propisan članom 236. ovog zakona, bez dozvole nadležnog organa, naknada se utvrđuje prema podacima iz akta nadležne inspekcije o površini prostora, odnosno sredstva za oglašavanje ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta, odnosno vrsti sredstva za oglašavanje i vremenu korišćenja.

Naknada iz stava 3. ovog člana uvećava se za 50% u odnosu na propisanu visinu naknade za korišćenje javne površine sa dozvolom nadležnog organa.

Naknadu iz ovog člana rešenjem utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda.

Naknada iz stava 1. ovog člana po osnovu zauzeća javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova uvećava se za 100% ako investitor produži dozvoljeni rok za zauzimanje javne površine. Pod produženjem roka

podrazumeva se prekoračenje roka završetka izgradnje evidentiranog u pismenoj izjavi investitora o početku građenja odnosno izvođenja radova i roku završetka građenja, odnosno izvođenja radova prema zakonu o planiranju i izgradnji.

Izuzetno, ne smatra se produženjem roka u smislu stava 6. ovog člana ako investitor prekorači rok završetka izgradnje evidentiranog u pismenoj izjavi investitora o početku građenja, odnosno izvođenja radova i roku završetka građenja, u slučajevima kada organ jedinice lokalne samouprave ne odobri zauzeće javne površine u traženom roku zbog nedostatka saobraćajno-tehničkih uslova koji su postojali u vreme traženja odobrenja.

Obaveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade plati do 15. u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi finansija, preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Oslobođenja

Član 241

Naknadu za korišćenje javnih površina ne plaćaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, Crveni krst Srbije i nedobitne organizacije kada sprovode aktivnosti od opšteg interesa koje se finansiraju sredstvima jedinice lokalne samouprave.

Naknada za korišćenje javnih površina po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova ne plaća se ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine vrši zbog izgradnje, rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća, odnosno upravljača javnog puta u svrhu dovođenja objekata u funkciju. Pod dovođenjem objekta u funkciju podrazumevaju se radovi na tekućem (redovnom) održavanju objekta, za koje se ne izdaje odobrenje po Zakonu o planiranju i izgradnji.

Pripadnost prihoda

Član 242

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje javnih površina pripadaju budžetu jedinica lokalne samouprave.

XV NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA

Obveznik naknade

Član 243

Obveznik naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora je lice koje, u skladu sa zakonom koji uređuje banje, ima pravo da koristi prirodni lekoviti faktor u banji u svrhu prevencije, lečenja i rehabilitacije (u daljem tekstu: banjske zdravstvene usluge), kao i u okviru obavljanja ugostiteljske delatnosti u smislu zakona koji uređuje turizam, osim lica kome prirodni lekoviti faktor isporučuje putem svojih vodnih objekata i sistema nosilac eksploatacije koji ima odobrenje za eksploataciju geotermalnih resursa.

Obveznik naknade iz stava 1. ovog člana dužan je da pribavi i stavi u funkciju merne instrumente radi kontrole utrošene količine vode sa prirodnim lekovitim faktorom, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Banja ima značenje shodno zakonu kojim se uređuju banje.

Prirodni lekoviti faktor, u smislu ovog zakona je termalna i mineralna voda.

Osnovica

Član 244

Osnovica za obračun naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora je količina zahvaćene vode izražena u metrima kubnim (m^3), koja sadrži prirodni lekoviti faktor.

Visina naknade

Član 245

Najviši iznos naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora propisan je u Prilogu 13. ovog zakona.

Aktom skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje se visina naknade u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Način utvrđivanja i plaćanja

Član 246

Utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave, rešenjem.

Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora se utvrđuje za kalendarsku godinu, a plaća akontaciono u jednakim tromesečnim ratama, u roku od 15 dana od isteka tromesečja.

Ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine manji od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine, razlika se plaća u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a ako je iznos plaćenih akontacija iz stava 2. ovog člana u toku godine veći od iznosa konačnog obračuna naknade po isteku godine više plaćena naknada uračunava se kao akontacija za naredni period.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu, obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini tromesečne obaveze za prethodnu godinu u roku iz stava 2. ovog člana.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu obveznik je dužan da akontaciju za tekuću godinu uveća ili umanji tako da se ukupno plaćene akontacije od početka tekuće godine dovedu na iznos kao da je uplata akontacija vršena u skladu sa rešenjem o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu.

Lice koje u toku godine otpočne prvi put da koristi prirodni lekoviti faktor, dužno je da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana računajući od isteka tromesečja u kome je započelo korišćenje prirodnog lekovitog faktora dostavi na propisanom obrascu podatke od značaja za utvrđivanje naknade.

Obveznik je dužan da organu nadležnom za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana dostavi podatke o iskorišćenoj količini prirodnog lekovitog faktora u prethodnoj godini, na osnovu uređaja za merenje, do 31. januara tekuće godine, na propisanom obrascu.

Kontrolu plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana vrši jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenog inspektora.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u čijoj su nadležnosti poslovi finansija u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Oblik i sadržinu obrasca iz st. 6. i 7. ovog člana utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave svojim aktom.

Olakšice

Član 247

Za količinu prirodnog lekovitog faktora koju obveznik naknade koristi za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju pacijenata visina naknade umanjuje se za 20%.

Pripadnost prihoda

Član 248

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora pripadaju budžetu jedinica lokalne samouprave.

XVI NAKNADA ZA KORIŠĆENJE TURISTIČKOG PROSTORA

Obveznik naknade

Član 249

Obveznik naknade za korišćenje turističkog prostora je lice, koje koristi turistički prostor.

Pod korišćenjem turističkog prostora podrazumeva se:

1) korišćenje posebno uređenih terena za pojedine namene korišćenja (parkiranje, rekreacija, sport, postavljanje reklama, postavljanje zabavnih objekata i drugo);

2) postavljanje privremenih objekata za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu;

3) ulazak u turistički prostor.

Turistički prostor je jedinstvena i nedeljiva geografska i funkcionalna celina prirodnih i stvorenih resursa i vrednosti od značaja za turizam, koji je kao takav definisan zakonom kojim se uređuje turizam.

Obveznik naknade za korišćenje turističkog prostora, po istom osnovu ne može biti i obveznik naknade za korišćenje zaštićenog područja, odnosno obveznik naknade za korišćenje javnih površina.

Osnovica

Član 250

Osnovica za obračun naknade za korišćenje turističkog prostora u zavisnosti od namene korišćenja je površina objekta izražena u metrima kvadratnim (m^2), broju posetilaca, vozila, odnosno komada.

Visina naknade

Član 251

Visina naknade za korišćenje turističkog prostora u rasponu iznosa propisana je u Prilogu 14. ovog zakona.

Upravljač turističkog prostora donosi akt kojim određuje predmet naknade, način plaćanja, kao i visinu naknade, u okviru raspona iznosa iz stava 1. ovog člana.

Utvrđivanje i plaćanje

Član 252

Utvrđivanje visine naknade za korišćenje turističkog prostora vrši odgovorno lice upravljača turističkog prostora rešenjem za kalendarsku godinu, odnosno srazmerno periodu korišćenja kada je period korišćenja kraći od kalendarske godine, odnosno za mesečni period, odnosno za vreme trajanja manifestacije, odnosno na dnevnom nivou.

Utvrđenu obavezu iz stava 1. ovog člana obveznik plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Naknadu za korišćenje turističkog prostora koja se plaća prilikom ulaska u turistički prostor, obveznik naknade plaća ovlašćenom licu upravljača turističkog prostora, na način koji svojom odlukom bliže propisuje upravljač turističkog prostora (npr. na osnovu izdatog odgovarajućeg računa, odnosno ulaznice na ulaznim mestima, odnosno informativnim punktovima, informativnim centrima ili na drugi način).

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Oslobođenja

Član 253

Naknade za korišćenje turističkog prostora oslobađaju se:

1) fizička lica koja su zaposlena na teritoriji turističkog prostora, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u turističkom prostoru;

2) deca do sedam godina starosti;

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

4) penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza - poslednjeg primljenog čeka od penzije;

5) korisnici usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj, u kome delatnost obavlja upravljač turističkog prostora.

Pripadnost prihoda

Član 254

Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje turističkog prostora pripadaju upravljaču turističkog prostora i uplaćuju se na račun upravljača turističkog prostora.

XVII NAKNADE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Vrste naknada

Član 255

Naknade za elektronske komunikacije su:

1) naknada za korišćenje numeracije;

2) naknada za korišćenje radio-frekvencija.

Korišćenje numeracije i radio-frekvencija propisano je zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Naknada za korišćenje numeracije

Obveznik naknade

Član 256

Obveznik naknade za korišćenje numeracije je lice, koje je u skladu sa zakonom koji uređuje oblast elektronskih komunikacija steklo pravo korišćenja numeracije.

Visina naknade

Član 257

Način obračuna visine naknade propisuje se u Prilogu 15. ovog zakona.

Utvrđivanje i plaćanje

Član 258

Utvrđivanje naknade vrši regulatorno telo u čijoj je nadležnosti oblast elektronskih komunikacija (u daljem tekstu: regulatorno telo) rešenjem za kalendarsku godinu.

Imalac dozvole za korišćenje numeracije, koji započne obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija u toku poslovne godine plaća naknadu za korišćenje numeracije za tu godinu na osnovu podataka o dodeljenim i korišćenim brojevima i adresama, odnosno od dodele numeracije u toj godini, na dan 31. decembra godine za koju se naknada plaća, srazmerno periodu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Plaćanje utvrđene naknade iz st. 1. i 2. ovog člana se vrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 259

Imaoci dozvole za korišćenje numeracije vode popis korišćenih brojeva i adresa i isti dostavljaju regulatornom telu do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, kao i na zahtev regulatornog tela.

Sadržinu obrasca za dostavljanje podataka, kao i način dostavljanja podataka iz stava 1. ovog člana propisuje regulatorno telo svojim aktom.

Naknade za korišćenje radio-frekvencija

Član 260

Naknade za korišćenje radio-frekvencija su:

1) naknada za korišćenje radio-frekvencije u radiodifuznoj službi;

2) naknada za korišćenje radio-frekvencije u mobilnoj i fiksnoj službi;

3) naknada za korišćenje radio-frekvencije za satelitsku radio-stanicu;

4) naknada za korišćenje radio-frekvencije za druge radio-stanice.

Obveznik naknada

Član 261

Obveznik naknada za korišćenje radio-frekvencija je lice koje je, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast elektronskih komunikacija, steklo pravo korišćenja radio-frekvencija.

Visina naknade

Član 262

Način obračuna visine naknade propisuje se u Prilogu 16. ovog zakona.

Način utvrđivanja i plaćanja naknade

Član 263

Utvrđivanje naknade za korišćenje radio-frekvencija vrši regulatorno telo rešenjem za kalendarsku godinu.

Plaćanje utvrđene naknade iz stava 1. ovog člana se vrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Olakšice i izuzeća

Član 264

(Brisan)

Član 265

Naknadu za korišćenje radio-frekvencija ne plaćaju:

1) radio-amateri, hitna medicinska pomoć, zdravstvene ustanove, Crveni krst Srbije, službe protivgradne odbrane, službe odbrane od poplava, dobrovoljna vatrogasna društva osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrovoljno vatrogastvo, Gorska služba spasavanja i druga udruženja za potragu i spasavanje koja obavljaju delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja;

2) organi odbrane i bezbednosti, kao i hitne službe, za korišćenje radio-frekvencije u opsezima koji su Planom namene određeni isključivo za njihovo korišćenje;

3) privredni subjekti kojima je strateškim dokumentom utvrđena obaveza da razvijaju inicijalnu mrežu za testiranje novih tehnologija.

Pod pojmovima hitna medicinska pomoć, zdravstvene ustanove i hitne službe iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana smatraju se službe korisnika javnih sredstava u smislu propisa kojima se uređuje budžetski sistem.

Organima odbrane i bezbednosti iz stava 1. ovog člana smatraju se: ministarstvo u čijoj su nadležnosti poslovi odbrane, ministarstvo u čijoj su nadležnosti unutrašnji poslovi, Vojska Srbije, Vojnobezbednosna agencija, Vojnoobaveštajna agencija, Bezbednosno-informativna agencija i služba bezbednosti u sastavu ministarstva u čijoj su nadležnosti spoljni poslovi.

Organi iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne plaćaju naknadu za korišćenje radio-frekvencija u okviru opsega koji Planom namene nisu određeni za posebne namene, a za koje je odgovarajućim nacionalnim notama Plana namene određen način korišćenja radio-frekvencija bez pribavljanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija.

Organi iz stava 1. tačka 2) ovog člana plaćaju naknadu za korišćenje radio-frekvencija u okviru opsega koji Planom namene nisu određeni za posebne namene, niti je nacionalnim notama Plana namene određen način korišćenja radio-frekvencije bez pribavljanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u iznosu 10% vrednosti odgovarajuće naknade za korišćenje radio-frekvencija utvrđene u Prilogu 16 ovog zakona.

Pripadnost prihoda

Član 266

Prihodi ostvareni od naknada za elektronske komunikacije pripadaju i uplaćuju se regulatornom telu do iznosa sredstava planiranih rashoda utvrđenih godišnjim finansijskim planom tog regulatornog tela.

Sredstva koja predstavljaju razliku prihoda i rashoda utvrđenih godišnjim finansijskim izveštajem regulatornog tela uplaćuju se na odgovarajući račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Deo razlike sredstava, srazmeran prihodima ostvarenim od privrednih subjekata na teritoriji autonomne pokrajine, uplaćuje se na račun budžeta autonomne pokrajine.

XVIII POSEBNE ODREDBE

Prilozi

Član 267

Prilozi od 1. do 16. su odštampani uz ovaj zakon i čine njegov sastavni deo.

Uplata prihoda od naknada i izveštavanje

Član 268

Naknade za korišćenje javnih dobara utvrđene ovim zakonom uplaćuju se na račune propisane za uplatu javnih prihoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana prihodi od naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene, naknade za korišćenje zaštićenog područja, naknada za korišćenje luka i pristaništa, naknada za korišćenje opštinskih puteva i ulica, naknada za korišćenje javne železničke infrastrukture, naknada za korišćenje turističkog prostora i naknada za elektronske komunikacije uplaćuje se na račun korisnika šuma i šumskog zemljišta, upravljača, regulatornog tela za upravljanje lukama, odnosno regulatornog tela.

Korisnici šuma i šumskog zemljišta, upravljači, regulatorna tela, odnosno regulatorna agencija koji vrše naplatu naknada iz stava 2. ovog člana, u obavezi su da dostavljaju izveštaje o naplaćenim naknadama Ministarstvu finansija na godišnjem nivou.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od 60 dana po isteku godine.

Izveštaj iz stava 4. ovog člana sadrži podatke:

- o broju obveznika kojima je utvrđena naknada, po vrsti naknade;

- o ukupno utvrđenoj obavezi naknade, po vrsti naknade;

- o broju obveznika koji su oslobođeni plaćanja naknade, po vrsti naknade, odnosno broju obveznika koji su ostvarili pravo na olakšice, po vrsti naknade;

- o iznosu naknade za koje je izvršeno oslobođenje od plaćanja, odnosno olakšici (gubitku naknade), po vrsti naknade;

- o naplaćenom iznosu naknade i ukupnom broju dužnika.

Ministar nadležan za poslove finansija svojim aktom bliže uređuje izgled, sadržinu i način dostavljanja izveštaja iz stava 3. ovog člana.

Opomena za plaćanje naknade

Član 269

Obvezniku naknade, koji u celosti ili delimično, nije platio naknadu u roku propisanom ovim zakonom, ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće, korisnik šuma i šumskog zemljišta, regulatorno telo, regulatorno telo za upravljanje lukama, upravljač zaštićenog područja, upravljač javnog puta, upravljač javne železničke infrastrukture, upravljač turističkog prostora, kojem je ovim zakonom dato ovlašćenje za utvrđivanje i naplatu određene naknade (u daljem tekstu: lice nadležno za utvrđivanje i naplatu naknade) šalje opomenu.

Opomena iz stava 1. ovog člana sadrži vrstu naknade, iznos naknade koji je dospeo za naplatu, druge troškove, nalog da dospeli iznos sa obračunatom kamatom plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospele naknade.

Opomena iz stava 1. ovog člana sadrži i pouku obvezniku naknade da u roku od pet dana može sa licem nadležnim za utvrđivanje i naplatu da raspravi sporna pitanja u vezi dospelog iznosa naknade za naplatu.

Odlaganje plaćanja i plaćanje na rate

Član 270

Lice nadležno za utvrđivanje i naplatu naknade može, na obrazloženi zahtev obveznika naknade, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovane naknade, odnosno odobriti plaćanje dospele a neizmirene obaveze na rate, pod uslovom da plaćanje dugovane naknade za obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje, odnosno obvezniku nanosi bitnu ekonomsku štetu.

O odlaganju plaćanja dugovane naknade, po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, odlučuje ovlašćeno lice u licu koje je nadležno za utvrđivanje i naplatu konkretne naknade.

Aktom iz stava 2. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovane naknade na rate, najduže do 24 meseca.

Izuzetno, obveznicima plaćanja naknade za neposredno zagađivanje voda može se odobriti odlaganje plaćanja dugovane naknade na rate, najduže do 60 meseci.

Odlaganje plaćanja dugovane naknade vrši se potpisivanjem sporazuma sa obveznikom naknade, odnosno donošenjem rešenja lica nadležnog za utvrđivanje i naplatu naknade.

Ako se obveznik naknade ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovane naknade, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovane naknade ne izmiri tekuću obavezu, lice nadležno za utvrđivanje i plaćanje naknade će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni dug naplatiti u postupku prinudne naplate.

Primena drugih propisa

Član 271

U pogledu postupka utvrđivanja, kontrole, naplate, povraćaja, kamate, zastarelosti i ostalog što nije propisano ovim zakonom lica nadležna za utvrđivanje naknade shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Postupak utvrđivanja, kontrole i naplate naknade koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda, vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Na postupak utvrđivanja naknada koje utvrđuju, obračunavaju i naplaćuju javna preduzeća, osim nadležnih javnih vodoprivrednih preduzeća, korisnici šuma i šumskog zemljišta, regulatorno telo nadležno za upravljanje lukama, regulatorno telo, upravljači zaštićenog područja, upravljači javnog puta, upravljači javne železničke infrastrukture, upravljači turističkog prostora, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Na postupak prinudne naplate naknada koje utvrđuju lica nadležna za utvrđivanje naknade, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, osim nadležnih javnih vodoprivrednih preduzeća i drugih organa kada utvrđuju naknade za vode, koji na postupak prinudne naplate shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Evidencija

Član 272

Lice nadležno za utvrđivanje naknade u skladu sa ovim zakonom, odnosno organ nadležan za prijem propisanog obrasca naknade koju je obveznik dužan sam da obračuna i plati, vodi evidenciju obveznika naknade, zaduženje po osnovu obaveze plaćanja naknade, uplate naknade po obveznicima naknade, kao i o drugim podacima koji se odnose na plaćanje naknade u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Način usklađivanja

Član 273

Visine dinarskih iznosa naknada datih u prilozima koji su sastavni deo ovog zakona usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena za period od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine, koji objavljuje republički organ u čijoj su nadležnosti poslovi statistike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne vrši se usklađivanje visine dinarskih iznosa naknada datih u Prilogu 2, Prilogu 10, Tabela 13, Prilogu 11, Tabele 5.3. i 5.4, kao i Prilogu 15. i 16. ovog zakona.

Prilikom usklađivanja visine naknada iz stava 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni iznosi.

Zaokruživanje usklađenih iznosa naknada iz stava 1. ovog člana vrši se tako što se iznos manji i jednak 0,50 dinara ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 dinara zaokružuje na 1,00 dinar.

Izuzetno od stava 4. ovog člana kada su iznosi naknada propisani ovim zakonom na jedno, odnosno više decimalnih mesta zaokruživanje usklađenih dinarskih iznosa vrši se na propisani broj decimalnih mesta.

Prvo usklađivanje visine naknada izvršiće se u 2019. godini, primenom indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa u čijoj su nadležnosti poslovi statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. septembra 2019. godine.

Vlada, na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi finansija, utvrđuje i objavljuje usklađene visine naknada iz stava 1. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Usklađeni iznosi naknada iz stava 7. ovog člana primenjivaće se od prvog januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši usklađivanje.

XIX KAZNENE ODREDBE

Član 274

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne plati utvrđenu naknadu (član 9. stav 3, član 46. stav 4, član 53. stav 2, član 60. stav 6, član 66. st. 2-7, član 78. st. 2-7, član 83. stav 3, član 88. st. 6-8, član 93. st. 3-6, član 97. st. 2-5, član 108. st. 2-5, član 121, član 128. stav 2, član 132. stav 3, član 137. st. 4. i 5, član 143. stav 5, član 151. stav 6, član 160. st. 5-7, član 169. stav 8, član 173. stav 5, član 177. stav 4, član 183. stav 2, član 190. stav 8, član 194, član 208. stav 2, član 213. stav 2, član 218. stav 2, član 222. stav 2, član 226. stav 2, član 230. stav 2, član 234. stav 2, član 240. stav 5, član 246. st. 2-6, član 252. stav 2, član 258. stav 3. i član 263. stav 2);

2) ako obveznik ne utvrdi i ne plati naknadu (član 14. st. 2. i 3, član 18. st. 2. i 3, član 24. st. 2-5, član 33, član 40, član 60. stav 2, član 72. stav 2, član 103. stav 2, član 114. stav 2, član 143. stav 3);

2a) ako korisnik šume naplaćuje obvezniku zakupninu za šumsko zemljište u državnoj svojini koje se koristi za nešumske namene iz člana 63. stav 2. ovog zakona;

3) ako obveznik naknade ne dostavi propisani obrazac, odnosno prijavu ili dostavi nepotpun obrazac, odnosno prijavu, kao i obrasce uz obračun naknade, ili obrazac, odnosno prijava sadrži netačne podatke (član 14. stav 2, član 18. stav 2, član 24. stav 2, član 34. st. 1. i 2, član 41. st. 1. i 2. član 60. stav 1, član 72. stav 1, član 103. stav 1, član 114. stav 2, član 138 st. 1-3, član 169. st. 2. i 3, član 173. st. 2 i 3, član 177. st. 2. i 3 i član 246. st. 6. i 7);

4) ako obveznik naknade ne dostavi prijavu za evidenciju (član 28. st. 1. i 6.;

5) ako ne dostavi izveštaj, dostavi nepotpun/netačan izveštaj ili ne dostavi izveštaj u roku (član 122. stav 1, član 132. stav 5, član 144. stav 3, član 151. stav 2, član 160. stav 2, član 161. stav 1. i član 268. stav 3);

6) ako ne dostavi jedinstvenu carinsku ispravu (član 128. stav 4);

7) ako ne dostavi podatke od značaja za utvrđivanje naknade za korišćenje voda, naknade za izvađeni rečni nanos, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i naknade za ispuštenu vodu (član 78. st. 6. i 8, član 83. stav 2, član 93. st. 7. i 8. i član 97. st. 6. i 8);

8) *(brisana)*

9) ako postupi suprotno odredbi člana 198. stav 13, čl. 200. i 201. ovog zakona;

10) ako obveznik naknade ne postupi u skladu sa članom 205. st. 6. i 8. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se obveznik naknade - fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 275

Obaveze po osnovu naknada koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, izmiriće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka obaveze.

Postupci utvrđivanja, naplate i kontrole naknada koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 276

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 109/09 i 8/10) plaća naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine po osnovu obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u periodu od 1. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine, na osnovu ukupnog iznosa koji je utvrđen za 2018. godinu srazmerno navedenom periodu po osnovu člana 87. stav 3. tač. 1) i 2) Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16 i 76/18), u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca za prethodni mesec.

Rešenje o utvrđivanju naknade iz stava 1. ovog člana za period od 1. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Obvezniku koji prestane obavljanje delatnosti u periodu od 1. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine, naknada iz stava 1. ovog člana za navedeni period utvrđuje se od početka godine do dana prestanka obavljanja delatnosti.

Obveznik koji započne obavljanje određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u periodu od 1. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine ne plaća naknadu iz stava 1. ovog člana za navedeni period.

Član 277

Podzakonska akta na osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 6, člana 18. stav 6, člana 24. stav 6, člana 28. stav 5, člana 34. stav 3, člana 41. stav 3, člana 60. stav 4, člana 66. stav 10, člana 72. stav 3, člana 78. stav 9, člana 83. stav 5, člana 92. stav 4, člana 93. stav 11, člana 97. stav 9, člana 103. stav 5, člana 114. stav 3, člana 132. stav 8, člana 137. stav 16, člana 138. stav 4, člana 144. stav 7, člana 151. stav 8, člana 160. stav 11, člana 161. stav 3, člana 169. stav 12, člana 173. stav 9, člana 177. stav 8, člana 191. stav 3, člana 197. stav 7, člana 199. stav 6, člana 204. stav 2, člana 212. stav 2, člana 239. stav 3, člana 246. stav 11, člana 251. stav 2, člana 252. stav 3. i člana 259. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podzakonski akt iz člana 134. stav 2. ovog zakona doneće se do 1. marta 2019. godine.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneta na osnovu zakona koji danom primene ovog zakona prestaju da važe, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Odredbe člana 28. st. 1-4. i stava 6, čl. 36-40. i člana 41. st. 1. i 2. ovog zakona primenjivaće se od dana stupanja na snagu podzakonskih akata koje donosi ministar u čijoj su nadležnosti poslovi energetike, a kojim se bliže propisuju sadržina i oblik obrasca prijave za evidenciju, odnosno mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenog na teritoriju Republike Srbije, obrasca mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrasca izveštaja o uplati, kao i način dostavljanja ovih obrazaca.

Član 278

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe:

1) odredbe čl. 157-159. i člana 160. st. 1. i 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15);

2) odredbe člana 341. st. 1, 4, 5. i 6. i člana 351. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14);

3) odredbe člana 22. st. 2-4, člana 39. stav 1. tačka 2) i člana 40. Zakona o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14 - dr. zakon);

4) odredbe čl. 25. i 26, člana 85. stav 1. tačka 5), člana 87. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15 i 80/17);

5) odredbe čl. 11, 12, 85. i 87. i člana 111. stav 1. tač. 8) i 33) Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 89/15);

6) odredbe člana 80. i člana 102. stav 1. tačka 27) Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS", broj 18/10);

7) odredba člana 90. stav 2. tačka 2), odredbe čl. 153-177đ, kao i odredbe čl. 191-195. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16);

8) odredbe člana 7, kao i člana 58. stav 1. tač. 4) i 5) Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS", broj 128/14);

9) odredba člana 68. stav 1. tačka 11), odredbe člana 70, člana 127. stav 1. tačka 9) Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka i 14/16), kao i akta doneta na osnovu odredaba člana 70. Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka i 14/16);

10) odredbe člana 27. st. 5-7, odredbe člana 85, odredbe člana 85a st. 3. i 4, kao i odredbe člana 86, odredbe člana 87. osim stava 3. tačke 3) i stava 6. istog člana i odredbe člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16 i 76/18);

11) odredbe člana 15. Zakona o nacionalnim parkovima ("Službeni glasni RS", broj 84/15);

12) odredbe člana 79. st. 4-6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/16);

13) odredbe člana 43. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09);

14) odredba člana 31, odredbe člana 229. stav 1. tač. 1)-3) i st. 2. i 3, čl. 229a-229v. i član 229d, odredbe člana 230. st. 1. i 2, kao i odredbe člana 232, odredbe člana 267. tač. 32)-34) Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon, 113/17 - dr. zakon i 41/18);

15) odredbe člana 20, čl. 22-27, čl. 30. i 31, člana 111. stav 1. tač. 4) i 5, člana 112. stav 1. tačka 6) Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/18);

16) odredbe člana 15. stav 1. tač. 2), 9), 14) i 16), kao i člana 15b Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 i 104/16 - dr. zakon), kao i akta jedinica lokalne samouprave koja su doneta na osnovu tih zakonskih odredaba;

17) odredbe člana 13. Zakona o banjama ("Službeni glasnik RS", broj 80/92);

18) odredbe člana 29. stav 1. tač. 1) i 2), stav 2. istog člana u delu koji se odnosi na visinu naknada iz stava 1. tač. 1) i 2), kao i nazivi i odredbe čl. 30. i 31. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US i 62/14);

19) odredbe Uredbe o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora ("Službeni glasnik RS", br. 10/16 i 44/18 - dr. zakon) osim člana 4;

20) Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa ("Službeni glasnik RS", br. 16/16, 8/17 i 44/18 - dr. zakon);

21) odredbe Uredbe o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/14 i 53/15) osim čl. 3, 11. i 12;

22) Uredba o visini naknada za vode ("Službeni glasnik RS", broj 14/18);

23) Uredba o bližim kriterijumima, načinu obračuna i postupku naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja ("Službeni glasnik RS", broj 43/10);

24) Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12 i 91/12);

25) Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 113/05 i 24/10);

26) Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade ("Službeni glasnik RS", broj 111/09);

27) Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 8/10 i 22/16);

28) Odredbe člana 46. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 114/13, 23/18 i 44/18 - dr. zakon);

29) Odredbe člana 17. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik RS", br. 31/05, 45/05 - ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11);

30) Odredbe Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije i o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 54/10, 86/11, 15/12 i 3/14) osim člana 4;

31) Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja se kao poslovi od javnog interesa finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije

geoloških istraživanja koji su postali javna svojina - državna svojina po osnovu koncesionih ugovora ("Službeni glasnik RS", broj 54/17);

32) Odredbe člana 3. stav 1. tač. 5) i 6), člana 7, kao i naziv i odredbe čl. 27, 28. i 29. Pravilnika o korišćenju šumskih saobraćajnica Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" ("Službeni glasnik RS", broj 93/16);

33) Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 45/18);

34) Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Službeni glasnik RS", br. 45/18 i 67/18);

35) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije ("Službeni glasnik RS", broj 67/11);

36) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Službeni glasnik RS", br. 93/10 i 15/15);

37) Odluka o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada ("Službeni glasnik RS", br. 31/15, 74/15 i 13/17);

38) Odluka o visini naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu ("Službeni glasnik RS", broj 16/16);

39) Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta ("Službeni glasnik RS", broj 16/09);

40) Tač. 1. i 6. Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) ("Službeni glasnik RS", br. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15 - ispravka, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17 i 68/18);

41) Odluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 103/17).

Odredbe člana 87. stav 3. tačka 3) i stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16 i 76/18), kao i akta jedinica lokalne samouprave koja su doneta na osnovu člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US, 14/16 i 76/18) prestaju da važe 1. marta 2019. godine.

Član 279

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba čl. 134-139. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. marta 2019. godine, kao i odredaba čl. 154-164. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2020. godine.

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 92[s1]

Obaveze po osnovu naknada koje su nastale do dana početka primene ovog zakona a nisu plaćene, izmiriće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka obaveze.

Postupci utvrđivanja, naplate i kontrole naknada koji su započeti do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Izuzetno od stava 2. ovog člana postupci utvrđivanja naknade za zagađivanje voda koji su započeti po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona, a nisu okončani, okončaće se u skladu sa ovim zakonom, ako je to povoljnije za obveznika naknade.

Član 93[s1]

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine do utvrđivanja obaveze za 2024. godinu plaća akontaciju mesečno u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Član 94[s1]

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa naknada propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2024. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od 1. januara do 30.

septembra 2024. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos manji i jednak 0,50 dinara ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 dinara zaokružuje na 1,00 dinar. Izuzetno kada su iznosi naknada propisani ovim zakonom na jedno, odnosno više decimalnih mesta zaokruživanje usklađenih dinarskih iznosa vrši se na propisani broj decimalnih mesta.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, utvrditi i objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" usklađene dinarske iznose naknada iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi naknada iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši usklađivanje.

Član 95[s1]

Podzakonska akta za izvršavanje ovog zakona biće doneta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonska akta doneta do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 96[s1]

Neposredni držalac nepokretnosti iz člana 47. ovog zakona koji je priključenje na javni put izvršio bez dozvole nadležnog organa, a do dana stupanja na snagu ovog zakona nije dostavio podatke za identifikaciju (adresa, PIB, matični broj), kao i podatke o površini zauzetog putnog zemljišta overene od ovlašćene geodetske organizacije dužan je da upravljaču javnog puta dostavi podatke u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 97[s1]

Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza iz člana 87. ovog zakona, iz Priloga 11. Tab. 4.1, 4.2. i 4.3. primeniće se prilikom utvrđivanja naknade za 2024. godinu u iznosu umanjenom za 75%, za 2025. godinu u iznosu umanjenom za 50%, a za 2026. godinu u iznosu umanjenom za 25%.

Najviši iznos naknade iz člana 88. ovog zakona, iz Priloga 13, Tabele Visina naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora, na osnovu koga će propisati jedinice lokalne samouprave aktom skupštine, iznose naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora umanjuje se za 2024. godinu 50%, a za 2025. godinu 25%.

Član 98[s1]

Iznos naknade za odvodnjavanje koji se utvrđuje za 2023. godinu u skladu sa čl. 85-89. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", br. 95/18, 49/19, 86/19 - dr. propis, 156/20 - dr. propis, 15/21 - dr. propis i 15/23 - dr. propis) umanjuje se za 50% fizičkom licu i preduzetniku - vlasniku, odnosno korisniku zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, i to:

1) zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) objekta upisanog u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

3) objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Na postupke utvrđivanja naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu koji su započeti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primeniće se odredbe stava 1. ovog člana.

Obveznici naknade za odvodnjavanje iz stava 1. ovog člana kojima je utvrđena obaveza naknade za odvodnjavanje rešenjem za 2023. godinu donetim pre stupanja na snagu ovog zakona, smatra se da su izmirili obavezu naknade za odvodnjavanje u celosti uplatom 50% iznosa utvrđenog rešenjem za 2023. godinu.

Ako je obveznik naknade za odvodnjavanje u 2023. godini platio više nego što je obavezan da plati za 2023. godinu u skladu sa stavom 1. ovog člana odobriće se, na zahtev obveznika naknade, povraćaj više plaćenog iznosa ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 99[s1]

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2. tač. 55) i 56), člana 112. tačka 7) i člana 113. tačka 1) Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/18 i 95/18 - dr. zakon).

Član 100[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine, osim odredaba člana 17, čl. 29-34, čl. 93, 94, 95. i 98. ovog zakona koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i odredaba člana 41. stav 5. i člana 43. stav 1. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. juna 2024. godine.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

("Sl. glasnik RS", br. 109/2025)

Član 43[s2]

Mesečne i godišnje pretplatne karte za plaćanje putarine, koje su izdate u skladu sa članom 198. st. 7-11. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", br. 95/18, 49/19 i 92/23), važiće do isteka roka na koji su izdate.

Odobrenja upravljača javnog puta koja su izdata privrednim društvima i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji obavljaju poslove izgradnje javnog puta shodno članu 199. stav 3. tačka 3) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasnik RS", br. 95/18, 49/19 i 92/23), važiće do isteka roka na koji su izdate.

Član 44[s2]

Obaveze po osnovu naknada koje su nastale do dana početka primene ovog zakona, a nisu plaćene, izmiriće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka obaveze.

Postupci utvrđivanja, naplate i kontrole naknada koji su započeti do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 45[s2]

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa naknada propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2026. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od 1. januara do 30. septembra 2026. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos manji i jednak 0,50 dinara ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 dinara zaokružuje na 1,00 dinar. Izuzetno kada su iznosi naknada propisani ovim zakonom na jedno, odnosno više decimalnih mesta zaokruživanje usklađenih dinarskih iznosa vrši se na propisani broj decimalnih mesta.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, utvrditi i objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" usklađene dinarske iznose naknada iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi naknada iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši usklađivanje.

Član 46[s2]

Podzakonska akta za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonska akta doneta do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 47[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

Samostalni član Zakona o izmeni i dopuni
Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

("Sl. glasnik RS", br. 35/2026)

Član 2[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1.

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja

RB	Opis	Usklađena visina naknade (RSD)
1.	Podaci i dokumentacija nastali na osnovu izvedenih osnovnih geoloških istraživanja pre 24. januara 1994. godine, kao i geološke dokumentacije za koju ne postoji specifikacija izvedenih istraživanja po vrsti i obimu i iskazana vrednost izvedenih geoloških istraživanja, u zavisnosti od vrste geološke dokumentacije	
1)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja:	
(1)	za elaborate	4.252.084
(2)	za godišnje izveštaje	911.161

2)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih istraživanja geološke sredine (inženjerskogeološka, geotehnička, geofizička, seizmološka i sl.):	
(1)	za elaborate	3.037.204
(2)	za godišnje izveštaje	607.440
3)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja metaličnih mineralnih sirovina:	
(1)	za elaborate	9.719.050
(2)	za godišnje izveštaje	911.161
4)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja energetskih mineralnih sirovina:	
(1)	za elaborate	6.681.848
(2)	za godišnje izveštaje	607.440
5)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina:	
(1)	za elaborate	1.822.322
(2)	za godišnje izveštaje	364.464
6)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja podzemnih voda	
(1)	za elaborate	3.037.204
(2)	za godišnje izveštaje	607.440
7)	Za godišnje izveštaje i elaborate o rezultatima osnovnih geoloških istraživanja geotermalnih resursa:	
(1)	za elaborate	2.429.763
(2)	za godišnje izveštaje	607.440
8)	Za godišnje izveštaje o izradi geoloških karata - pregledne, osnovne, tematske	303.721
9)	Za podatke i dokumentaciju na nivou studija i ekspertiza:	
(1)	za studije	1.214.881
(2)	za ekspertize	303.721
2.	Štampane, vektorizovane, skenirane i georeferencirane geološke karte sa tumačem	
1)	Za štampane geološke karate sa tumačem:	
(1)	za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem	8.504
(2)	za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem	6.074
(3)	za list pregledne geološke karte razmere 1:200.000 i sitnije, sa tumačem	10.934
2)	Za vektorizovane geološke karate sa tumačem u "pdf" formatu	
(1)	za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem	12.149
(2)	za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem	9.719
(3)	za list pregledne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:200.000 i sitnije, sa tumačem	19.438
3)	Za skenirane i georeferencirane geološke karate sa tumačem u "pdf" formatu	
(1)	za list osnovne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:100.000, sa tumačem	6.074
(2)	za list tematske geološke karte razmere 1:50.000, sa tumačem	4.860
(3)	za list pregledne geološke, hidrogeološke i inženjerskogeološke karte razmere 1:200.000, sa tumačem	9.719

Tabela 2. Visina naknade za primenjena geološka istraživanja i naknade za zadržavanje istražnog prostora

RB	Opis	Visina naknade (RSD)	Visina naknade RSD/km²
1.	za istražni prostor manji ili jednak 0,5 km²	6.378	
2.	za istražni prostor veći od 0,5 km²		12.755

Tabela 3. Visina naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i za magnezit

RB	Opis	Usklađena visina naknade (RSD/t)
1.	Tehničko-građevinski kamen - sedimentne i metamorfne stene:	
1)	krečnjak	29,16
2)	dolomit	29,16
3)	dolomitisani krečnjak	29,16
4)	mermerisani krečnjak	29,16
5)	mermerisani dolomit	29,16
6)	mermer	29,16
2.	Tehničko-građevinski kamen - magmatske stene:	
1)	granit	41,92
2)	granodiorit	41,92
3)	trahit	41,92
4)	dacit	41,92
5)	andezit	41,92
6)	andezit-bazalt	41,92
7)	bazalt	41,92
8)	dijabaz	41,92
9)	amfibolit	41,92
10)	gabro	41,92
3.	Arhitektonsko-građevinski kamen:	
1)	granit	71,07
2)	granodiorit	71,07
3)	bazalt	71,07
4)	mermer	71,07
5)	krečnjačka breča	71,07
6)	mermerna breča	71,07
7)	travertin	71,07
8)	bigar - siga	71,07
9)	mermerni oniks	71,07
10)	krečnjak	63,79
4.	Gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju:	
1)	keramička glina	34,02
2)	opekarska glina	20,65
3)	les	20,65
4)	vatrostalna glina	27,94
5)	kaolinitisani granit	34,02
6)	feldspat	34,02
5.	Sirovine za cementnu industriju i industriju kreča:	
1)	laporac	41,92

2)	laporoviti krečnjak	29,16
3)	krečnjak	29,16
4)	gips	27,94
5)	sve vrste tufova	27,94
6.	Kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala i u drugim industrijskim granama:	
1)	mermer	71,07
2)	kalcit	71,07
3)	dolomit	71,07
4)	dolomitisani krečnjak	71,07
5)	mermerisani krečnjak	71,07
6)	krečnjak	71,07
7.	Kvarcni pesak i peščar, građevinski pesak i šljunak:	
1)	kvarcni pesak	62,72
2)	građevinski pesak	24,29
3)	građevinski šljunak	24,29
4)	kvarcni peščar	27,94
8.	Sirovine za vatrostalnu i druge industrije:	
1)	magnezit	71,07
2)	bentonitska glina	36,48

NAPOMENA:

Naknada se utvrđuje u dinarskom iznosu po toni (t) iskopane mineralne sirovine.

Tabela 4. Visina naknade za korišćenje ugljendioksida

RB	Opis	Usklađena visina naknade (RSD/1000 m^3)
1.	za iskorišćeni ugljendioksid	108,13

Prilog 2.

Tabela 1. Visina naknade za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Redni broj	Naziv	Jedinica mere	Visina naknade (dinara/jed. mere)
1.	Bezolovni motorni benzin	l	2,60
2.	Avionski benzin	l	2,60
3.	Mlazna goriva	kg	0,10
4.	Gasna ulja	l	2,60
5.	Tečni naftni gas	kg	2,60
6.	Ulja za loženje	kg	2,60

Tabela 2. Visina naknade za unapređenje energetske efikasnosti

Redni broj	Vrsta energenta	Jedinica mere	Visina naknade (dinara/jed. mere)

1.	Derivati nafte:		
1)	tečni naftni gas - autogas	kg	0,15
2)	bezolovni motorni benzin i gasna ulja koja se koriste kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem	l	0,15
3)	ulja za loženje	kg	0,15
2.	Električna energija	kWh	0,015
3.	Prirodni gas	kWh	0,015
4.	Komprimovani prirodni gas	kg	0,21
5.	Utečnjeni prirodni gas	kg	0,23

Prilog 3.
VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ZA NEŠUMSKE NAMENE

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za geološka istraživanja, eksploataciju mineralnih sirovina i mineralne, polu-mineralizovane i izvorske vode

RB	Predmet plaćanja naknade	Osnovica	Usklađen iznos u RSD
1.	Korišćenje zemljišta za odlaganje i separaciju šljunka, peska i rizle (godišnja naknada)	m^2	87
2.	Korišćenje zemljišta za eksploataciju mineralnih sirovina (godišnja naknada)	m^2	87
3.	Korišćenje zemljišta za geološka i istraživanja iz naučnih i drugih oblasti (godišnja naknada, za period trajanja utvrđen upravnim aktom ministarstva nadležnog za geologiju)	m^2	87
4.	Korišćenje zemljišta za objekte i infrastrukturu za eksploataciju mineralne, polu-mineralizovane i izvorske vode (flaširanje) (godišnja naknada)	m^2	44

Tabela 2. Visina naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za postavljanje podzemnih i nadzemnih objekata i vodova komunalne i energetske infrastrukture, kao i infrastrukture za elektronske komunikacije

RB	Predmet plaćanja naknada	Osnovica	Usklađen iznos u RSD
1.	Korišćenje zemljišta za objekte komunalne i energetske infrastrukture, kao i infrastrukture za elektronske komunikacije, osim za vodove iz tačke 2. ove tabele (godišnja naknada)	m^2	44
2.	Korišćenje zemljišta za postavljanje vodova komunalne i energetske infrastrukture*, kao i infrastrukture za elektronske komunikacije (godišnja naknada)	m^2	22

** Za nadzemne elektroenergetske vodove utvrđivanje naknade vrši se na osnovicu koju čini površina koridora, a za podzemne elektroenergetske vodove površina iskopa potrebnog da se postavi podzemni vod.*

Tabela 3. Visina naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za postavljanje objekata za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenje šumskog zemljišta u svrhu obavljanja delatnosti

RB	Naknada	Osnovica	Usklađen iznos u RSD
1.	Korišćenje zemljišta za postavljanje pokretnih objekata za kulturne, sportske, zabavne i slične događaje koji se po završetku događaja uklanjaju (dnevna naknada)	m^2	14
2.	Korišćenje zemljišta za kampovanje pod šatorima (dnevna naknada)	m^2	14
3.	Korišćenje zemljišta za snimanje igranih, dokumentarnih i reklamnih filmova (dnevna naknada)	m^2	14
4.	Korišćenje zemljišta za postavljanje objekata za obavljanje nedobitnih delatnosti (godišnja naknada)	m^2	22
5.	Korišćenje zemljišta za postavljanje privremenih objekata za periodični boravak lica (godišnja naknada)	m^2	22
6.	Korišćenje zemljišta za sportsko rekreativne aktivnosti, uključujući i peintbol (godišnja naknada)	m^2	14

7.	Korišćenje zemljišta za šatre za trgovinu i zabavu, kao i postavljanje objekata za obavljanje delatnosti turističkih usluga, uključujući zemljište za redovnu upotrebu tih objekata (godišnja naknada)	m^2	22
8.	Korišćenje zemljišta za parking prostor (godišnja naknada)	m^2	44
9.	Korišćenje zemljišta za stovarišni prostor (godišnja naknada)	m^2	44
10.	Korišćenje zemljišta za zalivanje ratarskih kultura, voćarskih i vinogradarskih zasada i plantaža (mesečna naknada)	m	7
11.	Korišćenje zemljišta za postavljanje privremenih objekata za stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju (godišnja naknada)	m^2	22
11a	Korišćenje zemljišta za stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju (godišnja naknada)	m^2	2
12.	Korišćenje zemljišta za poletno-sletnu stazu za poljoprivredne avione (godišnja naknada)	m^2	36
13.	Korišćenje zemljišta za senokos (godišnja naknada)	m^2	2
14.	Korišćenje zemljišta za postavljanje objekata u svrhu obavljanja ostalih nepomenutih delatnosti (godišnja naknada)	m^2	44

Tabela 4. Visina naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za objekte i zemljište koje fizička lica koriste za sopstvene potrebe (vikend kuće i zemljište za redovnu upotrebu istih)

RB	Predmet plaćanja naknade	Osnovica	Usklađen iznos u RSD
2.	Korišćenje zemljišta za redovnu upotrebu vikend kuća i okućnica (godišnja naknada)	m^2	22

Tabela 5. Visina naknade za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini za privez plovnih objekata

RB	Predmet plaćanja naknade	Osnovica	Usklađen iznos u RSD
1.	Korišćenje zemljišta za privez čamca, pontona i splavova (godišnja naknada)	broj priveza	425

Tabela 6. Visina naknade za korišćenje šumskih puteva u nešumske namene

RB	Predmet plaćanja naknade	Osnovica	Usklađeni iznos u RSD		
			1 km - 5 km	preko 5 km - 10 km	preko 10 km
1.	Korišćenje šumskih kamionskih puteva za transport drvnih sortimenata	m^3	67	103	136
2.	Korišćenje šumskih kamionskih puteva za transport rasutih materijala i ostalih tereta	t	67	103	136
3.	Korišćenje šumskih saobraćajnica i šumskog zemljišta za održavanje trka i sličnih manifestacija za vozila sa motornim pogonom (dnevna naknada)	vozilo	7.289		
4.	Korišćenje šumskih saobraćajnica i šumskog zemljišta za održavanje trka i sličnih manifestacija za vozila bez motornog pogona (dnevna naknada)	vozilo	607		

Prilog 4.

Tabela 1. Visina naknada za korišćenje voda

RB	Kvalitet i namena zahvaćene, odnosno isporučene vode		Osnovica	Usklađena visina naknade
				dinara
1.	voda koja se koristi za pogonske namene		m^3	0,3019
2.	voda kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe		m^3	0,4133
3.	voda koja se koristi za navodnjavanje	ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode	m^3	0,1237

		ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode	ha	742,2701
4.	voda koja se koristi za uzgoj riba	u hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode	m^3	0,0248
		u hladnovodnim ribnjacima, ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode	m^3 vode prema projektovanom kapacitetu zahvaćene vode na vodozahvatu	0,0248
		u toplovodnim ribnjacima ako postoji uređaj za merenje količina isporučene vode	m^3	0,1237
		u toplovodnim ribnjacima ako ne postoji uređaj za merenje količina isporučene vode	ha	6.185,5842
		u ribnjacima za sportski ribolov	ha	3.092,7922
5.	voda za piće koja se distribuira sistemom javnog vodovoda	privrednim društvima i drugim pravnim licima	m^3	0,4943
		građanima		0,2558
6.	termalne vode		m^3	4,701
7.	vode koje proizvođači zahvataju radi flaširanja		l prodate vode	1,3275
8.	voda koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića		1l vode u proizvodu	0,6186
9.	voda koja se koristi za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10 MW)		kWh	0,0905*
10.	voda koju privredno društvo koristi za proizvodnju električne energije za prodaju, za sopstvene potrebe ili za pogon postrojenja za svaki kilovat čas proizvedene električne energije, i to:	u hidroelektranama	kWh	0,0986**
		u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja		0,0536***

* visina naknade utvrđena je primenom procenta od 2,3% na cenu jednog obračunskog kilovat časa koji iznosi 3,934 za vodu koja se koristi za proizvodnju električne za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10MW)
** visina naknade utvrđena je primenom procenta od 2,3% na cenu jednog obračunskog kilovat časa koji iznosi 4,2868 za vodu u hidroelektranama
*** visina naknade utvrđena je primenom procenta od 1,25% na cenu jednog obračunskog kilovat časa koji iznosi 4,2868 za vodu u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja.

Tabela 2. Visina naknade za izvađeni rečni nanos

RB	Vrsta pozajmišta	Osnovica	Usklađena visina naknade
			dinara
1.	korito za malu vodu vodotoka i akumulacija	m^3 izvađenog materijala	70,6955
2.	zemljište ugroženo erozijom	m^3 izvađenog materijala	88,3584
3.	inundaciono područje (poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište)	m^3 izvađenog materijala	137,841

VISINA NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE

4.1. Visina naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta za:

1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Novi Beograd i to: Novi Beograd, opštine Surčin, i to: Bečmen, Boljevci, Dobanovci, Jakovo, Petrovčić, Progar, Surčin i opštine Zemun, i to: Batajnica, Ugrinovci, Zemun Polje, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Sava 1";

2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Barajevo, i to: Barajevo, Baćevac, Boždarevac, Veliki Borak, Vranić, Guncati, Meljak, Šiljakovac, opštine Čukarica, i to: Velika Moštanica, Železnik, Ostružnica, Rušanj, Sremčica, Umka, Čukarica, opštine Lazarevac, i to: Burovo, Veliki Crljeni, Vrbovno, Vreoci, Dren, Županjac Zeoke, Junkovac, Lazarevac, Leskovac, Lukavica, Mali Crljeni, Medoševac, Petka, Sakulja, Stepojevac, Stubica, Cvetovac, Čibutkovica, Šopić, Šušnjar, opštine Obrenovac, i to: Baljevac, Barič, Belo Polje, Brgulice, Brović, Veliko Polje, Vukićevica, Grabovac, Draževac, Dren, Zabrežje, Zvečka, Jasenak, Konatice, Krtinska, Ljubinić, Mala Moštanica, Mislođin, Obrenovac, Orašac, Piroman, Poljane, Ratari, Rvati, Skela, Stubline, Trstenica, Urovci, Ušće, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Sava 2";

3) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Šabac, i to: Bela Reka, Bogosavac, Bojić, Bukor, Cerovac, Culjković, Desić, Dobrić, Drenovac, Duvanište, Dvorište, Gornja Vranjska, Grušić, Jelenča, Jevremovac, Korman, Krivaja, Lipolist, Mačvanski Pričinović, Majur, Mala Vranjska, Maovi, Metlić, Miloševac, Miokus, Mišar, Mrđenovac, Nakučani, Orašac, Orid, Petkovica, Petlovača, Pocerski Metković, Pocerski Pričinović, Predvorica, Prnjavor, Radovašnica, Ribari, Rumska, Šabac, Ševarice, Sinošević, Slepčević, Štitar, Tabanović, Varna, Volujac, Žabar, Zablaće, Zminjak i za katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bogatić, i to: Badovinci, Banovo Polje, Belotić, Bogatić, Crna Bara, Dublje, Glogovac, Glušci, Klenje, Metković, Očage, Salaš Crnobarski, Sovljak, Uzveće, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Podrinjsko Kolubarsko";

4) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Palilula, i to: Besni Fok, Borča, Kovilovo, Komareva Humka, Krnjača, Lepušnica, Ovča, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Dunav 1";

5) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Malo Crniće, i to: Veliko Selo, Kravlji Do, Malo Crniće, Vrbnica, Kalište, Salakovac, Toponica, Šljivovac, Batuša, Veliko Crniće, opštine Negotin, i to: Bukovče, Dušanovac, Kobišnica, Miloševo, Negotin, Prahovo, Radujevac, Samarinovac, Srbovo, grada Požarevac, i to: Bare, Beranje, Bradarac, Bratinac, Bubušinac, Drmno, Dubravica, Kasidol, Kličevac, Maljurevac, Nabrđe, Požarevac, Rečica, Trnjane, Ćirikovac, opštine Kostolac, i to: Klenovnik, Kostolac, Selo Kostolac, Ostrovo, Petka, grada Smedereva, i to: Vučak, Šalinac, Lipe I, Kulič, Smederevo, opštine Veliko Gradište, i to: Đurakovo, Majilovac, Popovac, Topolovnik, Veliko Gradište, Zatonje, Kisiljevo, Kumane, Biskuplje, Kurjače, Ostrovo, Požeženo, Ram, Sirakovo, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Donji Dunav";

6) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Požarevac, i to: Brežane, Dragovac, Lučica, Požarevac, Poljana, Prugovo, Živica, grada Smederevo, i to: Binovac, Drugovac II, Kolari, Landol, Lugavčina, Mala Krsna, Osipaonica, Saraorci, Skobalj, Vodanj, Vranovo, Vrbovac, opštine Smederevska Palanka, i to: Vodice, Glibovac I, Kusadak, Mala Plana, Pridvorice, Ratari, Smederevska Palanka I, Smederevska Palanka II, Smederevska Palanka III, opštine Svilajnac, i to: Crkvenac, Dublje, Kušiljevo, Svilajnac, opštine Velika Plana, i to: Donja Livadica, Krnjevo, Lozovik, Miloševac, Novo Selo I, Novo Selo II, Staro Selo, Trnovče, Velika Plana I, Velika Plana II, Veliko Orašje, opštine Žabari, i to: Aleksandrovac, Vlaški Do, Žabari, Žabarsko blato, Oreovica, Porodin, Simićevo, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Velika Morava", utvrđuje se u visini, i to za:

Tabela 3.

Vrsta zemljišta		Osnovica	Usklađena visina naknade
poljoprivredno zemljište	njiva 1. klase	ha	1.792,49
	njiva 2. klase	ha	1.614,86
	njiva 3. klase	ha	1.399,56
	njiva 4. klase	ha	1.095,52
	njiva 5. klase	ha	675,09
	njiva 6. klase	ha	406,96
	njiva 7. klase	ha	322,08
	njiva 8. klase	ha	186,58
	vrt, voćnjak, vinograd, od 1. do 4. klase i ribnjak	ha	1.390,29
	vrt, voćnjak, vinograd, od 5. do 8. klase	ha	515,25
	livada i pašnjak, od 1. do 8. klase	ha	210,25
šumsko zemljište	neobraslo	ha	245,17
građevinsko zemljište za pravna lica	nekategorisani putevi, luke, pristaništa, aerodromi i ostalo građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	1.313,34

	građevinsko zemljište pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	m^2	1,84
	građevinsko zemljište pod javnim putem	ha	14.251,63
	građevinsko zemljište pod železničkom infrastrukturom	ha	10.055,1
građevinsko zemljište za fizička lica	građevinsko zemljište osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	18.386,77

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta za:

1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Grocka, i to: Boleč, Vinča, Vrčin, Zaklopača, Leštane, Ritopek, i opštine Palilula, i to: Veliko Selo, Slanci, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Dunav 2";

2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Barajevo, i to: Arnajevo, Beljina, Lisović, Manić, Rožanci, opštine Lazarevac, i to: Barzilovica, Brajkovac, Dudovica, Sokolovo, opštine Rakovica, i to: Resnik i opštine Sopot, i to: Babe, Dučina, Guberevac, Slatina, Stojnik, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Sava 2";

3) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Grocka, i to: Begaljica, Dražanj, Kamendol, Pudarci, Umčari, opštine Mladenovac, i to: Amerić, Velika Krsna, Vlaška, Dubona, Granice, Jagnjilo, Koraćica, Kovačevac, Mala Vrbica, Markovac, Međulužje, Mladenovac (selo), Mladenovac (varoš), Pružatovac, Rabrovac, Rajkovac, Senaja, Šepšin, opštine Sopot, i to: Đurinci, Mala Ivanča, Mali Požarevac, Nemenikuće, Parcani, Popović, Ralja, Sopot, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Beograd Morava";

4) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Valjevo, i to: Babina Luka, Balinović, Bačevci, Belić, Beloševac, Beomužević, Blizonje, Bobova, Bogatić, Brangović, Brankovina, Brezovica, Bujačić, Valjevo, Veselinovac, Vlaščić, Vragočanica, Vujinovača, Gola Glava, Gornja Bukovica, Gornje Leskovice, Grabovica, Degurić, Divci, Divčibare, Donja Bukovica, Donje Leskovice, Dračić, Dupljaj, Žabari, Zabrdica, Zarube, Zlatarić, Jasenica, Joševa, Kamenica, Klanica, Klinci, Kotešica, Kovačice, Kozličić, Kunice, Lelić, Loznica, Lukavac, Majinović, Miličinica, Mrčić, Oglađenovac, Osladić, Paklje, Paune, Petnica, Popučke, Pričević, Prijezdić, Rabas, Ravnje, Rađevo Selo, Rebelj, Rovni, Sandalj, Sedlari, Sitarice, Sovač, Stanina Reka, Stapar, Strmna Gora, Stubo, Suvodanje, Sušica, Taor, Tubravić, Tupanci, opštine Ub, i to: Banjani, Brgule, Brezovica, Vrelo, Vrhovine, Vukona, Gvozdenović, Gunjevac, Dokmir, Zvizdar, Joševa, Kalenić, Kalinovac, Kožuar, Kršna Glava, Liso Polje, Lončanik, Milorci, Murgaš, Novaci, Paljuvi, Pambukovica, Radljevo, Raduša, Ruklada, Slatina, Sovljak, Stublenica, Takovo, Tvrdojevac, Trlić, Trnjaci, Tulari, Ub, Crvena Jabuka, Čučuge, Šarbane, opštine Lajkovac, i to: Bajevac, Bogovađa, Vračević, Donji Lajkovac, Jabučje, Lajkovac (varoš), Lajkovac (selo), Mali Borak, Markova Crkva, Nepričava, Pepeljevac, Pridvorica, Ratkovac, Rubribreza, Skobalj, Slovac, Stepanje, Strmovo, Ćelije, opštine Mionica, i to: Berkovac, Brežđe, Bukovac, Virovac, Vrtiglav, Golubac, Gornji Lajkovac, Gornji Mušić, Gunjica, Donji Mušić, Dučić, Đurđevac, Klašnić, Ključ, Komanice, Krčmar, Maljević, Mionica (varošica), Mionica (selo), Mratišić, Nanomir, Osečenica, Paštrić, Planinica, Popadić, Radobić, Rajković, Rakari, Robaje, Sanković, Struganik, Tabanović, Todorin Do, Tolić, Šušeoka, opštine Ljig, i to: Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Veliševac, Gukoš, Dići, Donji Banjani, Živkovci, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Cvetanovac, Štavica, Šutci, opštine Aranđelovac, i to: Aranđelovac, Bosuta, Bukovik, Venčane, Vukosavci, Garaši, Gornja Trešnjevica, Jelovik, Partizani (Daroslava), Progoreoci, Ranilović, Tulež, opštine Koceljeva, i to: Batalage, Brdarica, Bresnica, Đukovine, Donje Crniljevo, Draginje, Družetić, Galović, Goločelo, Gradojević, Kamenica, Koceljeva, Koceljeva - Varoš, Ljutice, Mali Bošnjak, Subotica, Svileuva, Zukve, opštine Osečina, i to: Bastav, Belotić, Bratačić, Carina, Dragijevica, Dragodol, Gornje Crniljevo, Gunjaci, Komirić, Konjuša, Lopatanj, Osečina, Ostružanj, Pecka, Plužac, Sirdija, Tuđin, opštine Krupanj, i to: Banjevac, Bela Crkva, Bogoštica, Brezovice, Brštica, Cerova, Cvetulja, Dvorska, Kostajnik, Krasava, Krupanj, Kržava, Likodra, Lipenović I, Lipenović II, Mojković, Planina, Ravnaja, Šljivova, Stave, Tolisavac, Tomanj, Vrbić, Zavlaka, grada Loznica, i to: Banja Koviljača, Bradić, Brnjac, Veliko Selo, Voćnjak, Gornja Badanja, Gornja Borina, Gornja Sipulja, Gornje Nedeljice, Gornji Dobrić, Grnčara, Donja Badanja, Donje Nedeljice, Donja Sipulja, Donji Dobrić, Draginac, Zajača, Jadranska Lešnica, Jarebice, Jelav, Joševa, Jugovići, Kamenica, Korenita, Kozjak, Lešnica, Lipnica, Loznica, Milina, Novo Selo, Paskovac, Pomijača, Ribarice, Runjani, Simino Brdo, Slatina, Straža, Stupnica, Tekeriš, Trbosilje, Trbušnica, Tršić, Filipovići, Cikote, Čokešina, Šor, Šurice, opštine Vladimirci, i to: Vladimirci, Vladimirci selo, Beljin, Belotić, Bobovik, Debrc, Dragojevac, Jalovik, Jazovnik, Kaona, Kozarica, Krnić, Krnule, Kujavica, Lojanice, Matijevac, Mehovine, Mesarci, Mrovska, Novo Selo, Pejinović, Provo, Riđake, Skupljen, Suvo Selo, Trbušac, Vlasenica, Vučevica, Vukošić, Zvezd, opštine Ljubovija i to: Ljubovija, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Podrinjsko Kolubarsko";

5) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Zaječar, i to: Zagrađe, Zvezdan, Veliki Jasenovac, Klenovac, Mali Jasenovac, Planinica, Brusnik, Metriš, Selačka, Lubnica, Šljivar, Veliki Izvor, Vratarnica, Gradskovo, Grljan, Zaječar I, Zaječar II, Mali Izvor, Borovac, Vrbica, Vražogrnac, Gamzigrad, Grlište, Jelašnica, Koprivnica, Šipikovo, Tabakovac, Marinovac, Leskovac, Gornja Bela Reka, Lenovac, Nikoličevo, Prlita, Trnavac, Halovo, opštine Petrovac na Mlavi, i to: Bistrica, Veliko Laole, Ždrelo, Kladurovo, Malo Laole, Melnica, Pankovo, Stamnica, Ćovdin, Rašanac, Petrovac na Mlavi, Starčevo, Trnovče, Orljevo, Veliki Popovac, Šetonje, Ranovac, Vitovnica, Dubočka, Zabrđe, Kamenovo, Knežica, Leskovac, Manastirica, opštine Boljevac, i to: Sumrakovac, Osnić, Savinac, opštine Bor, i to: Zlot I, Zlot IV, Zlot V, Metovnica, Šarbanovac, opštine Golubac, i to: Braničevo, Vinci, Golubac, Žitkovica, Klenje, Kudreš, Mrčkovac, Sladinac, Usije, Maleševo, Vojilovo, Dušmanić, Bikinje, Donja Kruševica, Miljević, Ponikve, Šuvajić, Barič, Radoševac, opštine Malo Crniće, i to: Crljenac, Smoljinac, Šapine, Kobilje, Malo Gradište, Aljudovo, Zabrega, Boževac, Kula, opštine Negotin, i to: Mala Kamenica, Mihajlovac, Brestovac, Vidrovac, Jasenica, Čubra, Dupljane, Karbulovo, Trnjane, Štubik I, Sikole II, Štubik II, grada Smederevo, i to: Lipe II, Petrijevo, Seone, Udovice, opštine Veliko Gradište, i to: Garevo, Kamijevo, Kusiće, Pečanica,

Češljeva Bara, Srednjevo, Doljašnica, Carevac, Makce, Desine, Ljubinje, Tribrode i opštine Žabari, i to: Tićevac, Svinjarevo, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Donji Dunav";

6) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Smederevo, i to: Badljevica, Dobri Do, Drugovac I, Lunjevac, Malo Orašje, Mihajlovac, Ralja, Radinac, Suvodol, opštine Aranđelovac, i to: Aranđelovac, Banja, Brezovac, Vrbica, Kopljare, Misača, Orašac, Stojnik, opštine Smederevska Palanka, i to: Azanja, Bačinac, Baničina, Bašin, Cerovac, Glibovac II, Golobok, Grčac, Grčac Palanka, Mramorac, Selevac, Stojačak, Vlaški Do, opštine Velika Plana, i to: Radovanje, opštine Lapovo, i to: Lapovo, opštine Batočina, i to: Badnjevac, Batočina (Selo), Batočina (Varošica), Brzan, Crni Kao, Dobrovodica, Gradac, Kijevo, Prnjavor, Žirovnica, opštine Svilajnac, i to: Bobovo, Bresje, Dubnica, Gložane, Grabovac, Kupinovac, Lukovica, Mačevac, Proštinac, Radošin, Roanda, Roćevac, Sedlare, Subotica, Troponje, Vojska, Vrlane, opštine Žabari, i to: Viteževo, grada Jagodina, i to: Glogovac, Dobra Voda, Dražmirovac, Duboka, Končarevo, Kočino Selo, Lanište, Majur, Mali Popović, Miloševo, Rajkinac, Ribare, Ribnik, opštine Ćuprija, i to: Ćuprija (Grad), Ćuprija (Van Grad), Dvorica, Isakovo, Jovac, Krušar, Mijatovac, Ostrikovac, Supska, Virine, Vlaška, opštine Paraćin, i to: Bošnjane, Busilovac, Čepure, Davidovac, Donje Vidovo, Drenovac, Glavica, Golubovac, Gornje Vidovo I, Gornje Vidovo II, Krežbinac, Lebina, Lešje, Mirilovac, Paraćin grad, Paraćin, Plana, Popovac, Potočac, Raševica, Ratare, Šavac, Sikirica, Sinji Vir, Striža, Svojnovo, Tekija, Trešnjevica i opštine Despotovac, i to: Balajnac, Beljajka, Bogova, Brestovo, Bukovac, Despotovac, Grabovica, Jasenovo, Jezero, Lomnica, Medveđa, Miliva, Plažane, Popovnjak, Trućevac, Veliki Popović, Vitance, Vojnik, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Velika Morava", utvrđuje se u visini, i to za:

Tabela 4.

Vrsta zemljišta		Osnovica	Usklađena visina naknade
			dinara
poljoprivredno zemljište	njiva 1. klase	ha	608,87
	njiva 2. klase	ha	498,49
	njiva 3. klase	ha	421,2
	njiva 4. klase	ha	314,33
	njiva 5. klase	ha	256,87
	njiva 6. klase	ha	172,5
	njiva 7. klase	ha	113,69
	njiva 8. klase	ha	62,12
	vrt, voćnjak, vinograd, od 1. do 4. klase i ribnjak	ha	695,14
	vrt, voćnjak, vinograd, od 5. do 8. klase	ha	187,8
	livada i pašnjak, od 1. do 8. klase	ha	87,88
šumsko zemljište	neobraslo	ha	172,5
građevinsko zemljište za pravna lica	nekategorisani putevi, luke, pristaništa, aerodromi i ostalo građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	617,02
	građevinsko zemljište pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	m^2	0,93
	građevinsko zemljište pod javnim putem	ha	7.125,8
	građevinsko zemljište pod železničkom infrastrukturom	ha	5.027,55
građevinsko zemljište za fizička lica	građevinsko zemljište osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	9.193,38

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta za:

1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bajina Bašta, i to: Bajina Bašta, Beserovina, Crvica, Gvozdac, Jagoštica, Lještansko, Lug, Mala Reka, Obajgora, Okletac, Ovčinja, Perućac, Pilica, Pridoli, Rača, Rastište, Rogačica, Sijerač, Solotuša, Strmovo, Svojdrug, Višesava, Zaugline, opštine Gornji Milanovac, i to: Boljkovci, Brezovica, Cerova, Davidovica, Dragolj, Kriva Reka, Mutanj, Nakučani, Reljinci, Ručići, Šilopaj, Trudelj, Ugrinovci, Zagrađe, opštine Ljubovija, i

to: Čitluk, Berlovine, Carapić, Crnča, Donja Ljubovića, Donja Orovica, Donje Košlje I, Donje Košlje II, Drlače, Gornja Bukovica, Gornja LJubovića, Gornja Orovica, Gornje Košlje, Gračanica, Grčić, Leović, Lonjin, Postenje, Rujevac, Savković, Selenac, Sokolac, Tornik, Uzovnica, opštine Mali Zvornik, i to: Brasina, Budišić, Čitluk, Culine, Donja Borina, Donja Trešnjica, Mali Zvornik, Radalj, Sakar, Velika Reka, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Podrinjsko Kolubarsko";

2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bela Palanka, i to: Kozja, Miranovac, Paježˇ, Vitanovac, opštine Bor, i to: Brestovac, opštine Golubac, i to: Brnjica, Dvorište, Dobra, Krivača, Snegotin, opštine Kladovo, i to: Brza Palanka, Vajuga, Velesnica, Velika Kamenica, Velika Vrbica, Grabovica, Davidovac, Kladovo, Kladušnica, Korbovo, Kostol, Kupuzište, Ljubičevac, Mala Vrbica, Manastirica, Milutinovac, Podvrška, Rečica, Reka, Rtkovo, opštine Knjaževac, i to: Balanovac, Beli Potok, Berčinovac, Božinovac, Bulinovac, Vasilj, Vina, Vitkovac, Glogovac, Gornje Zuniče, Grezna, Debelica, Donje Zuniče, Drenovac, Žlne, Zorunovac, Jakovac, Jelašnica, Knjaževac, Koželj, Krenta, Manjinac, Miljkovac, Minićevo, Mučibaba, Ponor, Potrkanje, Ravna, Rgošte, Slatina, Svrljiška Topla, Trnovac, Štipina, Šuman Topla, opštine Kučevo, i to: Blagojev Kamen, Bukovska, Velika Bresnica, Voluja, Vuković, Gložane, Duboka, Zelenik, Kaona, Kučajna, Kučevo I, Kučevo II, Kučevo III, Lješnica, Mala Bresnica, Mišljenovac, Mustapić, Neresnica, Popovac, Rabrovo, Ravnište, Radenka, Rakova Bara, Sena, Srpce, Turija, Ceremošnja, Cerovica, Ševica, opštine Majdanpek, i to: Boljetin, Donji Milanovac, Klokočevac, Majdanpek, Miroč, Mosna, Topolnica, opštine Negotin, i to: Aleksandrovac, Braćevac, Veljkovo, Vratna, Glogovica II, Jabukovac, Kovilovo, Malajnica, Mokranje, Popovica, Rajac, Rečka, Rogljevo, Sikole I, Slatina, Smedovac, Tamnič, Urovica, Crnomasnica, Šarkamen, opštine Svljig, i to: Beloinje, Burdimo, Bučum, Varoš, Vlahovo, Galibabinac, Grbavče, Gulijan, Guševac, Drajinac, Đurinac, Željevo, Izvor, Lalinac, Lozan, Lukovo, Manojlica, Mečji Do, Merdželat, Niševac, Okolište, Okruglica, Palilula, Periš, Plužina, Prekonoga, Radmirovac, Ribare, Svrljig, Slivje, Tijovac, Šljivovik, Crnoljevica, opštine Žagubica, i to: Gornjak, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Donji Dunav";

3) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Rača, i to: Saranovo, Sepci, opštine Topola, i to: Belosavci, Božurnja, Gorovič, Žabare, Zagorica, Jelenac, Junkovac, Kloka, Lipovac, Maskar, Natalinci, Pavlovac, Rajkovac, Topola (varoš), Topola (selo), Trnava, Donja Trnava, Šume, opštine Varvarin, i to: Obrež, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Velika Morava";

4) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bela Palanka, i to: Babin Kal I, Babin Kal II, Bela Palanka (varoš), Bela Palanka (van varoš), Bukorovac, Vrgudinac, Draževo, Dol, Donja Glama, Donji Rinj, Gornja Glama, Klenje, Klisura, Kremenica, Ljubatovica, Moklište, Novo Selo, Oreovac, Sinjac, Telovac, Trešnjaci, Crvena Reka, Čiflik i Špaj, Grad Pirot, i to: Barje Čiflik, Berilovac, Berovica, Blato, Vranište, Veliki Suvodol, Veliki Jovanovac, Gnjilan, Gradišnica, Dobri Do, Držina, Izvor, Kamik, Kostur, Mali Suvodol, Nišor, Orlja, Osmakovo, Pasjač, Petrovac, Pirot (grad), Pirot (van varoš), Poljska Ržana, Ponor, Prisjan, Ragodeš, Rasnica, Sinja Glava, Sopot, Staničenje, Cerev Del, Crvenčevo i Crnoklište, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Nišava";

5) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Aleksinac, i to: Aleksinac (Van Varoš), Beli Breg, Belja, Bobovište, Bradarac, Veliki Drenovac, Vrelo, Vukašinovac, Golešnica, Gornje Suhotno, Gornji Adrovac, Gornji Krupac, Grejač, Dašnica, Deligrad, Donje Suhotno, Donji Adrovac, Donji Krupac, Draževac, Žitkovac, Jasenje, Lužane, Mozgovo, Moravac, Moravski Bujmir, Nozrina, Prekonozi, Prćilovica, Rsovac, Rutevac, Stublina, Tešica, Đićina, Opštine Doljevac, i to: Belotinac, Klisura, Knežica, Malovište, Perutina, Ćurlina, Čapljinac, Opštine Merošina, i to: Azbresnica, Aleksandrovo, Balajnac, Baličevac, Batušinac, Biljeg, Brest, Gradište, Dudulajce, Krajkovac, Lepaja, Merošina, Oblačina, Rožina, Opština Palilula (Grada Niša), i to: Bubanj, Gornje Međurovo, Donje Vlase, Donje Međurovo, Krušce, Lalinac, Mramor, Novo Selo, Pasi Poljana, Čokot, Opštine Pantelej, i to: Cerje, Opštine Ražanj, i to: Varoš, Lipovac, Poslon, Praskovče, Ražanj, Rujište, Crni Kao, Opštine Svrljig, i to: Gojmanovac, Davidovac I, Davidovac II, Kopajkošara, Labukovo, Pirkovac, Popšica, Opštine Sokobanja, i to: Jezero, Novo Selo, Radenkovac, Opštine Crveni Krst, i to: Berčinac, Vele Polje, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Donja Toponica, Donja Trnava, Kravlje, Leskovik, Mezgraja, Miljkovac, Paligrace, Paljina, Sečanica i Supovac, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Južna Morava";

6) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Čačak, i to: Prijevor, Trbušani, Ljubić, Preljina, Donja Trepča, Gornja Trepča, Ostra, Bečanj, Bresnica, Katrga, Mrčajevci, Donja Gorevnica, Mojsinje, Stančići, Baluga (Ljubićska), Konjevići, Čačak, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Zapadna Morava", utvrđuje se u visini, i to za:

Tabela 5.

Vrsta zemljišta		Osnovica	Usklađena visina naknade
			dinara
poljoprivredno zemljište	njiva 1. klase	ha	219,38
	njiva 2. klase	ha	177,26
	njiva 3. klase	ha	150,42
	njiva 4. klase	ha	110,7
	njiva 5. klase	ha	88,05
	njiva 6. klase	ha	62,54

	njiva 7. klase	ha	41,67
	njiva 8. klase	ha	22,16
	vrt, voćnjak, vinograd, od 1. do 4. klase i ribnjak	ha	188,18
	vrt, voćnjak, vinograd, od 5. do 8. klase	ha	22,09
	livada i pašnjak, od 1. do 8. klase	ha	31,14
šumsko zemljište	neobraslo	ha	31,34
građevinsko zemljište za pravna lica	nekategorisani putevi, luke, pristaništa, aerodromi i ostalo građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	222,31
	građevinsko zemljište pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	m^2	0,33
	građevinsko zemljište pod javnim putem	ha	2.447,26
	građevinsko zemljište pod železničkom infrastrukturom	ha	1.811,45
građevinsko zemljište za fizička lica	građevinsko zemljište osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	3.312,43

4.2. Visina naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta za:

1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bela Crkva, i to: Kaluđerovo I, Kaluđerovo II, Kaluđerovo III, Kruščica, Kusić III, opštine Bačka Palanka, i to: Neštin, opštine Beočin, i to: Banoštor, Beočin, Čerević, Grabovo, Lug, Rakovac, Susek, Sviloš, grada Novi Sad, gradske opštine Petrovaradin, i to: Bukovac, Ledinci, Sremska Kamenica i opštine Sremski Karlovci, i to: Sremski Karlovci, koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Gornji Dunav", utvrđuje se u visini, i to za:

Tabela 6.

Vrsta zemljišta		Osnovica	Usklađena visina naknade
			dinara
poljoprivredno zemljište	njiva 1. klase	ha	896,24
	njiva 2. klase	ha	807,31
	njiva 3. klase	ha	699,77
	njiva 4. klase	ha	547,77
	njiva 5. klase	ha	433,13
	njiva 6. klase	ha	307,21
	njiva 7. klase	ha	241,12
	njiva 8. klase	ha	164,29
	vrt, voćnjak, vinograd od 1. do 4. klase i ribnjak	ha	695,14
	vrt, voćnjak, vinograd od 5. do 8. klase	ha	257,64
	livada i pašnjak od 1. do 8. klase	ha	147,89

šumsko zemljište	neobraslo	ha	214,54
građevinsko zemljište - pravna lica	nekategorisani putevi, luke, pristaništa, aerodromi i ostalo građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	656,68
	građevinsko zemljište pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	m^2	0,71
	građevinsko zemljište pod javnim putem	ha	7.125,8
	građevinsko zemljište pod železničkom infrastrukturom	ha	5.027,55
građevinsko zemljište - fizička lica	građevinsko zemljište osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	9.247,73

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta za:

1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bačka Palanka, i to: Vizić (južni deo), opštine Inđija, i to: Ljukovo (jugozapadni deo), Maradik (zapadni deo), opštine Irig, i to: Bankovci, Velika Remeta, Vrdnik, Grgetek, Dobrodol, Irig, Jazak Prnjavor, Jazak Selo, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica, Šatrinci, opštine Pećinci, i to: Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište, Šimanovci, opštine Ruma, i to: Buđanovci, Vitojevci, Voganj, Grabovci, Dobrinci, Donji Petrovci, Žarkovac, Klenak, Kraljevci, Mali Radinci, Marđelos, Nikinci, Pavlovci, Platičevo, Putinci, Ruma, Stejanovci, Hrtkovci, opštine Šid, i to: Adaševci, Batrovci, Bačinci, Berkasovo (južni deo do severne granice), Bingula, Vašica, Višnjićevo, Gibarac, Ćipša (jugozapadni deo), Erdevik, Ilinci, Jamena, Kukujevci, Ljuba, Molovin, Morović, Privina Glava (južni deo do severne granice), Sot (južni deo do severne granice), Šid (južni deo do severne granice), grada Sremska Mitrovica, i to: Bešenovo Prnjavor, Bešenovo Selo, Bosut, Veliki Radinci, Grgurevci (južni deo do severne granice), Divoš (južni deo do severne granice), Zasavica, Jarak, Kuzmin, Laćarak, Ležimir (južni deo do severne granice), Manđelos (južni deo do severne granice), Martinci, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Ravnje, Radenković, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Sremska Rača, Čalma, Šišinci, Šuljam (južni deo do severne granice), opštine Stara Pazova, i to: Vojka, Golubinci (južni deo do severoistočne granice), Krnješevci, Nova Pazova, Novi Banovci (zapadni deo), Stara Pazova (južni deo), Stari Banovci (zapadni deo), koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Srem",

2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Ada, i to: Ada, Mol, Obornjača, Utrine, opštine Alibunar, i to: Alibunar, Banatski Karlovac, Vladimirovac, Dobrica, Ilandža, Janošik, Lokve, Nikolinci, Novi Kozjak, Seleuš, opštine Apatin, i to: Apatin, Kupusina, Prigrevica, Svilojevo, Sonta, opštine Bač, i to: Bač, Bačko Novo Selo, Bođani, Vajska, Plavna, Selenča, opštine Bačka Palanka, i to: Bačka Palanka, Bačka Palanka - Grad, Vizić (severni deo), Gajdobra, Despotovo, Mladenovo, Nova Gajdobra, Nova Palanka, Obrovac, Parage, Pivnice, Silbaš, Tovariševo, Čelarevo, opštine Bačka Topola, i to: Bajša, Bačka Topola, Bačka Topola - Grad, Gornja Rogatica, Gunaroš, Mali Beograd, Novo Orahovo, Njegoševo, Pačir, Stara Moravica, opštine Bački Petrovac, i to: Bački Petrovac, Gložan, Kulpin, Maglić, opštine Bela Crkva, i to: Banatska Palanka I, Bantska Palanka II, Banatska Subotica, Bela Crkva, Vračev Gaj I, Vračev Gaj II, Grebenac, Dobričevo, Dupljaja, Jasenovo, Kajtasovo, Kusić I, Kusić II, Crvena Crkva i Češko Selo, opštine Bečej, i to: Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Bečej, Mileševo, Radičević, opštine Čoka, i to: Vrbica, Jazovo, Ostojićevo, Padej, Sanad, Crna Bara, Čoka, opštine Kanjiža, i to: Adorjan, Velebit, Kanjiža, Male Pijace, Martonoš, Orom, Trešnjevac, Horgoš, grada Kikinda, i to: Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Kikinda, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo, Sajan, opštine Kovačica, i to: Debeljača, Idvor, Kovačica, Padina, Samoš, Uzdin, Crepaja, opštine Kovin, i to: Bavanište I, Bavanište II, Gaj, Deliblato, Deliblatski Pesak, Dubovac, Kovin, Mramorak, Pločica, Skorenovac, opštine Kula, i to: Kruščić, Kula, Lipar, Ruski Krstur, Sivac, Crvenka, opštine Mali Iđoš, i to: Lovćenac, Mali Iđoš, Feketić, opštine Nova Crnja, i to: Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Molin, Nova Crnja, Radojevo, Srpska Crnja, Toba, opštine Novi Bečej, i to: Bočar, Kumane, Novi Bečej, Novo Miloševo, opštine Novi Kneževac, i to: Banatsko Aranđelovo, Đala, Majdan, Novi Kneževac, Srpski Krstur, grada Novi Sad, gradske opštine Novi Sad, i to: Begeč, Budisava, Veternik, Kać, Kisač, Kovilj, Novi Sad I, Novi Sad II, Novi Sad III, Novi Sad IV, Rumenka, Stepanovićevo, Futog, Čenej, grada Novi Sad, gradske opštine Petrovaradin, i to: Petrovaradin, opštine Odžaci, i to: Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Deronje, Karavukovo, Lalić, Odžaci, Ratkovo, Srpski Miletić, opštine Opovo, i to: Baranda, Opovo, Sakule, Sefkerin, grada Pančevo i to: Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Vojilovica, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo, Omoljica, Pančevo, Starčevo, opštine Plandište, i to: Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Plandište, Stari Lec, Hajdučica, opštine Sečanj, i to: Banatska Dubica, Boka, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska, Šurjan, opštine Senta, i to: Batka, Senta, Tornjoš, grada Sombor, i to: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Gakovo, Doroslovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Sombor I, Sombor II, Stanišić, Stapar, Telečka, Čonoplja, opštine Srbobran, i to: Nadalj I, Srbobran, Turija, grada Subotica, i to: Bajmok, Bački Vinogradi, Bikovo, Donji Grad, Đurđin, Žednik, Novi Grad, Palić, Stari Grad, Tavankut, Čantavir, opštine Temerin, i to: Bački Jarak, Sirig, Temerin, opštine Titel, i to: Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin, Titel, Šajkaš, opštine Vrbas, i to: Bačko Dobro Polje, Vrbas, Vrbas - Grad, Zmajevo, Kucura, Kosančić, Ravno Selo, Savino Selo, grada Vršac, i to: Vatin, Veliko Središte, Vlajkovac, Vojvodinci, Vršac, Gudurica, Zagajica, Izbište, Jablanka, Kuštilj, Mali Žam, Malo Središte, Markovac, Mesić, Orešac, Pavliš, Parta, Potporanj, Ritiševo, Sočica I, Sočica II, Straža, Uljma, Šušara, opštine Žabalj, i to: Gospođinci, Đurđevo, Nadalj II, Žabalj, Čurug, opštine Žitište, i to: Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Begejci, Žitište, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torda, Hetin, Čestereg, grada Zrenjanin, i to: Banatski Despotovac, Belo Blato, Botoš, Elemir, Ečka, Zrenjanin I, Zrenjanin III, Jankov Most, Klek, Knićanin, Lazarevo, Lukino Selo, Lukićevo, Melenci, Mihajlovo, Mužlja, Orlovat, Perlez, Slovački Aradac, Srpski Aradac, Srpski Elemir, Stajićevo, Taraš, Taraš I, Tomaševac, Farkaždin, Čenta, opštine Inđija, i to:

Beška, Inđija, Krčedin, Ljukovo (istočni deo), Maradik (istočni deo), Novi Karlovci, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Čortanovci, opštine Stara Pazova, i to: Belegiš, Golubinci (severoistočni deo), Novi Banovci (istočni deo), Stara Pazova (severni deo), Stari Banovci (severoistočni deo), Surduk, opštine Šid, i to: Berkasovo (severni deo), Đipša (severoistočni deo), Molovin, Privina Glava (severni deo), Sot (severni deo), Šid (severni deo), grada Sremska Mitrovica, i to: Grgurevci (severni deo), Divoš (severni deo), Ležimir (severni deo), Manđelos (severni deo), Šuljam (severni deo), koje su obuhvaćene melioracionim područjem "Gornji Dunav", utvrđuje se u visini, i to za:

Tabela 7.

Vrsta zemljišta		Osnovica	Usklađena visina naknade
			dinara
poljoprivredno zemljište	njiva 1. klase	ha	1.792,49
	njiva 2. klase	ha	1.614,61
	njiva 3. klase	ha	1.399,56
	njiva 4. klase	ha	1.095,52
	njiva 5. klase	ha	866,25
	njiva 6. klase	ha	614,4
	njiva 7. klase	ha	482,2
	njiva 8. klase	ha	328,59
	vrt, voćnjak, vinograd, od 1. do 4. klase i ribnjak	ha	1.390,29
	vrt, voćnjak, vinograd, od 5. do 8. klase	ha	515,25
	livada i pašnjak, od 1. do 8. klase	ha	295,78
šumsko zemljište	neobraslo	ha	429,07
građevinsko zemljište - pravna lica	nekategorisani putevi, luke, pristaništa, aerodromi i ostalo građevinsko zemljište i dobra u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	1.313,34
	građevinsko zemljište pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	m^2	1,84
	građevinsko zemljište pod javnim putem	ha	14.251,63
	građevinsko zemljište pod železničkom infrastrukturom	ha	10.055,1
građevinsko zemljište - fizička lica	građevinsko zemljište osim zemljišta pod stambenim objektima i objektima namenjenim za obavljanje delatnosti	ha	18.386,77

VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODNIH OBJEKATA I SISTEMA

a) Visina naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka

Tabela 8.

RB	Korišćenje vodnog objekta	Osnovica	Usklađena visina naknade		
			dinara		
			na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda	na teritoriji AP Vojvodine

1.	Instalisani kapacitet	za snabdevanje vodom stanovništva	svaki l/s instalisanog kapaciteta	143,51	132,91	-
		za snabdevanje vodom industrije	svaki l/s instalisanog kapaciteta	143,51	132,91	341,83
		za snabdevanje vodom ribnjaka	ha	1.480,71	1.371,03	1.497,00
2.	Angažovani kapacitet (ako obveznik naknade ima merni uređaj)	za snabdevanje vodom stanovništva	1.000 m³	1.397,89	1.294,34	-
		za snabdevanje vodom industrije	1.000 m³	1.397,89	1294,34	1.413,35
		za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika	1.000 m³	1.029,58	953,31	628,35
3.	Angažovani kapacitet (ako obveznik naknade nema merni uređaj)	za snabdevanje vodom stanovništva i industrije	1.000 m³	1.397,89	1.294,34	1.413,35
4.	Angažovani kapacitet (ako obveznik naknade nema merni uređaj)	za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika	ha	-	-	10.408,48

1) Visina naknade za korišćenje crpne stanice visokog pritiska za isporuku vode

Tabela 9.

RB	Vodni objekat	Osnovica	Usklađena visina naknade		
			dinara		
			na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda	na teritoriji AP Vojvodine
1.	Crpna stanica visokog pritiska	svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu	1.306,14	1.209,39	1.320,44

b) Visina naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje

Tabela 10.

RB	Korišćenje vodnog objekta		Osnovica	Usklađena visina naknade		
				dinara		
				na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda	na teritoriji AP Vojvodine
1.	Instalisani kapacitet		ha	1.306,14	1.209,39	1.320,44
2.	Angažovani kapacitet	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1000 m³	871,92	807,34	880,24
		ako obveznik naknade nema merni uređaj	ha	1.306,14	1.209,39	1.320,44

1. Visina naknade za korišćenje crpne stanice visokog pritiska za isporuku vode

Tabela 11.

RB	Vodni objekat	Osnovica	Usklađena visina naknade		
			dinara		
			na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda	na teritoriji AP Vojvodine
1.	Crpne stanice visokog pritiska	svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu	1.306,14	1.209,39	1.320,44

v) Visina naknade za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za uzgoj ribe

Tabela 12.

RB	Korišćenje vodnog objekta	Osnovica	Usklađena visina naknade	
			dinara	
			na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda
1.	za uzgoj ribe (akumulacija i kanal)	ha	14.707,69	13.618,25

g) Visina naknade za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda

Tabela 13.

RB	Namena	Osnovica	Usklađena visina naknade	
			dinara	
			na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i grada Beograda	na teritoriji grada Beograda
1.	Gravitaciono odvođenje	1000 m^3	1.482,26	1.372,48
2.	Odvođenje crpljenjem ili kombinovano		3.693,83	3.420,23
3.	Odvođenje crpljenjem uz razblaživanje		5.009,83	4.638,69
Vrsta zagađenja				
4.	Hemijska potrošnja kiseonika (HPK-bihromat)	kg/1000 m^3	2.344,53	2.170,84
5.	Suspendovane materije		2.344,53	2.170,84
6.	Amonijum jon		7.139,53	6.610,67
7.	Ulja, masti (etarski ekstrakt) i belančevine		33.971,21	31.454,81
8.	Sulfidi		42.562,34	39.409,58
9.	Nitrati		1.558,62	1.443,16
10.	Fosfati		13.567,56	12.562,56
11.	Natrijum		7.622,98	7.058,31
12.	Sulfati		-	25.071,73
13.	Fenoli		-	44.635,90
14.	Arsen		-	7.210,49

15.	Bor		-	6.767,93
Svojstvo vode prijemnika				
16.	Boja primetna	1000 m³	746,07	690,81
17.	Temperatura preko 30°C		746,07	690,81
18.	Ph			
	1) od 6,8 do 5,0 i 8,5 do 9,5		1.189,11	1.101,05
	2) od 5,0 do 4,0 i 9,5 do 10,5		1.672,72	1.548,80
	3) ispod 4,0 i iznad 10,5		2.344,66	2.170,98

Pored naknade iz red. br. 1. do 3. ove tačke, za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet na mestu uliva ne odgovara propisanoj kategoriji prijemnika obveznik naknade plaća i naknadu za svaki m³ upuštene vode u zavisnosti od stepena zagađenosti iznad vrednosti propisanih za odgovarajuću kategoriju prijemnika prema sadržaju zagađujućih materija u efluentu, u visini datoj pod red. br. 4. do 15. ove tačke i za svaki m³ upuštene vode u slučaju promenjenih svojstava vode prijemnika iznad propisanih vrednosti, u visini datoj u red. br. 16. i 17. ove tačke.

NAPOMENA:

Naknadu iz red. br. 4. do 18. ove tačke obveznik plaća u slučaju ako sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), ne prelazi granicu od 150 mg/l. Ukoliko sadržaj oksida bilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), prelazi granicu od 150 mg/l visina ove naknade se uvećava, i to:

- od 151-250 mg/l za 10%;

- od 251-500 mg/l za 20%;

- od 501-1000 mg/l za 40%;

- od 1001-3000 mg/l za 50%;

- preko 3001 mg/l za 75%.

d) Visina naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodine i za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora

Tabela 14.

RB	Vodni objekt		Osnovica	Usklađena visina naknade dinara Na teritoriji AP Vojvodine
1.	Instalisani kapacitet	za obveznike naknade koji ne prečišćavaju otpadne vode	m³	2,38
		za objekte Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav", za obveznike naknade koji prečišćavaju otpadne vode	m³	0,78
		za objekte melioracionih sistema, za obveznike naknade koji prečišćavaju otpadne vode	m³	1,63
2.	Angažovani kapacitet	za objekte Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav"	m³	0,78
		za objekte melioracionih sistema	m³	1,63
3.	Uklanjanje sedimenata	za objekte melioracionih sistema	m³	264,94
		za Hidrosistem "Dunav-Tisa-Dunav"	m³	493,11

4.	Uklanjanje i deponovanje toksičnih sedimenata		m^3	1.701,92
5.	Razblaživanje netoksičnih materija u otpadnoj vodi do koncentracija koje će obezbediti primenu vode nizvodno od ispusta	za objekte Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav"	m^3	0,37
		za objekte melioracionih sistema	m^3	3,68
6.	Za biodostupnost, TBD		m^3	0,0687

Tabela 15.

Količina otpadnih voda m^3/dan	Jedinične cene za negativan uticaj		
	$T_{PS\ -\ sekundarni\ tretman}$ uticaj organskih materija	$T_{PTN\ -\ tercijalni\ tretman}$ uticaj azota	$T_{PTO\ -\ tercijalni\ tretman}$ uticaj fosfora
	dinara/G_{BPK}	dinara/G_N	dinara/G_P
1.000	0,2347	0,4819	0,4202
1.000-5.000	0,1854	0,3831	0,3089
5.000-25.000	0,1606	0,2965	0,2595
25.000-50.000	0,0865	0,2595	0,2099
> 50.000	0,0652	0,2345	0,1956

Radi stimulisanja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "faktor vremenskog perioda" iznosi 0,25.

đ) Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav"

1) Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav" za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika

Tabela 16.

RB	Korišćenje vodnog objekta			Osnovica	Usklađena visina naknade
					dinara
1.	Instalisani kapacitet	za snabdevanje vodom industrije		za svaki l/s instalisanog kapaciteta	145,05
		za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika		ha za projektovanu površinu	623,20
2.	Angažovani kapacitet	za snabdevanje vodom industrije	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1,000 m^3	1.413,35
			ako obveznik naknade nema merni uređaj	1,000 m^3	1.413,35
		za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1,000 m^3	1.040,92
			ako obveznik naknade nema merni uređaj	ha	10.408,55

2) Naknada za korišćenje objekata Hidrosistema "Dunav-Tisa-Dunav" za navodnjavanje

Tabela 17.

RB	Korišćenje vodnog objekta			Osnovica	Usklađena visina naknade
					dinara
1.	Instalisani kapacitet	za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama		ha	286,04
		za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima		ha	397,92
2.	Angažovani kapacitet	ako obveznik naknade ima merni uređaj		1.000 m^3	880,24
		ako obveznik naknade nema merni uređaj	za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama	ha	1.012,24
			za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima	ha	1.629,66

e) Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata na teritoriji AP Vojvodine

1) Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata za navodnjavanje

Tabela 18.

RB	Korišćenje vodnog objekta		Osnovica	Usklađena visina naknade
				dinara
1.	Instalisani kapacitet		ha	3.519,28
2.	Angažovani kapacitet	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1.000 m^3	261,38
		ako obveznik naknade nema merni uređaj	ha	442,41

2) Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika

Tabela 19.

RB	Korišćenje vodnog objekta			Osnovica	Usklađena visina naknade
					dinara
1.	Instalisani kapacitet	za snabdevanje vodom industrije		za svaki l/s instalisanog kapaciteta	683,76
		za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika		ha	20.713,75
2.	Angažovani kapacitet	za snabdevanje vodom industrije	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1,000 m^3	1.413,35
			ako obveznik naknade nema merni uređaj	1,000 m^3	1.413,35
		za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika	ako obveznik naknade ima merni uređaj	1,000 m^3	723,96
			ako obveznik naknade nema merni uređaj	ha	7.239,75

3) Naknada za korišćenje akumulacija i kanala koji nisu ribolovne vode

Tabela 20.

RB	Visina naknade pri normalnom nivou vode u akumulaciji, odnosno kanalu	Osnovica	Usklađena visina naknade dinara na teritoriji AP Vojvodine
1.	za uzgoj ribe	ha površine vodnog ogledala	14.883,20
2.	za sportski ribolov		7.441,58

VISINA NAKNADE ZA ISPUŠTENU VODU

Tabela 21.

RB	Vrsta otpadne vode	Osnovica	Usklađena visina naknade u dinarima
1.	Otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata, crne metalurgije, obojene metalurgije, tekstilne industrije, hemijske industrije, industrije papira, celuloze, kože i tekstila, svinjogojskih farmi, klanične industrije i servisa vozila i mašina	m^3	6,2738
2.	Otpadne vode iz brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije	m^3	3,6656
3.	Otpadne vode iz drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana	m^3	3,5171
4.	Komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima javne kanalizacije	m^3	0,2560
5.	Ostale vrste otpadnih voda	m^3	1,7495
6.	Termoelektrane sa otvorenim - protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat časa	kWh	4,7659

Ako se otpadne vode pod rednim br. 1, 2, 3. i 5. iz ove tabele ispuštaju u javnu kanalizaciju obveznik plaćanja naknada za ispuštenu vodu plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

Prilog 5.
VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje zaštićenog područja za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenje zaštićenog područja

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD najviši iznos naknade
1.	Obavljanje delatnosti turističkih agencija, pružaoci nautičkoturističkih, lovnoturističkih i vazduhoplovnih usluga		
1.1.	Objekat, odnosno deo objekta agencija i pružaoca usluga (Turističke agencije, pružaoci nautičkoturističkih, vazduhoplovnih i lovnoturističkih usluga sa sedištem, ogrankom ili posebnim prostorom za obavljanje delatnosti na zaštićenom području) (godišnja naknada)	objekat po sedištu ili dr. registrovanoj jedinici	12.149
1.2.	Marine i sidrišta (godišnja naknada)	objekat	12.149
1.3.	Izletničko plovni objekti za panoramsko razgledanje, katamarani, gliseri i drugi plovni objekti preko 9m za sopstvene potrebe (godišnja naknada)	plovni objekat	36.446
1.4.	Katamarani i gliseri i drugi plovni objekti do 9m za sopstvene potrebe (godišnja naknada)	plovni objekat	30.373
2.	Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića		
2.1.	Hoteli, moteli, turistička naselja (godišnja naknada)	ležaj	1.458
2.2.	Hosteli, pansioni i prenoćišta (godišnja naknada)	ležaj	1.403
2.3.	Odmarališta, planinarski domovi, lovnoturistički objekti za smeštaj, objekti domaće radinosti (godišnja naknada)	ležaj	607

2.4.	Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, naučno-obrazovni i rekreativni centri - reprezentativni objekti (godišnja naknada)	m^2	545
2.5.	Kampovi (godišnja naknada)	m^2	26
2.6.	Stalni i stacionarni objekti za pružanje usluga ishrane i pića (restoran, kafana, bar, bife, objekat brze hrane, pečenjara i dr.) uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (godišnja naknada)	m^2	1.220
3.	Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije		
3.1.	Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe		
3.1.1.	Prodajni objekti mešovite specijalizovane robe (godišnja naknada)	m^2	789
3.1.2.	Kiosci za prodaju štampe, duvana i sl. robe (godišnja naknada)	objekat	5.467
3.1.3.	Stanice za otkup poljoprivrednih proizvoda, stoke, gljiva i šumskih plodova (godišnja naknada)	objekat, otkupno mesto	7.897
3.1.4.	Suvenirnice (godišnja naknada)	Površina prodajnog prostora u m^2	303
3.1.5.	Banke, pošte i menjačnice (godišnja naknada)	m^2	363
3.1.6.	Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada)	m^2	401
3.2.	Postavljanje objekata za promet građevinskog materijala, rezane građe, mašina i opreme, automobila, veštačkih đubriva, otkup, skladištenje, čuvanje poljoprivrednih proizvoda i dr.		
3.2.1.	Stovarišta, hladnjače, silosi, sušare i magacini (godišnja naknada)	m^2	303
3.2.2.	Prodajni objekat građevinskog materijala, mašina, opreme, automobila i dr. (godišnja naknada)	m^2 površine objekta	363
3.3.	Postavljanje objekata za obavljanje zanatskih i servisnih uslužnih poslova (popravka i održavanje mašina, motornih vozila, popravka aparata, uređaja, skijaške i druge opreme i dr.)		
3.3.1.	Zanatske i servisne radnje (godišnja naknada)	m^2 površine objekta	303
3.3.2.	Pumpe za tečna goriva i gas (godišnja naknada)	m^2	4.253
3.3.3.	Krečane i ćumurane (godišnja naknada)	m^2	545
3.4.	Postavljanje objekata za obavljanje ostalih uslužnih poslova		
3.4.1.	Radnje za iznajmljivanje sportske opreme, škole skijanja, tenisa, fudbala, jahanja i dr. (godišnja naknada)	m^2	363
3.4.2.	Frizerske radnje, kozmetičarske, fotografske i slične (godišnja naknada)	m^2	363
3.4.3.	Stalni i pokretni objekti za zabavu (video igre, zabavni parkovi, autodromi i sl.) (godišnja naknada)	m^2 površine objekta	363
3.4.4.	Kladionice i kockarnice (godišnja naknada)	objekat	91.117
3.5.	Postavljanje objekata za obavljanje zanatsko-industrijske i industrijske delatnosti (rezanje i obrada drveta, briketiranje, asfaltne baze i druga proizvodnja građevinskih materijala, mlinovi za žito, pakovanje i prerada ambalažnog otpada, prerada poljoprivrednih proizvoda, prehrambena i druga industrijska proizvodnja)		
3.5.1.	Zanatska delatnost (godišnja naknada)	m^2	456
3.5.2	Industrijska delatnost (godišnja naknada)	m^2	4.253
3.5.3.	Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (banseka) (godišnja naknada)	po banseku	63.781
3.5.4.	Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (brenta) (godišnja naknada)	po brentu - gater	121.488
4.	Obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina		
4.1.	Građevinski, tehnički i ukrasni kamen (godišnja naknada)	m^3	244
4.2.	Eksploatacija kamena laporca (godišnja naknada)	m^3	122
4.3.	Eksploatacija drugog kamena, peska, šljunka, gline i dr. (godišnja naknada)	m^3	146

4.4.	Eksploatacija jalovine, otkrivke (godišnja naknada)	m^3	122
4.5.	Eksploatacija nafte (godišnja naknada)	m^3	19
4.6.	Naftovod (godišnja naknada)	m	128
5.	Korišćenje voda i vodoprivreda		
5.1.	Korišćenje peska i šljunka iz korita vodotoka, sprudova i napuštenih korita (godišnja naknada)	m^3	122
5.2.	Korišćenje objekata/postrojenja za flaširanje vode poreklom sa zaštićenog područja	l proizvedene vode	1
5.3.	Korišćenje termalnih i termomineralnih voda (godišnja naknada)	m^3	1
5.4.	Pastrmski ribnjak koji koristi vodu sa zaštićenog područja (godišnja naknada)	površina ribnjaka u m^2	48
5.6.	Šaranski ribnjak koji koristi vodu sa zaštićenog područja (godišnja naknada)	površina ribnjaka u ha	1.215
5.7.	Vodoprivredne akumulacije (godišnja naknada)	ha	4.373
5.8.	Plovne kanalske mreže (godišnja naknada)	m	182
5.9.	Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada)	m	73
6.	Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za obavljanje energetske delatnosti		
6.1.	Proizvodnja električne energije u hidroelektranama		
6.1.1.	vodoakumulacija hidroelektrana na zaštićenom području (godišnja naknada)	ha	4.373
6.1.2.	Vodoakumulacije za veštačko osnežavanje (godišnja naknada)	m^2	60
6.1.3.	Mini-hidroelektrane (godišnja naknada)	objekat	182.232
6.2.1.	Proizvodnja električne energije u vetroelektranama (godišnja naknada)	objekat	242.977
6.2.2.	Proizvodnja električne energije u ostalim elektranama (solarnim elektranama, elektranama na biogas i biomasu, geotermalne, geosolarne, na otpad) - (godišnja naknada)	objekat	182.232
6.3.	Prenos i distribucija električne energije		
6.3.1.	Nadzemni elektroenergetski vod 400 kV, širina koridora 25 m (godišnja naknada)	m^2	48
6.3.2.	Nadzemni elektroenergetski vod 220 kV, širina koridora 20 m (godišnja naknada)	m^2	48
6.3.3.	Nadzemni elektroenergetski vod 110 kV, širina koridora 15 m (godišnja naknada)	m^2	55
6.3.4.	Nadzemni elektroenergetski vod 35 kV, širina koridora 10 m (godišnja naknada)	m^2	48
6.3.5.	Nadzemni elektroenergetski vod 20 ili 10 kV, širina koridora 5m (godišnja naknada)	m^2	48
6.3.6.	Podzemni elektroenergetski vodovi - kablovi (godišnja naknada)	m	104
6.3.7.	Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV	m^2	486
6.3.8.	MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada)	objekat	1.701
6.3.9.	Razvodno postrojenje (godišnja naknada)	m^2	290
6.4.	Cevovodni transport vode i gasa		
6.4.1.	Primarna mreža gasovoda (godišnja naknada)	m	122
6.4.2.	transport vode iz i kroz zaštićeno područje (godišnja naknada)	m	425
6.5.	Naftna postrojenja, crpne pumpe za naftu i gas		
6.5.1.	Naftna postrojenja i crpna pumpa (mesečna naknada)	m^2	244
7.	Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije		
7.1.	Drumski saobraćaj i transport		
7.1.1.	Autoput (godišnja naknada)	km	91.117
7.1.2.	Državni put I i II reda (godišnja naknada)	km	60.744

7.1.3.	Opštinski put (godišnja naknada)	km	48.596
7.1.4.	Nekategorisani šumski put (godišnja naknada)	km	36.446
7.1.5.	Prevoz građe i ostalog materijala (tura)	m^3	32
7.2.	Železnički saobraćaj i transport		
7.2.1.	Turistička pruga (godišnja naknada)	m	255
7.3.	Vazdušni saobraćaj		
7.3.1.	Aerodrom (godišnja naknada)	ha	3.646
7.3.2.	Heliodroma (godišnja naknada)	objekat	242.977
7.4.	Transport žičarom i pokretnom trakom		
7.4.1.	Žičara za prevoz ljudi (trasa žičare čini pojas širine: osmosed i šestosed - 30 m, četvorosed - 20 m, a ski lift - 10 m (godišnja naknada)	ha	32.802
7.4.2.	Pokretna traka za transport materijala (godišnja naknada)	ha	65.604
7.4.3.	Uređaj za veštačko osneživanje ski staza (godišnja naknada)	m^2 površine ispod stuba snežnog topa	607
7.4.4.	Stub žičare (godišnja naknada)	m^2 površine ispod stuba žičare	607
7.4.5.	Stanica žičare i ski lift (godišnja naknada)	m^2 površine ispod stanice	607
7.5.	Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije		
7.5.1.	Postavljanje primarne telefonske mreže nadzemni vod (godišnja naknada)	m	122
7.5.2.	Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada)	m	61
7.5.3.	Postavljanje elektronske komunikacione opreme (koje su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)	m^2 površine zauzeća	3.646
7.6.	Korišćenje zaštićenog područja za radio i televizijske komunikacije		
7.6.1.	Televizijski releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)	m^2	5.467
7.6.2.	Radio komunikacije (korisnici radio releja i odašiljača) osim radioamatera, SUP i vojske (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)	m^2	730
7.6.3.	Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada)	m	92
7.7.	Vodeni saobraćaj		
7.7.1.	Čamci (godišnja naknada)	plovilo	3.646
7.7.2.	Pontoni (godišnja naknada)	plovilo	12.757
7.7.3.	Splavovi (godišnja naknada)	plovilo	27.335
8.	Snimanje		
8.1.1.	Igrani filmovi	dan	14.883
8.1.2.	Dokumentarni filmovi	dan	6.074
8.1.3.	Reklamni filmovi i drugi komercijalni video materijali (spotovi)	dan	24.299
8.1.4.	Fotografisanje	dan	2.429
8.1.5.	Snimanje zvučnih zapisa	dan	2.429
9.	Korišćenje flore i faune i druge delatnosti		
9.1.	Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, drugih šumskih plodova i životinja (puževa i dr.)		
9.1.1.	Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - godišnja naknada po sakupljaču	period korišćenja	2.188
9.1.2.	Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - sedmična naknada po sakupljaču	period korišćenja	546

9.1.3.	Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - dnevna naknada po sakupljaču	period korišćenja	146
9.1.4.	Otkup na zaštićenom području od strane pravnih i fizičkih lica	kg	27
9.2.	Korišćenje šuma i livada		
9.2.1.	Seča šume	m^3	60
9.2.2.	Korišćenje trske - ugovoreni period	snop	24
9.2.3.	Korišćenje trske (dnevna naknada)	dan	290
9.2.4.	Korišćenje rogoza (dnevna naknada)	period	244
9.2.5.	Košenje livada (godišnja naknada)	ar	244
9.3.	Lov divljači		
9.3.1.	Lov divljači - godišnja naknada	godišnje po lovcu	3.888
9.3.2.	Lov divljači - dnevna naknada	dnevno po lovcu	274
10.	Korišćenje zemljišta izvan javnog puta za izgradnju uređenih parkinga (godišnja naknada)	m^2	36
11.	Postavljanje reklama		
11.1.	Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije	m^2	19.135
11.2.	Postavljanje bilborda	m^2	42.521

Tabela 2. Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za vikendice i druge nekomercijalne objekte za odmor u zaštićenom području

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD
1.	Vikendice, vile i drugi porodični objekti za odmor (godišnja naknada)	m^2	146
2.	Bačije (godišnja naknada)	m^2	60
3.	Kuće za odmor na vodi, na obalama reka i jezera, ploveće instalacije bez sopstvenog pogona (godišnja naknada)	m^2 podne površine objekta	1.215
4.	Rezidencijalni objekti (godišnja naknada)	m^2	303
5.	Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada)	objekat	4.617
6.	Šatori (dnevna naknada)	m^2 površine šatora	36

Tabela 3. Korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD
1.	I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila	dan	363
2.	II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3m i kombi vozila	dan	607
3.	III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni)	dan	850
4.	IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine	dan	2.065

Tabela 4. Korišćenje zaštićenog područja za sportsko rekreativne aktivnosti, održavanje manifestacija

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD
1.	Korišćenje zemljišta za sport		
1.1.	Ski staza (površinu ski staze čini prostor širine 40m)	m^2	3

1.2.	Igrališta, otvorenih bazena, hipodroma, terena za obuku, plaža i sl.	po m^2 površine/godišnje	43
1.3.	Splavova, platformi	po m^2/godišnje	2.551
2.	Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za sportske, turističke i kulturne manifestacije		
2.1.	Za sportske, turističke i kulturne manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov i ribolov, regate i druga takmičenja na vodi, kulturni događaj, praznik) - dnevna naknada	dan	30.373
2.2.	Ugostitelji koji pružaju usluge ishrane i pića van ugostiteljskih objekata, na vašarima i drugim javnim manifestacijama (dnevna naknada)	m^2	401
2.3.	Ugostitelji koji pružaju usluge ishrane i pića u privremenim i pokretnim ugostiteljskim objektima uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (dnevna naknada)	m^2	1.220
2.4.	Za auto-moto priredbe (reli, kvadovi, vožnja terenskim vozilima i dr.)	dan	54.669

Tabela 5. Korišćenje imena i znaka zaštićenog područja

RED. BR.	Predmet naknade	Osnovica	Visina u RSD
1.	Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo		Po ugovoru
2.	Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost	godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja	1%

Tabela 6. Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima

RB.	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD
1.	Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima		
1.1.	za punoletnog posetioca	dan	122
1.2.	uzrasta od 7 do 18 godina	dan	60
2.	Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone)		
2.1.	za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu	dan	303
2.2.	za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu	dan	182

Tabela 7. Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina u RSD
1.	Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja	m^2	531

Prilog 6.

Tabela 1. Visina naknada za zagađivanje životne sredine

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina naknade u RSD/t
I	Emisije zagađujuće materije		
1.	emisije SO_2	t	10.940,00
2.	emisije NO_2	t	8.752,02

3.	praškaste materije		
3.1.	emisije praškastih materija	t	17.506,44
3.2.	emisije praškastih materija iz asfaltnih baza	t	169.415,20
4.	proizvedeni ili odloženi otpad		
4.1.	emisije proizvedenog ili odloženog opasnog industrijskog otpada	t	1.861,20
II	Uvezena supstanca koja oštećuje ozonski omotač		
1.	uvezena supstanca koja oštećuje ozonski omotač	kg	63,17
III	Plastične kese stavljene na tržište Republike Srbije		
1.	plastične kese stavljene na tržište Republike Srbije, osim kompostabilnih kesa po standardu SRPS EN 13432:2005	t	8.503,66

Tabela 2. Visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Red. br.	Predmet naknade	Osnovica	Usklađen maksimalan iznos naknade
1.	transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju, odnosno transport sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija namenjenih daljoj prodaji iz skladišta	t	109,29 RSD
2.	obavljanje određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu	stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koje nastaje obavljanjem aktivnosti od uticaja na životnu sredinu	do 0,4% ukupnog prihoda u prethodnoj godini, odnosno do 0,4% paušalno utvrđenog prihoda rešenjem poreskog organa za prethodnu godinu

Prilog 7.

Tabela 1. Visina naknade za gume

RB	Vrsta proizvoda	Jedinica mere	Usklađena visina naknade (RSD/jed. mere)
1.	uvezene, proizvedene ili protektirane gume za motorna vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume	kg	24,81
2.	gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih autobusa, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak), i to za: (1) automobilske prikolice, (2) traktore, (3) kamione, autobuse i viljuškare, (4) građevinske radne mašine -, (5) poljoprivredne mašine -, (6) teretne prikolice i vučene mašine u iznosu od (7) ostala vozila, transportne uređaje, letelice i drugo	kg	24,81

Tabela 2. Visina naknade za baterije i akumulatore

RB	Vrsta proizvoda	Jedinica mere	Usklađena visina naknade (RSD/jed. mere)
1.	starteri	kg	21,88
2.	prenosne baterije ili akumulatori	kg	218,68
3.	industrijske baterije i akumulatori	kg	21,88

Tabela 3. Visina naknade za ulja

RB	Vrsta proizvoda	Jedinica mere	Usklađena visina naknade (RSD/jed. mere)
1.	motorna ulja, kompresorska ulja i turbinska ulja	kg	14,58
2.	tečnosti za hidraulične namene	kg	14,58
3.	ulja za menjače i reduktore	kg	14,58
4.	sredstva za obradu metala i antikorozivna ulja	kg	14,58
5.	elektroizolaciona ulja	kg	14,58
6.	ulja teška i ostala ulja	kg	14,58
7.	ostali preparati koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala	kg	14,58
8.	ostali preparati koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak i koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala	kg	14,58
9.	tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala	kg	14,58

* Da bi se količina u litrima izrazila u kilogramima potrebno je količinu u litrima pomnožiti sa 0.9.

Tabela 4. Visina naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima

Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
RAZRED 1. Veliki kućni aparati			
Električni fenovi	Ventilatori, snage do 125 W, za civilne vazduhoplove	kd	73,01
Električni fenovi	Aksijalni ventilatori, ostali, Centrifugalni ventilatori, ostali, Ventilatori, centrifugalni, ostali, za civilne vazduhoplove	kg	43,87
Električni radijatori	Radijatori napunjeni tečnošću, Grejači konvekcioni, Aparati za grejanje prostora sa ventilatorom, Aparati električni za grejanje prostora, ostalo	kg	43,87
Električni šporeti	Rešoi sa jednom ili više grejnih ploča, ostalo,	kd	116,87
Električni šporeti, ugradne rerne	Štednjaci, Mikrotalasne pećnice pećnice za ugradnju	kd	1.168,23
Električni šporeti	Aparati za kuvanje i rešoi za ugradnju	kd	365,07
Električni uređaji za grejanje	Grejači vode, protočni	kd	73,01
Električni uređaji za grejanje	Grejači vode, ostalo	kd	292,05
Električni uređaji za grejanje	Grejači vode, potapajući, Rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje, Uređaji za vakum isparenje za nanošenje metala	kg	43,87
Frižideri	Frižideri za domaćinstvo za ugradnju	kd	876,17
Frižideri	Frižideri za domaćinstvo preko 250 l do 340 l	kd	1.752,34
Frižideri	Frižideri za domaćinstvo zapremine preko 340 l	kd	2.044,40
Frižideri	Frižideri za domaćinstvo stoni, Frižideri za domaćinstvo, ostalo	kg	43,87
Frižideri	Frižideri za domaćinstvo do 250 l	kd	876,17
Klima uređaji	Razdvojene jedinice ("split-sistemi")	kd	1.460,41
Klima uređaji	Uređaji za klimatizaciju za motorna vozila, Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature: za civilne vazduhoplove, Uređaji za klimatizaciju, ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom, ostalo, Uređaji za klimatizaciju, prozorski ili zidni, samostalni (kompaktni), Uređaji za klimatizaciju, ostalo, bez ugrađene rashladne jedinice, ostalo	kg	43,87
Mašine za pranje posuđa	Mašine za pranje posuđa za domaćinstvo	kd	1.460,41

Mašine za pranje veša	Mašine za pranje rublja koje se pune odozgo, Mašine za pranje rublja koje se pune sa prednje strane, Mašine za pranje kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, do 10 kg i ostalo	kd	1.460,41
Mašine za pranje veša	Mašine za pranje rublja do10 kg, sa centrifugom, ostalo	kg	43,87
Mašine za pranje veša	Mašine za pranje rublja preko10 kg kapaciteta	kg	43,87
Mašine za sušenje veša	Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje, ostalo	kg	43,87
Mašine za sušenje veša	Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja do do10 kg, Mašine za sušenje tkanina i prediva, ostalo	kd	1.168,23
Mikrotalasne peći	Pećnice mikrotalasne	kd	438,10
Ostala oprema za klimatizaciju i ventilaciju	Odstranjivači mirisa sa stranicom do 120 cm	kd	292,05
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane	Rashladne vitrine i pultovi za čuvanje zamrznute hrane, Uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, ostalo, Sanduci, vitrine za duboko zamrzavanje, Ostali sanduci, vitrine i slični uređaji za hlađenje, Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju, Ostale toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju	kg	43,87
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane	Rashladne vitrine i pultovi ostali	kd	2.190,43
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane	Perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića, ostali	kg	43,87
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane	Ostale mašine za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane za civilne vazduhoplove	kg	43,87
TA peći	Aparati električni za grejanje prostora, akumulacioni (TA peći)	kg	14,58
Zamrzivači	Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine do 400 l, ostali, Zamrzivači u obliku ormara, zapremine do 250 l, ostali	kd	1.460,28
Zamrzivači	Zamrzivači u obliku ormara, zapremine od 250 do 900 l, za civilne vazduhoplove, Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine 400-800 l, ostali	kd	1.752,34
Veliki rashladni uređaji	Kombinacija frižidera i zamrzivača, sa posebnim vratima, ostali	kd	1.752,34
Veliki rashladni uređaji	Kombinacije frižidera i zamrzivača, zapremine preko 340 l, ostali	kd	2.044,40
Ostali veliki uređaji	Za grejanje soba, kreveta i nameštaja za sedenje	kg	43,87
Veliki kućni aparati	Ostali	kg	43,87

RAZRED 2. Mali kućni aparati

Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Friteze	Ostali elektrotermički uređaji: za prženje sa mnogo masnoće (friteze)	kd	219,04
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće	Pegle električne, ostalo	kd	116,87
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena	Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni - zlatni, Ostali časovnici ručni, električni, Časovnici, zidni, električni, Aparati za beleženje i registrovanje vremena, Aparati za kontrolu i merenje vremena, sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom, ostalo, Časovnici lični, električni, sa kut. od plem. metala, ostalo, Časovnici ručni, optički pokazivač, električni, ostalo, Budilnici električni, Merači kratkih vremenskih perioda	kg	87,59
Tosteri	Tosteri	kd	116,87
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela	Haube za sušenje kose, Ležajevi, lampe i oprema za sunčanje, ostalo, Aparati za brijanje, Aparati za šišanje, Aparati za depilaciju, Aparati za uređivanje kose, ostalo, Aparati za sušenje ruku, Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, maksimalne dužine cevi do 100 cm, Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, ostalo	kg	87,59
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela	Aparati za sušenje kose, ostalo	kd	72,89

Usisivači	Usisivači, snage ne preko 1 500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l, Usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije	kd	365,07
Usisivači	Ostali usisivači	kg	87,59
Vage	Vage za za domaćinstvo	kd	146,04
Vage	Vage za merenje osoba, uključujući vage za bebe	kg	87,59
Friteze	Ostali elektrotermički uređaji: ostali	kg	87,59
Mlinovi, aparati za kafu, rezači i uređaji za otvaranje i zatvaranje posuda i ambalaže	Aparati za pripremanje kafe ili čaja, Aparati za domaćinstvo, elektromehanički, ostalo	kd	116,87
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće	Pegle na paru, električne	kd	116,87
Aparat za varenje folije	Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida	kd	116,87
Roštilj električni	Roštilji i ražnjevi	kd	219,04
Mali kućni aparati	Aparati za mlevenje i mešanje hrane, sokovnici	kd	116,87
Uređaji za čišćenje tepiha	Ostali uređaji za čišćenje tepiha	kg	87,59
Uređaji za čišćenje	Ostali uređaji za čišćenje	kg	87,59
Uređaji za šivenje, pletenje, tkanje i ostalu obaru tkanine	Ostali uređaji za šivenje, pletenje, tkanje i ostalu obaru tkanine	kg	87,59
Mali kućni aparati	Ostali mali kućni aparati	kg	87,59

RAZRED 3. Oprema informatičke tehnologije (IT) i telekomunikacija

Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Naknada u dinarima po jedinici mere
Ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, odlaganje, obradu i predstavljanje podataka ili komuniciranje podacima elektronskim putem	Memorijske jedinice, ostale, Ostale jedinice za mašine za automatsku obradu podataka, Jedinice za napajanje za mašine za AOP, Punjači akumulatora, za civilne vazduhoplove, Električne mašine sa prevodilačkim ili rečničkim funkcijama	kd	5% od PDV-a
Ostali proizvodi ili oprema za	Mašine za AOP i njihove jedinice, ostalo	kd	5% od PDV-a
Oprema za kopiranje	Mašine za umnožavanje, kancelarijske	kd	5% od PDV-a
Procesori, matične ploče i memorije za PC računare	Delovi i pribor	kd	5% od PDV-a
Kućišta za računare	Delovi mašina za AOP ostalo	kd	5% od PDV-a
Bežični telefoni, Mobilni telefoni Telefoni	Telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom, Telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže, Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže, ostali, Ostali aparati za prenos ili prijem podataka, za komunikaciju, bazne stanice, za civilne vazduhoplove, Mašine za prijem, konverziju i prenos, podataka, Videofoni (videotelefoni)	kd	1% od PDV-a
Javni telefoni	Interfonski aparati, Nosivi prijemnici za pozivanje ili traženje osoba, Prijemni aparati za radio-telefoniju ili radio-telegrafiju, ostali, Ostali aparati za prenos slike, glasa ili drugih podataka, za bežične mreže	kd	1% od PDV-a
Ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacioni prenos zvuka, slika ili drugih podataka putem telekomunikacije	Mikrofoni frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko 10 mm i visine ne preko 3 mm, za upotrebu u telekomunikacijama, Mikrofoni i njihovi stativi, za civilne vazduhoplove, Zvučne kutije sa jednim zvučnikom za civilne vazduhoplove, Zvučnici frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko 50 mm, za upotrebu u telekomunikacijama, Zvučnici i zvučne kutije sa zvučnicima, ostalo, za civilne vazduhoplove, Setovi ručni za žične telefone, Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika, za civilne vazduhoplove, Aparati za snimanje ili reprodukciju slike sa trakom širine do 1,3 cm i brzinom do 50 mm/s, Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika), sa magnetnom trakom, ostali, Videorekorderi, ostalo, Predajnici za radio difuziju ili televiziju, Predajnici za radio difuziju ili televiziju, sa ugrađenim prijemnikom, ostali, Projektori, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471, Projektori koji rade pomoću ravnog displeja (npr.	kd	5% od PDV-a

	uređaj sa tečnim kristalima) sposobni da prikažu digitalnu informaciju generisanu mašinom za automatsku obradu podataka, Projektori, u boji, Video prijemnici, u obliku elektronskih sklopova za ugradnju u mašine za automatsku obradu podataka, Aparati sa uređajima na bazi mikroprocesora koji sadrže modem za ostvarenje pristupa internetu, koji imaju funkciju interaktivne razmene podataka i mogućnost prijema televizijskih signala ("set-top"),		
Memorijske kartice i USB memorije	Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, "pametne kartice" i druge podloge, nesnimljene	kd	5% od PDV-a
Monitori	Monitori sa katodnom cevi, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski), u boji, sa odnosom širina/visina ekrana, manjim od 1,5, u boji, ostali, sa parametrom skeniranja, Ostali monitori, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471, Ostali monitori, ostali, crno beli, ostali jednobojni (monohromatski), ostali u boji	kd	10% od PDV-a
Mini računari	Ostali	kd	5% od PDV-a
Računari tipa NotePad	Ostali	kd	5% od PDV-a
Teleks uređaji	Ostali	kd	5% od PDV-a
Oprema informatičke tehnologije i telekomunikacija	Ostali	kd	5% od PDV-a
RAZRED 4. Oprema široke potrošnje za razonodu			
Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Audio pojačala	Audio-frekventni električni pojačivači; Električni kompleti za pojačavanje zvuka; Pojačivači audio-frekventni za telefoniju i merenja; Pojačivači frekventni električni sa samo jednim kanalom; Ostali	kg	43,87
Muzički instrumenti	Orgulje električne; Klaviri digitalni; Gitare električne; Ostali instrumenti muzički, električni; Sintisajzeri; Instrumenti klavijaturni, osim harmonika;	kg	43,87
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih	Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, sa analognim, digitalnim, laserskim očitavanjem; Aparati za reprodukciju zvuka, laserski, za motorna vozila, koji koriste disk prečnika ne preko 6,5 cm; Magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima; Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka; Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja; Aparati za pripremanje štamparskih ploča i cilindara; Aparati konstruisani za snimanja pod vodom i drugo; Aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili drugim mikrooblicima, za film u rolni širine 35 mm; Aparati fotografski; Projektori dijapozitiva; Čitači za mikrofilm, mikrofiš i drugi mikrooblik; Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, žetona, ostali, sa laserskim sistemom očitavanja; Gramofoni; Diktafoni; Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20; Projektori nepokretnih slika	kg	43,87
Radio aparati	Vokmeni - radio kasetofoni (analogni i digitalni); Radio kasetofoni, analogni i digitalni, na baterije; Radio prijemnici; Radio rekorderi sa CD-om za motorna vozila; Radio kasetofoni, analogni i digitalni, za vozila; Radio prijemnici, za vozila (difuzni i ostalo); Prijemnici za radio-difuziju, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; Radio budilnici; Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa časovnikom	kg	43,87
Televizijski aparati	Svi televizijski aparati	kg	43,87
Video kamere	Sve videokamere; TV kamere; Digitalne kamere	kg	43,87
Video rekorderi	Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20; Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja;	kg	43,87
HI-FI uređaji	HI-FI uređaji	kg	43,87
Oprema široke potrošnje za razonodu ostala	Oprema široke potrošnje za razonodu, ostala	kg	43,87
RAZRED 5a Oprema za osvetljenje			

Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Rasvetna oprema, oprema za širenje ili upravljanje svetla	Indukcioni kalemovi sa ili bez priključenog kondenzatora, za civilne vazduhoplove; Balasti za sijalice sa pražnjenjem, ostali, za civilne vazduhoplove; Električna svetleća tela, za zatvoreni prostor, od ostalih materijala, Reflektori; Cevi fluoroscentne od plastičnih masa; Lampe, električne, od plastičnih masa i ostalih materijala, ostalo.	kd	6,07
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo	Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, od plastičnih masa i od ostalih materijala	kd	6,07
RAZRED 5b Osvetljenja			
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla	Sijalice, volfram-halogene, za napon do i preko 100 V; Sijalice, do 200 W i preko 100 V, reflektorske	kg	29,16
Sijalice sa žarećom niti	Sijalice, do 200 W i preko 100 V, ostalo	kg	102,17
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo	Sijalice, sa vlaknima, za napon preko100 V, ostalo	kg	29,16
Ravne fluorescentne svetiljke	Sijalice, fluorescentne, sa dva podnožja na krajevima; ostalo; Sijalice sa živinom parom; Sijalice, sa pražnjenjem, ostalo, osim ultraljubičastih; Sijalice lučne i ultraljubičaste;	kg	29,16
Visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama	Sijalice sa natrijumovom parom; Sijalice sa metalnim halogenidima;	kg	29,16
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla	Sijalice infracrvene	kg	29,16
Sijalice, ostale	Sijalice, ostale	kg	29,16
RAZRED 6. Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)			
Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima	Mašine knjigovezačke, za savijanje, za slaganje i skupljanje, za šivenje, prošivanje žicom, za uvezivanje bez šivenja; Datumari, žigovi i numeratori i slično, ručne slagaljke;	kg	73,01
Alati za košenje ili za druge baštenske poslove	Travokosačice, sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem: električne	kg	73,01
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu	Lemilice i pištolji za meko lemljenje; Mašine i aparati za tvrdo i meko lemljenje, ostalo; Mašine za elektrootporno zavarivanje metala, automat; Mašine i aparati za čeono zavarivanje metala; Mašine za elektrootporno zavariv. metala; Mašine za zavariv. metala elektrolukom, automatske;	kg	73,01
Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu	Mašine za ručno zavarivanje metala, sa transformatorom i ostalo; Mašine i aparati za zavarivanje metala, ostalo; Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida; Mašine i aparati za tretiranje metala; Mašine za elektrootporno zavarivanje plastike.	kg	73,01
Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala	Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje brusilice sa brusnom; Ručne alatke, pneumatske, hidraulične sa ugrađenim elektromotorom ostalo; Ručne alatke vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala; Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale testere; ugaone brusilice, rendisaljke, za podešavanje i ravno sečenje;	kg	73,01
Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama	Ostale centrifugalne pumpe: potapajuće jednostepene i višestepene; Cirkulacione pumpe za grejne sisteme; Radijalne protočne pumpe, preko 15mm, jednostepene, sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola, ostale; Centrifugalne pumpe, jednostepene, ostale centrifugalne pumpe, preko 15 mm, višestepene za civilne vazduhoplove; Radijalne protočne pumpe, jednostepene, u jednom bloku; Ostale pumpe, za civilne vazduhoplove; Elevatori tečnosti; Pištolji za prskanje i slični uređaji; Mašine za izbacivanje pare ili peska sa uređajem za zagrevanje; Mašine za izbacivanje pare ili peska preko 7,5 KW; Uređaji za navodnjavanje; Za poljoprivredu ili hortikulturu: prenosivi uređaji; Uređaji mehanički za izbacivanje mlaza, ostalo;	kg	73,01

Šivaće mašine	Mašine za šivenje za domaćinstvo: ostale mašine i ostale glave za šivenje; Mašine za šivenje, automatske	kg	73,01
Testere	Ručne alatke, pneumatske, hidraulične, lančane, cirkularne testere; Ostale testere.	kg	73,01
Bušilice	Ručne alatke, pneumatske, hidraulične koje mogu da rade bez spoljnje; Ručne alatke, pneumatske, hidraulične elektropneumatske; Ostale bušilice;	kg	73,01
Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene	Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene	kg	73,01
Električni i elektronski alati	Električni i elektronski alati, ostali	kg	73,01
RAZRED 7. Igračke, oprema za rekreaciju, razonodu i sport			
Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada
Automati za igranje na metalni novac	Fliperi, Igre, koje se puštaju u rad žetonom, ostalo	kg	43,87
Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića	Igračke, električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih, kompleti za sastavljanje; Ostale igračke i modeli sa motorom, od plastičnih masa i od ostalih materijala	kg	43,87
Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama	Oprema za opšte fizičke vežbe aparati za vežbanje sa mehanizmom za pod; Oprema za opšte fizičke vežbe, ostali	kg	43,87
Video igre	Video igre elektronske za upotrebu sa tv prijemnikom; Setovi električnih trkačkih automobila za igre; Proizvodi za vašarske, stone i društvene igre, ostalo,	kg	43,87
Ručne konzole za video igre	Ručne konzole za video igre	kg	43,87
Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.	Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.	kg	43,87
Igračke, oprema za rekreaciju i sport	Igračke, oprema za rekreaciju i sport, ostalo	kg	43,87
RAZRED 8. Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju)			
Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Uređaji za dijalizu	Oprema za dijalizu	kg	73,01
Kardiološki uređaji	Elektrokardiografi, Scintilografi, Elektrodijagnostički aparati ostali, Aparati sa ultraljubičastim ili infracrvenim zracima	kg	73,01
Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći	Aparati za sterilizaciju, medicinski, hirurški i sl., Merači krvnog pritiska, Aparati za anesteziju, Aparati za masažu, električni, vibracioni, Aparati za mehanoterapiju, psihološka testiranja, Laboratorijske centrifuge, Endoskopi, Aparati transfuzioni i infuzioni, Instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamena, Aparati za nervnu stimulaciju,	kg	73,01
Radioterapijska oprema	Aparati sa alfa, beta, gama zračenjem, za medicinu i ostalu upotrebu, Cevi rendgenske, Ekrani rendgenski; mrežice i štitnici za zaštitu, Delovi, pribor aparata sa alfa, beta, gama zrač., ostalo	kg	73,01
Plućni ventilatori	Aparati za ozonoterapiju, veštačko disanje i slično	kg	73,01
Uređaji nuklearne medicine	Uređaji nuklearne medicine	kg	73,01
Laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro	Laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro	kg	73,01
Aparati za analizu	Aparati za analizu, ostali	kg	73,01
Aparati za hlađenje	Aparati za hlađenje	kg	73,01
Uređaji za ispitivanje oplodnje	Uređaji za ispitivanje oplodnje	kg	73,01
Medicinski pomoćni uređaji	Medicinski pomoćni uređaji, ostali	kg	73,01
RAZRED 9. Instrumenti za praćenje i nadzor			

Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)	Pokazne (indikatorske) table sa ugrađenim diodama za emitovanje svetlosti (LED), odnosno ugrađenim aktivnim matričnim LCD uređajem, za civilne vazduhoplove, ostali; Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, uređaji sa ravnim displejima;	kg	146,04
Termostati	Termostati, elektronski, ostali, sa električnim uređajem za puštanje u rad	kg	146,04
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije	Kontrolni merači i mašine za automatsku kontrolu, Vage, Termometri, pirometri, Elektronski instrumenti za merenje i kontrolu pritiska, za civilne vazduhoplove, Spektrometri, spektrofotometri, spektrografi, Ekspozimetri, Gasomeri, Merači tečnosti, Brojila električna, Multimetri, Instrumenti ili aparati za merenje jačine struje, napona otpora ili snage, bez uređaja za registrovanje, ostalo, Viskozimetri, porozimetri i dilatometri, Barometri, Hromatografi i instrumenti za elektroforezu, Instrumenti sa optičkim zračenjem, Aparati za merenje provodljivosti (PH, RH-metri i sl.), Voltmetri, Ostali	kg	146,04
Detektori dima	Aparati za analizu gasa ili dima, elektronski i ostali	kg	146,04
Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)	Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, ostali	kg	146,04
Termostati	Termostati, ostali	kg	146,04
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije	Merači protoka tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove	kg	146,04
Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije	Instrumenti za merenje protoka ili nivoa tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove	kg	146,04
Regulatori grejanja	Regulatori grejanja	kg	146,04
Instrumenti za praćenje i nadzor	Instrumenti za praćenje i nadzor, ostali	kg	146,04
RAZRED 10. Automati			
Naziv proizvoda	Opis proizvoda	Jed. mere	Usklađena visina naknada u dinarima po jedinici mere
Automati	Sve automatske mašine za prodaju napitaka, čvrstih proizvoda, grejanje ili hlađenje hrane, odnosno pića, Bankomati (za sortiranje, brojanje, pakovanje metal. novca, ostale kancelarijske mašine)	kg	146,04

Tabela 5. Visina naknade za vozila

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina naknade (dinara/jed. mere)
1.	Proizvedena i uvezena vozila	kg	14,58

Tabela 6. Visina naknade za sakupljanje lekova od građana

(Brisano)

Tabela 7. Koeficijenti naknade za reciklažu po vrsti ambalaže

Koeficijent naknade	Jedinica mere	Iznos RSD
N	kg	60
NR staklo	kg	35
NR metal	kg	27

NR drvo	kg	14
NRp plastika	kg	60
NRp polietilen	kg	50
NRp PET	kg	70
NRp ostale vrste plastike	kg	45
NRk papir	kg	17
NRk višeslojna kartonska ambalaža za napitke	kg	70

8. VISINA NAKNADE ZA ZAGAĐENJE VODA

Tabela 8.1. Visina naknade za neposredno zagađenje voda (cena ispuštene otpadne vode - zajednička za sve zagađujuće materije)

RB	Predmet naknade	Osnovica	Visina naknade - RSD
1.	Ukupna količina ispuštene otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija usklađene sa propisanim graničnim vrednostima (P)	kg zagađenja godišnje	10
2.	Ukupne količine ispuštene otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija iznad propisanih graničnih vrednosti emisija (V)	kg zagađenja godišnje	26

Napomena: Izuzetno, visina naknade za javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru koja obavljaju delatnosti PTT saobraćaja, energetike, puteva, iznosi:

- za ispuštanje ukupne količine ispuštene otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija usklađene sa propisanim graničnim vrednostima (RSDp) 0,010 dinara

- za ispuštanje ukupne količine ispuštene otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija iznad propisanih graničnih vrednosti emisija (RSDv) 0,026 dinara.

Tabela 8.2. Visina naknade za posredno zagađenje voda

RB	Predmet naknade	Osnovica	Usklađena visina naknade (RSD)
1.	Mineralna đubriva, količina(kg azota) koja je proizvedena, odnosno uvezena	kg	0,3
2.	Hemijska sredstva za zaštitu bilja (kg aktivne supstance) koja su proizvedena, odnosno uvezena	kg	0,3
3.	Deterdženti, količina (kg fosfata), koji je proizvedena, odnosno uvezena	kg	0,3

8.3. Obračun naknade za neposredno zagađivanje voda

Visina naknade na godišnjem nivou za zagađivanje voda koja je usklađena sa propisanim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija (P) se izračunava prema izrazu:

$P=Q \cdot \Sigma GVE_i \cdot RSD_P \cdot 10^{-3}$

gde je:

Q - ukupna količina ispuštene otpadne vode u izveštajnoj godini na ispustu (m^3/god);

ΣGVE_i - zbir GVE za parametre od interesa (npr. HPK, BPK5, ukupni azot, ukupni fosfor, toksični metali), mg/dm^3;

10^{-3} - korekcioni faktor pretvaranja grama (g) u kilograme (kg);

RSD_P - cena za ispuštanje ukupne količine ispuštene otpadne vode u kojima su količine zagađujućih materija usklađene sa propisanim graničnim vrednostima, RSD/kg zagađenja.

Naknada na godišnjem nivou za zagađivanje voda iznad dozvoljenog opterećenja otpadne vode (V) izračunava se prema sledećem izrazu:

$$V = Q \cdot \left[\left(\frac{HPK}{BPK_5/HPK} - GVE_{HPK}\right) + \left(N_u - GVE_{N_u}\right) + \left(P_u - GVE_{P_u}\right) + \left(\Sigma M_i - \Sigma GVE_{M_i}\right)\right] \times 10^{-3} \times RSD_v$$

gde je:

Q - ukupna količina ispuštene otpadne vode u izveštajnoj godini na ispustu (m^3/god)

HPK - srednja vrednost HPK na godišnjem nivou mgO_2/dm^3;

BPK_5 - srednja vrednost BPK_5 na godišnjem nivou mgO_2/dm^3;

N_u - srednja vrednost ukupnog azota na godišnjem nivou mg/dm^3;

P_u - srednja vrednost ukupnog fosfora na godišnjem nivou mg/dm^3;

ΣM_i - zbir srednjih vrednosti toksičnih metala na godišnjem nivou mg/dm^3;

10^{-3} - korekcioni faktor pretvaranja grama (g) u kilograme (kg);

GVE - granične vrednosti emisije za zagađujuće materije od interesa mg/dm^3;

RSDv - cena za ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode RSD/kg zagađenja.

U slučajevima kada je izmerena vrednost zagađujuće materije od interesa manja od GVE, taj član jednačine se označava kao nula (0). Na primer, u slučaju da je $N_U < GVE_N$, u jednačini će biti Nu = 0. Kod sume metala (ΣMi), računa se svaki metal pojedinačno. Metali koji su ispod GVE se ne uzimaju u obzir, tj. vrednost ovog člana u sumi je 0, a metali koji su iznad GVE se uzimaju u obzir pri izračunavanju. Deo jednačine koji sadrži HPK I BPK_s računa se ako su obe vrednosti iznad propisane granične vrednosti emisije (GVE), ili ako je iznad granice samo jedna od njih. Ukoliko GVE za BPK_s nije definisana, ovaj deo jednačine se računa samo kada je HPK iznad GVE. Ako je rezultat ovog člana manji ili jednak nuli (0), njegova vrednost se uzima kao nula (0).

Napomena: u smislu ovog zakona, lista toksičnih metala obuhvata: As, Bo, Cu, Zn, Cr, Fe, Mn, Cd, Pb, Hg, Ni. Ukupan azot (u slučajevima kada nije tako prikazan) računa se kao zbir neorganskog i organskog azota. Neorganski azot računa se kao zbir amonijaka (NH_4-N), nitrita (NO_2-N) i nitrata (NO_3-N).

Prilog 8.

Tabela 1. Visina naknade za upotrebu obale prema vrsti robe

RB	Predmet za obračun naknade	Osnovica	Usklađeni iznos u RSD
	teretni saobraćaj		
1.	rasuti tereti		
1.1.	žitarice	t	24,29
1.2.	uljarice	t	24,29
1.3.	ugalj	t	24,29
1.4.	rude	t	12,15
1.5.	šljunak, pesak i kameni agregati	m^3	9,72
1.6.	veštačka đubriva	t	24,29
1.7.	otpadni materijali i sekundarne sirovine	t	24,29
1.8.	ostali rasuti tereti	t	24,29
2.	generalni tereti, komadna i pakovana roba	t	29,16
2.1.	drvo i materijali na bazi drveta	t	29,16
2.2.	metalurški proizvodi	t	29,16
2.3.	ostali generalni tereti, komadna i pakovana roba	t	29,16
3.	kontejneri	TEU*	450,72
4.	putnička vozila	vozilo	24,29
5.	teretna vozila	t	32,79
6.	nafta i naftni derivati	t	24,29

7.	tečni tereti	t	24,29
putnički saobraćaj			
1.	putnici	putnik	145,78

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) je jedinica za merenje broja transportnih kontejnera različitih veličina. Jedan TEU odgovara dimenzijama ISO kontejnera od 20 stopa.

Tabela 2. Visina naknade za upotrebu obale prema vrsti robe, za robu domaćeg porekla namenjenu izvozu

RB	Predmet za obračun naknade	Osnovica	Usklađeni iznos u RSD
teretni saobraćaj			
1.	rasuti tereti		
1.1.	žitarice	t	12,15
1.2.	uljarice	t	20,65
1.3.	ugalj	t	20,65
1.4.	rude	t	10,93
1.5.	šljunak, pesak i kameni agregati	m^3	8,5
1.6.	veštačka đubriva	t	20,65
1.7.	otpadni materijali i sekundarne sirovine	t	20,65
1.8.	ostali rasuti tereti	t	20,65
2.	generalni tereti, komadna i pakovana roba	t	26,73
2.1.	drvo i materijali na bazi drveta	t	26,73
2.2.	metalurški proizvodi	t	26,73
2.3.	ostali generalni tereti, komadna i pakovana roba	t	26,73
3.	kontejneri	TEU	405,77
4.	putnička vozila	vozilo	21,88
5.	teretna vozila	t	29,16
6.	nafta i naftni derivati	t	20,65
7.	tečni tereti	t	20,65

Tabela 3. Visina naknade za pristajanje plovila

RB	Predmet naknade	Osnovica za obračun naknade	Usklađena visina naknade (RSD/jed. mere)
1.	brodovi za prevoz tereta	1) nosivost za samohodne brodove (t), kao i vreme provedeno u luci na ukrcavanju i/ili iskrcavanju tereta - nedeljiva 24 sata	4,86
		2) snaga pogonskog/ih motora po kW za potiskivače i tegljače, kao i vreme provedeno u luci na ukrcavanju i/ili iskrcavanju tereta - nedeljiva 24 sata	4,86
2.	putnički brodovi sa kabinama	dužina broda preko svega u metrima (m), kao i vreme provedeno u luci ili pristaništu	2,44

Tabela 4. Visina naknade za ležarinu plovila

RB	Predmet naknade	Osnovica za obračun naknade	Usklađena visina naknade (RSD/jed. mere)
1.	brod za prevoz tereta	metar (m) dužine broda preko svega i nedeljiva 24 sata	55,88
2.	putnički brod sa kabinama	metar (m) dužine broda preko svega i nedeljiva 24 sata	35,23

Prilog 9.

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje državnog vodnog puta za plovidbu i prevođenje, prema nosivosti teretnog broda

Nosivost teretnog broda	Usklađena visina naknade RSD/t											
	0-20 km		21-40 km		41-60 km		61-80 km		81-100 km		> 100 km	
t	pun	prazan	pun	prazan	pun	prazan	pun	prazan	pun	prazan	pun	prazan
< 300	46,11	15,37	52,71	20,07	59,31	24,72	74,25	37,74	89,18	50,76	95,79	55,44
301-500	44,81	14,06	51,41	18,74	58,02	23,42	71,62	35,11	85,25	46,81	91,85	51,48
501-700	43,48	12,76	50,07	17,42	56,69	22,09	68,97	32,48	81,29	42,85	87,9	47,52
701-900	42,83	12,08	49,44	16,77	56,02	21,43	67,68	31,18	79,32	40,86	85,93	45,53
> 900	42,42	11,69	49,01	16,35	55,63	21,03	66,86	30,36	78,11	39,69	84,75	44,36

Tabela 2. Visina naknade za korišćenje državnog vodnog puta za plovidbu i prevođenje, prema snazi pogonskih motora tegljača i potiskivača i ostalih plovila koji imaju sopstveni pogon, nisu teretni brodovi i koriste se u privredne svrhe, uključujući i putnička vozila

Usklađena visina naknade* RSD/kW					
0-20 km	21-40 km	41-60 km	61-80 km	81-100 km	> 100 km
15,54	16,95	18,40	33,21	48,02	49,45

* Visina naknade ne može iznositi manje od 1.281,25 dinara.

Napomene:

1. Naknada za korišćenje državnog vodnog puta za plovidbu za plovni objekat koji nema sopstveni pogon i nije teretni brod, a koristi se u privredne svrhe (elevatori, dizalice, bageri i slično), utvrđuje se u visini naknade za plovni objekat koji ga potiskuje ili tegli na osnovu snage pogonskih motora.

2. Naknada za prevođenje kroz brodsku prevodnicu plovila koje se koristi u neprivredne svrhe utvrđuje se u visini od 1.281,25 dinara za svako prevođenje, bez obzira na broj tih plovila u komori prilikom prevođenja.

Tabela 3. Visina naknade za korišćenje zimovnika na državnom vodnom putu

RB	Vrsta broda	Osnovica za obračun naknade	Usklađena visina naknade (dinara/jed. mere)
1.	Teretni brodovi - samohodni	nosivost u (t)	36,46
2.	Teretni brodovi - potisnice i tegljenice	nosivost u (t)	36,46
3.	Potiskivači i tegljači	snaga pogonskog/ih motora po kW	36,46
4.	Putnička plovila	snaga pogonskog/ih motora po kW	30,97

Prilog 10.

Tabela 1. Visina naknade za vanredni prevoz za prekoračenje najveće dozvoljene dimenzije

1.	Za prekoračenje najveće dozvoljene dužine vozila, ako vozilo prazno ili sa teretom prelazi dozvoljenu dužinu	dinara/km
1)	do 20% (vučno voz. sa prikol. do 21,6 m; tegljač sa polup. do 19,8 m)	12,15
2)	preko 20%	24,29
2.	Za prekoračenje najveće dozvoljene širine vozila od 2,55 metara, ako vozilo prazno ili sa teretom ima sledeću širinu:	
1)	od 2.55 do 3,00 m	12,15
2)	od 3,01 do 4,00 m	24,29

3)	preko 4,00 m	48,60
3.	Za prekoračenje najveće dozvoljene visine od 4,00 metara, ako vozilo prazno ili sa teretom ima sledeću visinu:	
1)	od 4,01 do 4,50 m	12,15
2)	preko 4,50 m	24,29

Tabela 2. Visina naknade za prekoračenje najveće ukupne mase vozila i skupa vozila iznad 40 t odnosno iznad 44 t

Prekoračenje >40 t (44t)	Naknada din/km	Prekoračenje >40 t (44t)	Naknada din/km	Prekoračenje >40 t (44t)	Naknada din/km	Prekoračenje >40 t (44t)	Naknada din/km
1	6,57	41	794,14	81	3.011,38	121	6.713,09
2	7,65	42	831,68	82	3.086,17	122	6.824,21
3	9,85	43	871,26	83	3.162,04	123	6.937,49
4	13,12	44	910,87	84	3.239,00	124	7.049,68
5	17,49	45	951,52	85	3.315,93	125	7.164,03
6	22,96	46	993,21	86	3.393,94	126	7.279,44
7	28,42	47	1.034,91	87	3.473,02	127	7.394,87
8	36,09	48	1.078,67	88	3.553,17	128	7.512,41
9	43,73	49	1.122,44	89	3.634,39	129	7.629,94
10	52,49	50	1.168,29	90	3.716,67	130	7.748,57
11	62,32	51	1.215,18	91	3.800,02	131	7.868,26
12	73,25	52	1.261,05	92	3.883,37	132	7.987,94
13	85,28	53	1.308,98	93	3.968,85	133	8.109,77
14	98,39	54	1.356,93	94	4.054,34	134	8.232,66
15	111,53	55	1.406,94	95	4.140,90	135	8.355,56
16	125,74	56	1.456,97	96	4.228,54	136	8.479,51
17	141,06	57	1.509,08	97	4.316,16	137	8.604,55
18	157,46	58	1.561,19	98	4.405,93	138	8.730,63
19	174,94	59	1.614,36	99	4.495,70	139	8.857,80
20	193,53	60	1.668,54	100	4.587,58	140	8.984,97
21	213,22	61	1.722,73	101	4.679,50	141	9.114,27
22	232,90	62	1.779,01	102	4.772,46	142	9.243,57
23	253,68	63	1.836,33	103	4.866,50	143	9.373,94
24	275,54	64	1.893,67	104	4.961,61	144	9.505,39
25	299,59	65	1.952,02	105	5.056,71	145	9.637,90
26	322,55	66	2.011,43	106	5.153,96	146	9.771,47
27	347,69	67	2.071,86	107	5.251,20	147	9.902,91
28	373,95	68	2.133,35	108	5.349,52	148	10.040,77
29	400,19	69	2.194,84	109	5.448,90	149	10.176,48
30	427,53	70	2.258,43	110	5.549,35	150	10.314,33
31	455,94	71	2.322,00	111	5.650,87	151	10.452,17
32	486,56	72	2.386,60	112	5.752,39	152	10.590,03
33	516,08	73	2.452,27	113	5.856,04	153	10.730,03

34	547,80	74	2.518,96	114	5.959,70	154	10.871,08
35	580,59	75	2.586,71	115	6.064,42	155	11.012,14
36	613,40	76	2.654,46	116	6.170,21	156	11.155,33
37	648,38	77	2.724,27	117	6.277,09	157	11.298,53
38	683,38	78	2.794,11	118	6.385,03	158	11.442,80
39	719,46	79	2.864,96	119	6.492,95	159	11.588,12
40	756,63	80	2.937,64	120	6.603,01	160	11.754,82

Napomene:

1. Za prekoračenja veća od 160,00 t obračunava se 11.754,82 din/km + 100 din/km za svaku sledeću tonu.

2. Za prekoračenje ukupne mase vozila ili skupa vozila, čije se vrednosti završavaju do ≤ 0,5 t, obračunavaju se za manju celu vrednost, a prekoračenja ukupne mase čije se vrednosti završavaju iznad 0,5 t, obračunavaju se za veću celu vrednost.

Tabela 3. Visina naknade za prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za jednostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km
0,1	14,45	2,6	114,56	5,1	380,67	7,6	817,26
0,2	16,24	2,7	121,77	5,2	395,11	7,7	838,91
0,3	17,14	2,8	129,00	5,3	409,53	7,8	859,65
0,4	19,85	2,9	137,11	5,4	423,97	7,9	881,3
0,5	21,65	3	145,23	5,5	439,30	8	902,95
0,6	23,45	3,1	154,26	5,6	454,63	8,1	925,5
0,7	25,26	3,2	162,38	5,7	469,965	8,2	947,15
0,8	27,07	3,3	171,39	5,8	486,21	8,3	969,7
0,9	29,78	3,4	181,30	5,9	502,439	8,4	993,14
1	32,48	3,5	190,34	6	518,68	8,5	1.016,61
1,1	35,19	3,6	200,26	6,1	534,912	8,6	1.039,15
1,2	38,79	3,7	210,17	6,2	552,05	8,7	1.063,51
1,3	42,39	3,8	221,01	6,3	569,21	8,8	1.086,97
1,4	46,91	3,9	231,82	6,4	586,34	8,9	1.111,33
1,5	50,52	4	240,84	6,5	604,36	9	1.135,69
1,6	55,02	4,1	253,47	6,6	622,41	9,1	1.160,95
1,7	59,53	4,2	265,2	6,7	640,46	9,2	1.186,19
1,8	64,94	4,3	276,93	6,8	659,40	9,3	1.211,45
1,9	70,36	4,4	288,67	6,9	678,34	9,4	1.236,71
2	75,77	4,5	300,07	7	697,27	9,5	1.262,88
2,1	81,20	4,6	313,92	7,1	716,25	9,6	1.289,02
2,2	87,5	4,7	326,55	7,2	736,06	9,7	1.315,20
2,3	93,8	4,8	340,07	7,3	755,91	9,8	1.342,26
2,4	100,12	4,9	353,60	7,4	776,65	9,9	1.369,32
2,5	107,36	5	367,13	7,5	796,52	10	1.396,37

Napomene:

1. Za prekoračenja veća od 10,00 t obračunava se 1.396,37 din/km + 20 din/km za svaku sledeću 0,1 tonu.

2. Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za jednostruke osovine, obračunava se prema formuli:

Pjo = Sjo - Djo

pri čemu se od stvarnog osovinskog opterećenja svake osovine (Sjo) oduzme dozvoljeno opterećenje (Djo), i dobijena vrednost prekoračenja (Pjo) pomnoži sa dužinom pređenog puta (km).

3. Dobijena prekoračenja osovinskog opterećenja, čije se vrednosti završavaju do ≤ 0,05 t, obračunavaju se za manju celu vrednost, a prekoračenja osovinskog opterećenja čije se vrednosti završavaju iznad 0,05 t, obračunavaju se za veću celu vrednost.

Tabela 4. Visina naknade za prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za dvostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km
0,1	19,85	2,6	157,53	5,1	523,41	7,6	1.123,74
0,2	22,32	2,7	167,46	5,2	544,07	7,7	1.153,48
0,3	23,54	2,8	177,36	5,3	563,15	7,8	1.182,02
0,4	27,29	2,9	188,51	5,4	582,94	7,9	1.211,79
0,5	29,78	3	199,69	5,5	604,03	8	1.241,56
0,6	32,24	3,1	212,1	5,6	625,12	8,1	1.272,55
0,7	34,73	3,2	223,26	5,7	646,2	8,2	1.302,32
0,8	37,22	3,3	235,66	5,8	668,52	8,3	1.333,34
0,9	40,92	3,4	249,31	5,9	690,49	8,4	1.365,59
1	44,65	3,5	261,71	6	713,19	8,5	1.397,86
1,1	48,38	3,6	275,36	6,1	735,51	8,6	1.428,84
1,2	53,33	3,7	288,99	6,2	759,07	8,7	1.462,33
1,3	58,28	3,8	303,87	6,3	782,64	8,8	1.494,58
1,4	64,49	3,9	318,76	6,4	806,21	8,9	1.528,08
1,5	69,46	4	331,17	6,5	831,02	9	1.561,56
1,6	75,65	4,1	348,53	6,6	855,82	9,1	1.596,3
1,7	81,86	4,2	364,65	6,7	880,63	9,2	1.631,03
1,8	89,32	4,3	380,78	6,8	906,68	9,3	1.665,76
1,9	96,75	4,4	396,91	6,9	932,73	9,4	1.700,47
2	104,19	4,5	414,27	7	958,76	9,5	1.736,44
2,1	111,63	4,6	431,63	7,1	984,81	9,6	1.772,41
2,2	120,31	4,7	449,00	7,2	1.012,1	9,7	1.808,40
2,3	129,00	4,8	467,61	7,3	1.039,39	9,8	1.845,58
2,4	137,66	4,9	486,21	7,4	1.067,92	9,9	1.881,59
2,5	147,59	5	504,81	7,5	1.095,20	10	1.920,00

Tabela 5. Visina naknada za prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za trostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km
0,1	23,91	2,6	189,83	5,1	630,77	7,6	1.354,21
0,2	26,9	2,7	203,97	5,2	654,70	7,7	1.390,06

0,3	28,38	2,8	213,74	5,3	678,59	7,8	1.424,43
0,4	32,92	2,9	227,18	5,4	702,49	7,9	1.460,31
0,5	36,26	3	240,64	5,5	727,91	8	1.496,19
0,6	38,84	3,1	255,57	5,6	753,32	8,1	1.533,56
0,7	42,3	3,2	269,05	5,7	778,72	8,2	1.569,43
0,8	44,84	3,3	296,07	5,8	805,7	8,3	1.606,8
0,9	49,33	3,4	300,43	5,9	832,53	8,4	1.645,66
1	53,82	3,5	315,37	6	859,45	8,5	1.684,55
1,1	58,28	3,6	331,84	6,1	886,35	8,6	1.721,89
1,2	64,27	3,7	348,25	6,2	914,76	8,7	1.762,26
1,3	70,25	3,8	366,18	6,3	943,15	8,8	1.801,1
1,4	77,72	3,9	384,13	6,4	971,57	8,9	1.841,47
1,5	83,69	4	399,09	6,5	1.001,45	9	1.881,82
1,6	91,17	4,1	420,02	6,6	1.031,33	9,1	1.923,67
1,7	98,65	4,2	439,46	6,7	1.061,25	9,2	1.965,52
1,8	107,54	4,3	458,87	6,8	1.092,62	9,3	2.007,38
1,9	116,58	4,4	478,31	6,9	1.124,01	9,4	2.049,23
2	125,56	4,5	499,23	7	1.155,4	9,5	2.092,56
2,1	134,52	4,6	520,14	7,1	1.186,79	9,6	2.135,91
2,2	144,99	4,7	541,1	7,2	1.219,67	9,7	2.179,25
2,3	155,45	4,8	563,49	7,3	1.252,54	9,8	2.224,11
2,4	165,91	4,9	585,91	7,4	1.286,92	9,9	2.268,97
2,5	177,86	5	608,36	7,5	1.319,82	10	2.313,79

Tabela 6. Visina naknade za prekoračenje najvećeg dozvoljenog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za četvorostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km	Prekoračenje tona	Naknada din/km
0,1	27,31	2,6	216,75	5,1	720,23	7,6	1.546,27
0,2	30,7	2,7	230,41	5,2	747,54	7,7	1.587,21
0,3	32,43	2,8	244,06	5,3	774,86	7,8	1.626,46
0,4	36,8	2,9	259,41	5,4	802,14	7,9	1.667,4
0,5	40,95	3	274,76	5,5	831,16	8	1.708,37
0,6	44,38	3,1	291,84	5,6	860,15	8,1	1.751,05
0,7	47,77	3,2	307,2	5,7	889,18	8,2	1.792,03
0,8	51,21	3,3	324,27	5,8	919,90	8,3	1.834,66
0,9	56,31	3,4	343,03	5,9	950,61	8,4	1.879,05
1	61,44	3,5	359,74	6	981,36	8,5	1.923,42
1,1	66,58	3,6	381,34	6,1	1.012,05	8,6	1.966,08
1,2	73,36	3,7	397,65	6,2	1.044,48	8,7	2.012,17
1,3	80,21	3,8	418,12	6,3	1.076,90	8,8	2.063,82

1,4	88,75	3,9	438,6	6,4	1.109,31	8,9	2.102,63
1,5	95,57	4	455,69	6,5	1.143,48	9	2.148,72
1,6	104,1	4,1	479,59	6,6	1.177,62	9,1	2.196,49
1,7	112,63	4,2	501,78	6,7	1.211,74	9,2	2.244,21
1,8	123,19	4,3	523,95	6,8	1.247,59	9,3	2.292,07
1,9	133,12	4,4	546,14	6,9	1.283,41	9,4	2.339,84
2	143,37	4,5	634,09	7	1.319,25	9,5	2.389,35
2,1	153,59	4,6	593,92	7,1	1.355,09	9,6	2.438,85
2,2	165,54	4,7	617,83	7,2	1.392,64	9,7	2.488,32
2,3	177,49	4,8	643,41	7,3	1.430,20	9,8	2.539,53
2,4	189,48	4,9	668,90	7,4	1.469,45	9,9	2.590,75
2,5	203,1	5	694,62	7,5	1.506,99	10	2.641,96

Napomene:

1. Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za dvostruke, trostruke i višestruke osovine, obračunava se prema formuli:

$$Pvo = Svo - Dvo/Bo$$

pri čemu se od stvarnog osovinskog opterećenja dvostruke, trostruke i višestruke osovine (Svo) oduzme dozvoljeno osovinsko opterećenje (Dvo) i podeli sa brojem osovina (Bo), i dobijena vrednost prekoračenja (Pvo) pomnoži sa dužinom pređenog puta (km),

2. Dobijena prekoračenja osovinskog opterećenja, čije se vrednosti završavaju do ≤ 0,05 t, obračunavaju se za manju celu vrednost, a prekoračenja osovinskog opterećenja čije se vrednosti završavaju iznad 0,05 t, obračunavaju se za veću celu vrednost,

3. Zbir očitanih naknada za osovine ili skupove osovina, čini naknadu za prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja,

4. Ukupna naknada računa se tako, da se naknada za pojedinačno prekoračenje (din/km) pomnoži sa udaljenošću (km) od mesta polaska do mesta dolaska vanrednog prevoza,

5. Ako vozilo ili skup vozila sa ili bez tereta, prekoračuje više vrednosti iz Tabele 6, ukupna naknada se izračunava, tako što se naknade za svako pojedinačno prekoračenje (din/km) saberu i pomnože sa udaljenošću (km) od mesta polaska do mesta dolaska vanrednog prevoza,

6. Prilikom računanja ukupno pređenih kilometara vanrednog prevoza, svaki započeti kilometar uzima se kao puni kilometar.

Tabela 7. Visina naknade za vozila ili priključna vozila za koja se izdaje vremenska dozvola

Vrsta naknade	Usklađeni godišnji iznos u dinarima
Naknada za vozila ili priključna vozila za koja se izdaje vremenska dozvola	66.818

Tabela 8. Visina naknade za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje

Za postavljanje reklamnog panoa, reklamne table, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored državnog puta, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač državnog puta	Usklađena visina godišnje naknade u dinarima
m^2	6.074,40

Tabela 9. Visina minimalne naknade za postavljanje sredstava za oglašavanje pored odnosno na ulicama i opštinskim putevima, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač ulice ili opštinskog puta u skladu sa propisima

Za postavljanje sredstava za oglašavanje pored opštinskih puteva, odnosno ulica, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljač ulice ili opštinskog puta	Usklađena najniža visina dnevne naknade u dinarima
dnevno/m^2	20,65

Tabela 10. Visina naknade za putarinu

Kategorija vozila	Osnovica	Visina naknade za državni put IA reda	Visina naknade za državni put IM reda	Visina naknade za državni put IB reda
		(dinara)	(dinara)	(dinara)
I	km	5,4274	-	-
IA	km	2,7136	-	-
II	km	8,141	-	-
III	km	16,2821	-	-
IV	km	32,5644	29,3079	26,0515

Tabela 11. Visina godišnje naknade za korišćenje delova putnog zemljišta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta, pored državnih puteva I i II reda, a koje obveznik naknade koristi za pristup i izgradnju objekta, osim fizičkog lica koje zemljište koristi za sopstvene potrebe

Državni put	Visina godišnje naknade (dinara/m^2 korišćenog putnog zemljišta)
I A reda	1.180,64
IM reda	1.019,75
I B reda	944,51
II A reda	708,38
II B reda	472,26

Tabela 11.1 Iznos najviše godišnje naknade za korišćenje delova putnog zemljišta i drugog zemljišta koje koristi upravljač državnog puta, pored državnih puteva I i II reda, a koje obveznik naknade koristi za pristup i izgradnju objekta, osim fizičkog lica koje zemljište koristi za sopstvene potrebe

Državni put	Visina najviše godišnje naknade u RSD
I A reda	1.416.771,17
IM reda	1.019.748,92
I B reda	708.385,59
II A reda	354.192,80
II B reda	188.902,83

Tabela 12. Najviši iznos naknade za korišćenje delova putnog zemljišta i drugog zemljišta koje koristi upravljač opštinskog puta i ulice

Površina korišćenog putnog zemljišta		Usklađen najviši iznos naknade (dinara/m^2 korišćenog putnog zemljišta)		
		Opštinski put	Ulica kojom se kreće javni gradski prevoz	Ulica kojom se ne kreće javni gradski prevoz
1	do 50 m^2	1.214,88	1.214,88	485,96
2	51-250 m^2	728,92	728,92	291,57
3	251-500 m^2	364,46	364,46	145,78
4	preko 500 m^2	182,24	182,24	72,89

Tabela 13. Koeficijent za utvrđivanje naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu

Tip vozila	Osnovica	Visina naknade (EUR)
Teretno vozilo	Bruto-tonski kilometar	0,0027

Priključno vozilo	Bruto-tonski kilometar	0,0027
Autobus sa najviše 23 mesta za sedenje	Vozilo-kilometar	0,0286
Autobus sa više od 23 mesta za sedenje	Vozilo-kilometar	0,0366

Tabela 14. Visina naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu

Instalacije	Usklađena cena u dinarima po metru postavljenih instalacija prečnika do 0,01 metara*
optički kablovi	60,74 din/m
elektro, gasne i toplovodne	36,46 din/m
vodovod i kanalizacija	24,29 din/m

* Za postavljanje instalacija pored, ispod ili iznad (ukrštaj) državnog puta plaća se naknada zavisno od vrste instalacije, po metru postavljenih instalacija prečnika (ili širine) do 0,01 metara, za instalacije većeg prečnika naknada se linearno uvećava srazmerno povećanju prečnika (ili širine).

Tabela 15. Najviši iznos naknade za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici

Instalacije	Usklađeni najviši iznos naknade u dinarima po metru postavljenih instalacija prečnika do 0,01 metara*
optički kablovi	60,74 din/m
elektro i gasne	36,46 din/m
vodovod i kanalizacija	24,29 din/m

* Za postavljanje instalacija pored, ispod ili iznad (ukrštaj) opštinskog puta i ulice plaća se naknada zavisno od vrste instalacije, po metru postavljenih instalacija prečnika (ili širine) do 0,01 metara, za instalacije većeg prečnika naknada se linearno uvećava srazmerno povećanju prečnika (ili širine).

Prilog 11.

Tabela 1. Visina naknade za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu

Predmet naknade	Usklađena visina naknade (RSD)
priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu	29.157,15

Tabela 2. Visina naknade za korišćenje poslovnog i reklamnog prostora

	Predmet naknade	Usklađena minimalna početna cena (RSD/m² mesečno)		
	Poslovni prostor	Kancelarijski prostor	Magacinski prostor i vage	Nadstrešnice
		Zona I	Zona II	Zona III
	Lokacija			
1.	Beograd Centar i u gradu, Vukov spomenik i Novi Beograd	1.230,63	507,11	306,01
2	Novi Sad putnička i prostor u gradu	1.086,36	289,62	174,87
3.	Beograd Dunav, Beograd Donji grad, Beograd Ranžirna, Karađorđev park, Pančevački most, Topčider, Rakovica, Zemun, Mokra Gora	724,6	260,12	156,28
4.	Novi Sad (ostali prostor) i Ruma (u gradu)	585,8	221,86	133,34
5.	Niš (glavna stanica)	504,93	205,47	109,29
6.	Niš (ostali prostor), Novi Sad ranžirna, Subotica (glavna stanica)	415,3	163,94	104,93
7.	Kraljevo, Užice, Kruševac, Leskovac, Čačak, Pančevo, Valjevo, Bjeljina, Šabac, Kragujevac i Subotica (ostali prostor)	338,81	98,36	65,58

8.	Zaječar, Vršac, Požarevac, Zrenjanin, Crveni Krst, Resnik, Mladenovac, Požega, Paraćin, Jagodina, Negotin, Batajnica, Užice teretna, Aranđelovac	327,87	84,15	60,11
9.	Smederevska Palanka, Lajkovac, Sombor, Kikinda, Horgoš, Sremska Mitrovica, Šid, Vranje, Zrenjanin teretna	306,01	65,58	52,46
10.	Bor, Velika Plana, Ćuprija, Smederevo, Raška, Prijepolje, Kučevo, Pirot, Mali Zvornik, Lazarevac, Loznica, Lapovo, Palić, Ristovac, Aleksinac, Zrenjanin fabrika, Svilajnac, Despotovac, Priboj, Boljevci, Vrnjačka banja, Surčin, Ostružnica, Ripanj	267,76	60,11	44,81
11.	Senta, Bačka topola, Vreoci, Prokuplje, Stalać, Kuršumlija, Nova Pazova, Stara Pazova, Trstenik, Knjaževac, Dimitrovgrad, Petrovaradin, Stopanja, Kostolac, Grošnica, Kraljevo (ostale stanice), Zaječar (ostale stanice), Paraćin (ostale stanice), Vrbas i Ruma (ostalo)	196,72	49,19	39,34
12.	Majdanpek, Ušće, Inđija, Doljevac, Kosjerić, Sremski Karlovci, Preševo, Svrljig, Mala Krsna, Radinac, Banja Koviljača, Bečej, Bujanovac, Vladičin Han, Rimski Šančevi, Užice (ostale stanice), Bačka Palanka, Koševi	120,22	38,26	30,60
13.	Ostale stanice	87,42	32,79	22,95
14.	Tuneli i žitni magacini na svim lokacijama	-	21,86	-
15.	Podrumi, tavani, hodnici, sanitarni čvorovi, šupe i ostali pomoćni prostori	50% od početne cene iz kolone II		
16.	Garaže na svim lokacijama	153,01		
17.	garažna mesta i boks garaže na svim lokacijama	131,15		
18.	Javni stanični WC-i	20% od početne cene iz kolone I, sa obavezom održavanja i pravom naplate za pružanje usluga		
19.	Prostor za aparate za samoposluživanje (bankomati, menjačnice, kafemati i sl.) uvećan za prostor za usluživanje i opsluživanje (najmanje 1 m^2 po aparatu)	1.594,44		

	Reklamni prostor	Početna cena (RSD/m^2 mesečno)	
	Lokacija	Svetleća reklama "displej"	Plakata "bilbord"
1.	Beograd Centar	1.583,90	1.303,85
2.	Beograd iznad ulice Vojvode Mišića	1.303,85	1.012,03
3.	Beograd, prostor unutar Sajma i sl, Beograd ostale lokacije, Vukov Spomenik, Novi Sad u gradu i putnička stanica, lokacije uz magistralne drumske saobraćajnice u svim mestima	1.158,49	869,96
4.	Niš, Subotica, Novi Sad, ostalo i lokacije uz regionalne drumske saobraćajnice u svim mestima	918,04	579,24
5.	Kraljevo, Kragujevac, Užice, Valjevo, Kruševac, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Čačak, Požarevac, Pančevo, Jagodina i lokacije uz lokalne drumske saobraćajnice u svim mestima	459,03	338,81
6.	Ostale stanice i lokacije	382,52	218,59

Tabela 3. Visina naknade za privremeno korišćenje delova pružnog pojasa

	Lokacija	Usklađena visina naknade prema nameni (RSD/m^2 i dinara mesečno)				
		Za već izgrađene kancelarijske, ugostiteljske trgovinske i sve ostale objekte (uslužne delatnosti) (din/ m^2 mesečno)	Za već postavljene kioske i rashladne vitrine (dinara mesečno)	Za već izgrađene proizvodne objekte, kolske vage, pilane - strugare, kao i restoranske bašte (proizvodne delatnosti) (din/m^2 mesečno)	Za već izgrađene magacinske objekte, nadstrešnice i garaže, kao i auto poligone, naplatne parkinge i sl,	Za stovarišta, otpade, sopstveni parking i sl, (din/m^2 mesečno)
		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
1.	Beograd centar, Vukov spomenik	225,97	9.712,98	144,56	88,69	65,60
2.	Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi	177,37	8.048,58	112,98	80,18	41,31

	Beograd, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst					
3.	Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora, Kragujevac	109,34	8.048,58	72,89	49,81	30,37
4.	Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Požarevac	104,47	6.447,37	60,74	40,09	23,08
5.	Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna,	91,12	4.832,8	53,45	32,79	17,01
6.	Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić, Barič	85,04	4.832,8	53,45	32,79	17,01
7.	Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Jakovo, Ostružnica, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Sremski Karlovci	72,89	4.514,5	42,53	23,08	13,36
8.	Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Preševo, Umka, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Ralja, Baroševac, Zemun polje, Zabrežje, Sremska kamenica	60,74	3.548,67	34,02	20,65	12,15
9.	Ostale stanice	49,81	2.415,19	27,94	18,21	9,72
10.	Početna cena ziratnog zemljišta i travnatih površina	-	-	-	-	2,67

Napomena:

1) Za zemljište na kome je bar jedan objekat namene naznačene u koloni I tabele, mesečna naknada za privremeno korišćenje ne može biti niža od iznosa iz kolone II;

2) Za zemljište na kome nema nijednog objekta namene iz kolone I mesečna naknada ne može biti manja od 50% cene iz kolone II.

VISINA NAKNADE ZA KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA

Tabela 4.1. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za linijski infrastrukturni objekat kao i industrijske železnice i industrijskog koloseka

Prečnik voda	Usklađena jedinična cena po m' kroz trup pruge za ugao od 90° (din/ m' mesečno)	Usklađena jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu paralelno sa prugom (din/ m' mesečno)	Usklađena jedinična cena po m' u infrastrukturnom pojasu iznad pruge (din/ m' mesečno)
1	2	3	4
do Ø 50 mm	43,05	1,75	1,75
od Ø 51-100 mm	63,39	4,92	4,92
od Ø 101-150 mm	106,56	13,65	13,65
od Ø 151-200 mm	148,63	25,14	25,14
od Ø 201-250 mm	191,81	43,18	43,18

od Ø 251-300 mm	233,88	70,87	70,87
od Ø 301-350 mm	276,50	89,62	89,62
od Ø 351-400 mm	318,03	119,13	119,13
≥ Ø 400 mm	510,39	306,01	306,01

Tabela 4.2. Visina naknade za konstituisanje prava službenosti prolaza za prateće objekte i montažne uređaje

Površina pratećeg objekta, odnosno montažnog uređaja	Usklađena visina naknade u din/m^2 mesečno
≤ 10 m^2	6.791,89
> 10 m^2	679,24

Tabela 4.3. Visina naknade za ustanovljavanje službenosti prolaza za izgradnju i rekonstrukciju ulica, puta, pristupnog puta, mosta, nadvožnjaka, industrijskog koloseka na zemljištu i nad zemljištem koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

RB	Lokacija	u RSD po m^2 mesečno
1.	Beograd centar, Vukov spomenik	20,39
2.	Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst	13,12
3.	Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora	9,29
4.	Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac	7,65
5.	Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić	4,37
6.	Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica	3,83
7.	Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac	3,83
8.	Ostale stanice	3,27

Tabela 5.1. Naknada za postavljanje telekomunikacione opreme na zemljištu i objektima koje koristi upravljač javne železničke infrastrukture

RB	Oprema i uređaji	U RSD/mesečno
1.	makro-kabinet za baznu stanicu > 20U	35.005,59
2.	dodatni kabinet za baznu stanicu	18.709,16
3.	mini kabinet 3-12U*	9.354,59
4.	mikro kabinet 1-3U	4.677,29
5.	antena za mini link po cm	160,60
6.	antena za baznu stanicu-panel	10.089,58
7.	antena za rad u nelicenciranim opsezima po cm	82,37
8.	antena za baznu stanicu - ostale	5.238,71
9.	baterije za mobilnu stanicu	18.709,16
10.	telekomunikacioni uređaj (1U)	4.677,29

Tabela 5.2. Naknada za smeštaj kontejnera / opreme na zemljištu

RB	Naziv objekta	Jedinica mere	U RSD/mesečno
1.	Kontejnera	m^2	5.044,67
2.	Stuba	m	2.162,49

Tabela 5.3. Korektivni faktor lokacije

Redni broj	Lokacija	Korektivni faktor
1.	Vukov spomenik, Beograd (ostalo), Karađorđev park, Pančevački most, Beograd Dunav, Novi Beograd, Beograd centar, Beograd Donji grad, Novi Sad, Niš, Crveni krst	1,70
2.	Subotica, Novi Sad ranžirna, Mokra Gora	1,50
3.	Valjevo, Kruševac, Užice, Kraljevo, Čačak, Ćele Kula, Niška Banja, Bjeljina, Zaječar, Negotin, Zrenjanin, Beograd ranžirna, Pančevo, Rakovica, Leskovac, Šabac, Zemun, Mladenovac, Sremska Mitrovica, Šid, Topčider, Kragujevac, Požarevac	1,40
4.	Smederevo, Resnik, Krnjača, Obrenovac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Barič, Požega, Lapovo, Sombor, Ruma, Pirot, Vranje, Vršac, Dimitrovgrad, Prijepolje, Aranđelovac, Ristovac, Raška, Kučevo, Mali Zvornik, Lajkovac, Lazarevac, Batajnica, Užice teretna, Kikinda, Zrenjanin teretna, Vrnjačka Banja, Palić	1,30
5.	Nova Pazova, Stara Pazova, Velika Plana, Palanka, Vranjska Banja, Priboj, Vreoci, Bor, Aleksinac, Prokuplje, Petrovaradin, Bačka Palanka, Trstenik, Bečej, Ripanj, Knjaževac, Horgoš, Loznica, Inđija, Doljevac, Zrenjanin fabrika, Bukovik, Surčin, Mislođin, Boljevci, Jakovo, Ostružnica	1,20
6.	Stalać, Vrbas, Senta, Bačka Topola, Despotovac, Svilajnac, Grošnica, Iverak, Odžaci, Kosjerić, Mala Krsna, Stopanja, Koševi, Majdanpek, Markovac, Mokrin, Čoka, Kula, Apatin, Ovča, Padinska Skela, Svrljig, Titel, Grljan, Beočin, Radinac, Kuršumlija, Sremski Karlovci, Preševo, Žitorađa, Vladičin Han, Kostolac, Rimski Šančevi, Umka, Ralja, Baroševac	1,10
7.	Ostale stanice	1,00

Tabela 5.4. Korektivni faktor mesta montaže

Red. broj	Mesto montaže	
1.	Montaža u objektu	1,00
2.	Montaža na krovu	0,80
3.	Montaža van objekta	0,70

Prilog 12.
VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE

RB	Vrsta naknade	Osnovica	Usklađeni najviši iznos naknade - dnevno (dinara)
1.	Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	m^2	148,22
2.	Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave	m^2	121,49
3.	Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju	m^2	218,68

Prilog 13.
VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA

Redni broj	Vrsta lekovitog faktora	Jedinica mere	Najviši iznos naknade (dinara)
1.	termalna i mineralna voda	m^3	106

Prilog 14.
VISINA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE TURISTIČKOG PROSTORA

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje turističkog prostora za postavljanje objekata za zabavu, sport, rekreaciju, postavljanje reklama

RB	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima
1.	Objekti za zabavu i održavanje drugih predstava (cirkuske predstave, luna parkovi, sportsko-rekreativne aktivnosti i dr.)	Dnevno	Po m^2	8-363
2.	Postavljanje bine za koncert, manifestaciju i dr.	Dnevno	Po bini	6.074-24.299
3.	Postavljanje rikše, bicikla (za iznajmljivanje) i dr.,	Mesečno	Po komadu	363-4.860
4.	Postavljanje table, panoa, bilborda, reklamnih štandova i sl, za vreme trajanja manifestacije	Dnevno	Po komadu	1.215-9.719
5.	Postavljanje table, panoa, bilborda ili druge reklamne oznake	Godišnje	Po m^2	18.224-42.521

Tabela 2. Visina naknade za postavljanje privremenih objekata za obavljanje delatnosti (ugostiteljstvo, trgovinu, turizam)

RB	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima
1.	Postavljanje privremenih objekata za obavljanje delatnosti			
1.1.	Objekat za prodaju zanatskih predmeta i suvenira	Dnevno	Po m^2	303-1.215
1.2.	Objekti za prodaju lokalnih prehrambenih proizvoda, pića i napitaka	Dnevno	Po m^2	363-1.215
1.3.	Objekti za ugostiteljsku ponudu	Dnevno	Po m^2	1.215-3.646
1.4.	Objekti za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	Dnevno	Po m^2	1.215-4.860
1.5.	Postavljanje šatora	Dnevno	Po m^2	19-244
1.6.	Postavljanje štanda i dr., za sajmove i izložbe i prezentacija proizvoda	Dnevno	Po štandu	1.215-6.074
1.7.	Postavljanje uređaja (šank, frižider, zamrzivač, drugi aparat i sl.,	Dnevno	Po uređaju	607-3.646
1.8.	Postavljanje uređaja i opreme za obavljanje delatnosti (tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati)	Mesečno	Po uređaju/opremi	2.429-7.289
1.9.	Postavljanje stolova i stolica	Mesečno	Po m^2	244-486
1.10.	Postavljanje stajališta za taksi, rent a car, limo service i sl.,	Godišnje	Po vozilu	6.074-12.149
2.	Postavljanje privremenih objekata za obavljanje delatnosti za vreme trajanja manifestacija			
2.1.	Postavljanje šatora	vreme trajanja manifestacije	Po m^2	244-2.429
2.2.	Objekat za prodaju zanatskih predmeta i suvenira	vreme trajanja manifestacije	Po m^2	607-3.646
2.3.	Objekat za prodaju lokalnih prehrambenih proizvoda, pića i napitaka i dr.,	vreme trajanja manifestacije	Po m^2	2.429-15.793
2.4.	Objekat za ugostiteljsku ponudu	vreme trajanja manifestacije	Po m^2	2.429-18.224

2.5.	Objekti za prodaju/ponudu ostalih proizvoda	vreme trajanja manifestacije	Po m^2	1.215-18.224
3.	Organizovanje događaja			
3.1.	Održavanje koncerta i sl., događaja	Dnevno	Po m^2	11-97
3.2.	Organizacije venčanja ili krštenja sa posetom posebnim znamenitostima (izdvojena glavna atrakcija)	Dnevno	Po događaju	12.149-60.744
4.	Postavljanje manjih montažnih objekata			
4.1.	Montažni objekat - kiosk	Mesečno	Po kiosku	6.074-18.224
4.2.	Uređaj uz kiosk	Mesečno	Po uređaju	607-2.429
5.	Korišćenje prostora u ostale svrhe			
5.1.	Korišćenje prostora u komercijalne svrhe	Dnevno	Po m^2	24-244
5.2.	Korišćenje prostora u nekomercijalne svrhe	Dnevno	Po m^2	11-182
6.	Snimanja (fotografisanje, audio i video snimanje)			
6.1.	Igrani film ili reklamni film	Po danu/24 časa	Po filmu	60.744-121.488
6.2.	Dokumentarni film	Po danu/24 časa	Po filmu	8.504-36.446
6.3.	Profesionalno fotografisanje	Po danu/24 časa	Po aparatu/kameri	3.646-7.289

Tabela 3. Visina naknade za ulazak u turistički prostor

RB	Predmet naknade	Period	Osnovica	Naknada u dinarima
1.	Ulazak i boravak posetilaca bez posete posebnim znamenitostima (izdvojeno od glavne i dodatnih atrakcija za koje se posebno izdaju ulaznice)			
1.1.	Punoletni posetilac	Dnevno	Po osobi	122-244
2.	Ulazak i boravak posetilaca sa posetom posebnim znamenitostima (izdvojena glavna atrakcija)			
2.1.	Punoletni posetilac	Dnevno	Po osobi	607-850
2.2.	Grupa preko 10 posetilaca	Dnevno	Po osobi	486-730
2.3.	Dete 7-18 godina	Dnevno	Po osobi	60-146
2.4.	Ekskurzije, studenti	Dnevno	Po osobi	182-244
3.	Ulazak i boravak posetilaca sa posetom posebnim znamenitostima (izdvojena glavna atrakcija) i aktivnim učešćem za koje je potrebno obezbediti posebno obučene pratioce			
3.1	Punoletni posetilac	Dnevno	Po osobi	875-1.594
3.2	Grupa od 5 do 10 posetilaca	Dnevno	Po osobi	668-850
4.	Ulazak i boravak posetilaca sa posetom posebnim znamenitostima, kao učesnik organizovanog događaja (venčanja, krštenja, koncerta i sl.,)			
4.1	Punoletno lice	Dnevno po događaju	Po osobi	244-363
4.2.	Dete od 12 do 18	Dnevno po događaju	Po osobi	36-122
5.	Ulazak motornih vozila i bicikala			
5.1.	Biciklo	Po danu/24 časa	Po biciklu	0-36
5.2.	Motorno vozilo A kategorije	Po danu/24 časa	Po vozilu	60-122

5.3.	Motorno vozilo B kategorije	Po danu/24 časa	Po vozilu	84-244
5.4.	Kombi vozilo	Po danu/24 časa	Po vozilu	303-486
5.5.	Autobus	Po danu/24 časa	Po vozilu	363-972
6.	Ulazak motornih vozila i bicikala za vreme trajanja manifestacije			
6.1.	Biciklo	Po danu/24 časa	Po biciklu	0-61
6.2.	Motorno vozilo A kategorije	Po danu/24 časa	Po vozilu	97-182
6.3.	Motorno vozilo B kategorije	Po danu/24 časa	Po vozilu	182-303
6.4.	Kombi vozilo	Po danu/24 časa	Po vozilu	363-607
6.5.	Autobus	Po danu/24 časa	Po vozilu	486-1.093

Prilog 15.
NAČIN UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE

1) Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži obračunava se:

N = 7,2 x Dk

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima;

2) Godišnja naknada za brojeve u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži koji podležu posebnim tehničkim uslovima od značaja za njenu upotrebu obračunava se:

N = 3,6 x (Do - Dk)

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

Do - broj dodeljenih brojeva operatoru;

Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima.

3) Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži obračunava se:

N = 10,8 x Dk

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima.

4) Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje cifrom "9", obračunava se:

N = (Do - Dk) x B + 10.800 x Dk

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

B - koeficijent veličine bloka (10, 100, 1.000, 10.000), i za blok od:

10 brojeva iznosi 2.400 po neiskorišćenom broju,

100 brojeva iznosi 1.800 po neiskorišćenom broju,

1.000 brojeva iznosi 1.200 po neiskorišćenom broju,

10.000 brojeva iznosi 600 po neiskorišćenom broju;

Do - broj dodeljenih brojeva operatoru;

Dk - broj dodeljenih brojeva korisnicima.

5) Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "72", "76" i "78", obračunava se:

N = 7,2 x Dk

N - iznos godišnje naknade u dinarima

Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima

6) Godišnja naknada za brojeve za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "72", "76" i "78", obračunava se:

N = 3,6 x (Do - Dk)

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

Do - broj dodeljenih brojeva operatoru;

Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima.

7) Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "70" i "8" obračunava se:

N = (Do - Dk) x B + 1.080 x Dk

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

B - koeficijent veličine bloka (10, 100, 1.000, 10.000), gde za blok od:

10 brojeva iznosi 240 po neiskorišćenom broju,

100 brojeva iznosi 180 po neiskorišćenom broju,

1.000 brojeva iznosi 120 po neiskorišćenom broju,

10.000 brojeva iznosi 60 po neiskorišćenom broju;

Do - broj dodeljenih brojeva operatoru;

Dk - broj dodeljenih brojeva korisnicima

8) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih kôdova za usluge od javnog interesa obračunava se prema sledećoj formuli:

N = Kk x Do

N - iznos godišnje naknade u dinarima;

Kk - koeficijent koji za:

- trocifreni kôd iznosi 225.000;

- četvorocifreni kôd iznosi 45.000;

- petocifreni kôd iznosi 22.500;

Do - broj dodeljenih brojeva operatoru.

9) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih petocifrenih kratkih kôdova za pozivanje komercijalnih usluga iznosi 45.000,00 dinara;

10) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih četvorocifrenih kratkih kôdova za pozivanje komercijalnih usluga iznosi 225.000,00 dinara;

11) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kôdova-adresa utvrđuje se u sledećem iznosu za:

- kôd međunarodne signalizacione tačke (ISPC)	270.000,00 dinara;
- kôd mobilne mreže (MNC)	270.000,00 dinara;
- prva dva dodeljena dvocifrena nacionalna odredišna koda mobilne mreže	540.000,00 dinara;
- dvocifreni nacionalni odredišni kôd mobilne mreže nakon prva dva dodeljena dvocifrena nacionalna odredišna koda mobilne mreže	5.400.000,00 dinara;
- trocifreni nacionalni odredišni kôd za virtuelne mobilne operatore	270.000,00 dinara

12) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih SMS kodova za usluge sa dodatom vrednošću utvrđuje se u sledećem iznosu:

- četvorocifreni kôd	24.000,00 dinara;
- petocifreni kôd	12.000,00 dinara;

- šestocifreni kôd	6.000,00 dinara;

13) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih SMS kodova za usluge sa dodatom vrednošću za komunalne usluge utvrđuje se u sledećem iznosu:

- četvorocifreni kôd	12.000,00 dinara;
- petocifreni kôd	6.000,00 dinara;
- šestocifreni kôd	3.000,00 dinara.

Prilog 16.
NAČIN UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA

1. Naknada za korišćenje radio-frekvencije u radiodifuznoj službi

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije u radio-difuznoj službi utvrđuje se na osnovu datih kriterijuma, a prema navedenim formulama:

1.1. Analogna radio-difuzna služba

N = O x A x V x G x D

gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade je 15,00 dinara;

A - broj stanovnika u zoni opsluživanja;

V - vrsta - signala: za audio signal - koeficijent 0,01;

G - način korišćenja radio-frekvencije:

a) ako se radio-frekvencija koristi u radio-mreži - koeficijent 1,5, u suprotnom koeficijent 1;

b) za zajedničko korišćenje jedne radio-frekvencije - koeficijent 1,5 pomnožen procentom (%) vremena korišćenja radio-frekvencije;

D - broj programa:

a) za jedan program, koeficijent 1;

b) za drugu i svaku sledeću radio-frekvenciju na kojima se emituju različiti programi - koeficijent 1,5.

1.2. Digitalna radio-difuzna služba

1.2.1. Digitalna televizija (DVB-T2)

N = O x A x V

gde je

N - visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija;

O - osnovica, O = 18,00 dinara;

A - broj stanovnika u relevantnoj oblasti izračunat na osnovu ostvarenog procenta pokrivenosti stanovništva digitalnim televizijskim signalom (Republika Srbija, ili jedna ili više zona raspodele);

V - koeficijent signala, V = 0,1.

1.2.2. Digitalni radio (T-DAB)

N = O x A x S

gde je

N - visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija;

O - osnovica, O = 18,00 dinara;

A - broj stanovnika u relevantnoj oblasti izračunat na osnovu ostvarenog procenta pokrivenosti stanovništva digitalnim radijskim signalom (Republika Srbija, ili jedna ili više zona raspodele);

S - koeficijent signala, S = 0,1.

2. Naknada za korišćenje radio-frekvencija u mobilnoj i fiksnoj službi

2.1. Godišnja naknada za korišćenje jedne radio-frekvencije za radio-stanicu u radio-mreži sa simpleksnim, semidupleksnim i dupleksnim načinom rada, utvrđuje se prema sledećoj formuli:

N = O x Kd x Ks x Kt

Gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade 18.000,00 dinara;

Kd - način rada (simpleks ili semidupleks i dupleks):

a) za simpleksni način rada - koeficijent 0,5;

b) za semidupleksni i dupleksni način rada - koeficijent 1;

Ks - broj radio-stanica u radio-mreži:

a) do 100 - koeficijent 1;

b) do 200 - koeficijent 2;

v) do 400 - koeficijent 3;

g) preko 400 - koeficijent 5;

Kt - širina kanala:

a) za širinu kanala 200 KHz - koeficijent 8;

b) za širinu kanala 25 KHz - koeficijent 1;

v) za širinu kanala 12,5 KHz - koeficijent 0,5;

g) za širinu kanala 6,25 KHz - koeficijent 0,25.

Ukoliko se jedna radio-frekvencija u radio-mreži koristi sa različitim širinama kanala, koeficijent širine kanala određuje se prema najvećoj korišćenoj širini kanala.

2.2. Godišnja naknada za korišćenje jednog para radio-frekvencija na deonici radio-relejne veze, za dupleksni način rada, odnosno jedne frekvencije za simpleksni način rada, za jednu polarizaciju, utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$N = 2 \times O \times K_c \times K_f \times K_d$

gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade 21.000,00 dinara;

K_c - namena radio-mreže u kojoj se koristi radio-relejna veza, određena odgovarajućom širinom kanala (B), i to:

a) B ≤ 180 KHz - koeficijent 0,1;

b) 180 KHz < B ≤ 700 KHz - koeficijent 0,2;

v) 700 KHz < B ≤1,75 MHz - koeficijent 0,3;

g) 1,75 MHz < B ≤ 3,5 MHz - koeficijent 0,4;

d) 3,5 MHz < B ≤ 7 MHz - koeficijent 1;

đ) 7 MHz < B ≤ 14 MHz - koeficijent 2;

e) 14 MHz < B ≤ 28 MHz - koeficijent 3;

ž) 28 MHz < B ≤ 40 MHz - koeficijent 4;

z) 40 MHz < B ≤56 MHz - koeficijent 5;

i) 56 MHz < B ≤80 MHz - koeficijent 5,5;

j) 80 MHz < B ≤112 MHz - koeficijent 6;

k) 112 MHz < B - koeficijent 6,5;

K_f - namena radio-mreže u kojoj se koristi radio-relejna veza, određena frekvencijskim opsegom i to:

a) f ≤ 10 GHz - koeficijent 1;

b) 10 GHz < f ≤ 20 GHz - koeficijent 0,8;

v) 20 GHz < f ≤ 30 GHz - koeficijent 0,6;

g) f >30 GHz - koeficijent 0,5;

gde je f radio-frekvencija izražena u GHz;

K_d - način rada (dupleks ili simpleks):

a) za dupleksni rad - koeficijent 1;

b) za simpleksni rad - koeficijent 0,5.

Ukoliko se na istoj deonici koriste dva ili više susednih kanala u istom radio-frekvencijskom opsegu uz korišćenje horizontalne i vertikalne polarizacije za svaki pojedinačni kanal, visina naknade za prvu polarizaciju utvrđuje se prema stavu 1. ove podtačke, a visina naknade za drugu polarizaciju iznosi 20% naknade utvrđene stavom 1. ove podtačke.

2.3. Naknada za korišćenje radio-frekvencija za radio stanicu u javnoj komunikacionoj mreži

2.3.1. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija u širokopojasnoj javnoj komunikacionoj mreži za baznu stanicu u radio-mreži sa dupleksnim načinom rada, utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$N = O \times K_c \times K_p$

gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade - 90.000,00 dinara;

K_c - namena radio-mreže u kojoj se radio stanica racionalno koristi određena odgovarajućom širinom kanala, i to:

a) za kanal širine 200 kHz - koeficijent 1;

b) za kanal širine 1,25 MHz - koeficijent 7;

Kp - broj pretplatnika (korisnika) u zoni opsluživanja (tržišna konkurencija):

a) p ≤ 500 pretplatnika - koeficijent 0,5;

b) 500< p ≤ 1.000 pretplatnika - koeficijent 1;

v) 1.000 < p ≤ 5.000 pretplatnika - koeficijent 1,5;

g) 5.000 < p ≤ 10.000 pretplatnika - koeficijent 2;

d) p > 10.000 pretplatnika - koeficijent 2,5.

2.3.2. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži sa dupleksnim načinom rada (Frequency Division Duplex - FDD ili Time Division Duplex - TDD), utvrđuje se po frekvencijskim opsezima prema sledećoj formuli:

$N = \sum N_i$, i =1 do 7;

N - ukupna visina godišnje naknade;

i = 1 za frekvencijski opseg 700 MHz;

i = 2 za frekvencijski opseg 800 MHz;

i = 3 za frekvencijski opseg 900 MHz;

i = 4 za frekvencijski opseg 1800 MHz;

i = 5 za frekvencijski opseg 2100 MHz;

i = 6 za frekvencijski opseg 2600 MHz;

i = 7 za frekvencijski opseg 3600 MHz.

Gde je N_i - visina godišnje naknade po frekvencijskom opsegu:

$N_i = O \times Ko_i \times Kk_i \times K_t \times K_d$

O - osnovica za izračunavanje naknade - 85.500,00 dinara;

Ko_i - koeficijent određen frekvencijskim opsegom radio-mreže:

i = 1, koeficijent 2;

i = 2, koeficijent 2;

i = 3, koeficijent 2;

i = 4, koeficijent 1;

i = 5, koeficijent 1;

i = 6, koeficijent 1;

i = 7, koeficijent 0,4.

Kk_i - koeficijent koji označava broj osnovnih kanala širine 200 KHz u dodeljenom frekvencijskom opsegu i (i = 1,7), a koji se izračunava po formuli:

$Kk_i = B/200$, gde je B dodeljeni frekvencijski opseg u KHz (Downlink-DL za FDD);

Kt - koeficijent određen tržišnom konkurencijom - zavisi od ukupnog broja pretplatnika (p) u svim dodeljenim frekvencijskim opsezima na 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i 3600 MHz po sledećem principu:

a) p ≤ 500.000 pretplatnika - koeficijent 0,25;

b) p ≤ 1.000.000 pretplatnika - koeficijent 0,5;

v) 1.000.000 < p ≤ 1.500.000 pretplatnika - koeficijent 1;

g) 1.500.000 < p ≤ 2.000.000 pretplatnika - koeficijent 1,5;

d) 2.000.000< p ≤ 2.500.000 pretplatnika - koeficijent 1,75.

đ) 2.500.000 < p ≤ 3.000.000 pretplatnika - koeficijent 2;

e) p > 3.000.000 pretplatnika - koeficijent 2,5.

K_d - koeficijent određen načinom rada u dodeljenom frekvencijskom opsegu (FDD ili TDD):

a) za FDD način rada - koeficijent 1;

b) za TDD način rada - koeficijent 0,5.

2.3.3. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije u javnoj komunikacionoj mreži sa fiksnim bežičnim pristupom (uključuje multimedijalne bežične sisteme), ukoliko se pravo korišćenja radio-frekvencije stiče izdavanjem pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija po zahtevu, utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$N = O \times K_s \times K_f \times B \times K_d$

Gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade 30.000,00 dinara;

K_s - koeficijent broja baznih stanica (BBS) u mreži:

a) za BBS ≤ 10- koeficijent 0,5;

b) za 10 < BBS ≤ 50 - koeficijent 1;

v) za 50 < BBS ≤ 100 - koeficijent 1,5;

g) za 100 < BBS ≤ 200 - koeficijent 2,5;

d) za BBS > 200 - koeficijent 3.

K_f - koeficijent frekvencijskog opsega (gde je f oznaka za radio-frekvenciju):

a) za f ≤ 1 GHz - koeficijent 1;

b) za 1 GHz < f ≤ 3 GHz - koeficijent 0,5;

v) za 3 GHz < f ≤ 11 GHz - koeficijent 0,4;

g) 11 GHz < f ≤ 30 GHz - koeficijent 0,2;

d) za f > 30 GHz - koeficijent 0,1.

B - širina neuparenog frekvencijskog bloka izraženog u MHz, i

K_d - koeficijent načina rada radio-mreže:

a) za FDD način rada - koeficijent 1;

b) za TDD način rada - koeficijent 0,5.

2.3.4. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije u javnoj komunikacionoj mreži sa fiksnim bežičnim pristupom, kada se pravo korišćenja radio-frekvencije stiče izdavanjem pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija na osnovu javnog nadmetanja utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$N = O \times K_t \times K_f \times B \times K_d$

Gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade 30.000,00 dinara;

K_t - koeficijent broja stanovnika (BS) u zoni pokrivanja:

a) za BS ≤ 10.000 - koeficijent 0,5;

b) za 10.000 < BS ≤ 100.000 - koeficijent 1 ;

v) za 100.000 < BS ≤ 500.000 - koeficijent 1,5;

g) za 500.000 < BS ≤ 1.000.000 - koeficijent 2,5;

d) za BS > 1.000.000 - koeficijent 3.

K_f - koeficijent frekvencijskog opsega (gde je f oznaka za radio-frekvenciju):

a) za f ≤ 1 GHz - koeficijent 1;

b) za 1 GHz < f ≤ 3 GHz - koeficijent 0,5;

v) za 3 GHz < f ≤ 11 GHz - koeficijent 0,4;

g) 11 GHz < f ≤ 30 GHz - koeficijent 0,2;

d) za f > 30 GHz - koeficijent 0,1.

B - širina neuparenog frekvencijskog bloka izraženog u MHz, i

K_d - koeficijent načina rada radio-mreže:

a) za FDD način rada - koeficijent 1;

b) za TDD način rada - koeficijent 0,5.

3. Naknada za korišćenje radio-frekvencije za satelitsku radio stanicu

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije za satelitsku radio stanicu, utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$N = O \times K_k$

gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade - 90.000,00 dinara;

K_k - vrsta radio stanice:

a) zemaljska stanica - koeficijent 1;

b) zemaljska prenosiva radio-stanica (SNG i druge) - koeficijent 0,3;

v) terminali u satelitskoj službi - koeficijent 0,1.

3a Naknada za korišćenje radio-frekvencije za radio-stanicu u mobilnoj satelitskoj službi CGC (Complementary Ground Component).

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanicu u mobilnoj satelitskoj službi CGC (Complementary Ground Component) izračunava se prema sledećoj formuli:

$N = O \times K_f$

gde je:

N - visina godišnje naknade;

O - osnovica za izračunavanje naknade - 85.500,00 dinara;

K_f - broj osnovnih kanala širine 1 MHz u dodeljenom frekvencijskom opsegu (Downlink - DL).

4. Naknada za korišćenje radio-frekvencije za druge radio stanice

4.1. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija za radio stanicu na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima i lokomotivi iznosi:

4.1.1. za radio stanice na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima koje rade samo u VHF opsegu - 1.800,00 dinara;

4.1.2. za radio stanice na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima koje rade u opsezima: SHF, UHF, VHF, HF, MF - 9.000,00 dinara;

4.1.3. za radio stanicu na lokomotivi - 3.600,00 dinara.

4.2. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije za radio stanicu na kopnu koja je namenjena za: sigurnost vazdušne plovidbe, sigurnost plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima, radio navigaciju, radio determinaciju, radio lokaciju, meteorološka i hidrološka osmatranja i istraživanja i naučne i druge svrhe, po radio stanici, iznosi 18.000,00 dinara.

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije za radio stanicu iz prethodnog stava koja koristi radio-frekvencije u okviru dodeljenog frekvencijskog opsega, po radio stanici iznosi 27.000,00 dinara.

Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije za radio stanicu koja je namenjena za obeležavanje plovnih puteva, po radio stanici, iznosi 1.800,00 dinara.

4.3. Godišnja naknada za korišćenje jedne radio-frekvencije za radio-stanicu za terestričke audio i video PMSE aplikacije (uključujući SAP/SAB I ENG/OB) kao i servisne radio veze, iznosi 42.000,00 dinara.

5. Visina naknade za privremeno korišćenje radio-frekvencija utvrđuje se prema sledećoj formuli:

$NPR = N \times K_{PR}$

gde je:

N - visina godišnje naknade;

K_{PR} - koeficijent privremenog korišćenja radio-frekvencija koji je određen rokom važenja dozvole u danima (pr), i to:

a) za $1 \leq pr \leq 60$ - koeficijent 0,2;

b) za $61 \leq pr \leq 121$ - koeficijent 0,4;

v) za $122 \leq pr \leq 182$- koeficijent 0,6;

g) za $183 \leq pr \leq 243$ - koeficijent 0,8;

d) za $244 \leq pr \leq 304$ - koeficijent 1;

đ) za $305 \leq pr \leq$ ne duži od godinu dana - koeficijent 1,2.

6. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencija, odnosno radiofrekvencijskog spektra, na osnovu izdate pojedinačne dozvole obračunava se na godišnjem nivou u periodu važenja te pojedinačne dozvole.